

4. POREZNA PRIJAVA

Poreznu prijavu podnosi porezni obveznik (metoda vlastite prijave – direktna metoda) te ona mora biti podnesena u roku od dva mjeseca od isteka zakonom određenog razdoblja oporezivanja (ako nije drukčije određeno).

Porezna prijava podnosi se na obrascu čiji je oblik i sadržaj utvrđen zakonom ili provedbenim propisom.

Porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (tzv. obračunska prijava).

Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti te mora uz poreznu prijavu biti priložena i dokumentacija u skladu s poreznim propisima.

5. NAČELA U OVRŠNOM POSTUPKU

1) načelo zabrane prekomjernosti

- ovrha se provodi u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga iz **cjelokupne imovine** poreznog obveznika

- zadiranje u imovinu ovršenika dozvoljeno je samo u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje cilja

2) načelo zaštite dostojanstva ovršenika

- porezno tijelo je dužno paziti na dostojanstvo ovršenika

- poštivanje čovjekovog ugleda, časnosti, njegovih osobnih vrijednosti, ponosa, zasluga i dr.

- ljudsko dostojanstvo može se povrijediti materijalnim i postupkovnim porezno-pravnim propisima

=> porez se može **iznimno** na zahtjev poreznog obveznika **otpisati** u cijelosti ili djelomično ako bi izvršenje naplate poreznog duga **dovelo u pitanje osnovne životne potrebe** ovršenika i članova njegova kućanstva

=> zakonom se taksativno navodi **što ne može biti predmetom pljenidbe** – odjeća, obuća i ostali predmeti koji služe za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te za obavljanje ovršenikove znanstvene, umjetničke ili upisane djelatnosti

6. OVRŠNI POSTUPAK

“Dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.” (OPZ čl.136.)

Načela

- primjena ovršnih radnji koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga
- zaštita dostojanstva ovršenika

Sudionici

- ovrhovoditelj
- ovršenik

Provedba ovrhe

- ako je porezni dug poreznog obveznika dospio
- ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog duga

Načini pljenidbe:

pljenidba novčanih sredstava na računima ovršenika

pljenidba tražbine ovršenika

pljenidba vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira

pljenidba tražbine na temelju udjela u kapitalu

pljenidba pokretnina

7. PRORAČUNSKA NAČELA

- pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka

- razlikuju se:

1. **klasična** proračunska načela

A) *formalnostatička*

B) *materijalnodinamička*

- ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna - odnose se na sastavljanje i izvršenje pror.

2. **suvremena** proračunska načela

a) Načelo jedinstva -

zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina.

Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

b) Načelo potpunosti

nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **moгу biti iskazani** na dva načina: u **neto i bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja.

Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

c) Načelo preglednosti

zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda

- razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno

- **svrha:** preglednost i kontrola

Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima.

Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama i podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju:

- a) prema pojedinim namjenama (realno načelo)

- b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

d) Načelo točnosti (realnosti)

- zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne

priču te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

- **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*
- **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*
- **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

e) Načelo prethodnog odobrenja

- zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

f) Načelo ravnoteže

- zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode

Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

g) Načelo specijalizacije -

- obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

h) Načelo javnosti

- zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti

Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na

zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

i) Načelo periodičnost

- zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomskofinancijskih i političkih razloga

7. DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. U najvećem broju zemalja za ovaj se financijski instrument upotrebljava naziv budžet. U financijskoj znanosti susreće se veći broj definicija proračuna, a svima su zajednička ova obilježja:

- proračun je **javni akt**
- proračun brojčano **uspoređuje** javne **prihode i izdatke**
- proračun je **orijentacija** za buduće razdoblje i ima plansko značenje
- proračun mora biti kratkoročno **uravnotežen** i u skladu s financijskim planom
- proračun je brojčano izražen **program aktivnosti** države i **mjera** za njihovo ostvarenje

8. DOTACIJE

à najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu kako bi se ujednačili fiskalni odnosi među tijelima iste razine vlasti (*horizontalno financijsko izravnaje*)

- mogu biti:

* **namjenske** (uvjetovane) – daju se za određenu svrhu

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)
2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja
3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

à razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine

* **nenamjenske** (neuvjetovane, opće) - proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju

- daju se onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet

* **fiskalni kapacitet** – mjera sposobnosti prikupljanja prihoda i financiranja izdataka na razini lokalnih jedinica

9. PRORAČUNSKI TIJEK

Proračun je najvažniji instrument financiranja javnih potreba. U proračunu se osiguravaju sredstva za potrebe koje se izravno financiraju iz proračuna te za potrebe koje se financiraju putem proračunskih fondova. U pravilu se u proračunu osigurava i dio potrebnih sredstava za javne potrebe koje se financiraju putem ostalih instrumenata (neproračunskih fondova i javnih poduzeća). Iz proračuna i drugih instrumenata financiranja javnih potreba najbolje se može uočiti alokativna funkcija suvremene države.

Hrvatski sabor donosi državni proračun, a državni se prihodi i izdaci utvrđuju u državnom proračunu.

Osnovni pravni izvori kojima se regulira proračunski tok i međuproračunski odnosi su:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

10. ŽALBA

redoviti pravni lijek – njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata

devolutivni pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt

suspenzivni pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku**
(primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

à protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe

- 1) svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama **odlučivano u prvostupanjskom** poreznom postupku
- 2) svaka osoba koja za to ima **pravni interes**
 - svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena konkretna korist

Sudionici žalbenog postupka

- 1) **žalitelj**
- 2) **osoba pozvana da sudjeluje u postupku**
 - > one osobe čiji bi **pravni interes** mogao biti odlukom poreznog tijela **pogođen**,
 - > osobe **koje jamče** za porezni dug od poreznog obveznika
 - te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postavljati vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva

Do donošenja rješenja o žalbi, podnositelj žalbe može odustati od žalbe, ali on odustankom od žalbe ne gubi pravo na ponovnu žalbu ako žalbeni rok nije istekao.

Žalbeni rok i pravni učinak žalbe

à u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta

Žalba **odgađa izvršenje** pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi.

> *iznimno*, žalba **ne odgađa** izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u **skraćenom postupku**

Podnošenje žalbe

Žalba se:

- **podnosi** nadležnom **drugostupanjskom poreznom tijelu**,
- **predaje** se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno **izjavljuje** se na zapisnik **prvostupanjskom**

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

1) prvostupanjsko je tijelo dužno **izmijeniti** svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka **donijeti novo** rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje *načela ekonomičnosti*)

2) **novo** doneseno **rješenje** je **prvostupanjsko** te podobno za podnošenje žalbe

3) **prvostupanjsko** tijelo primljenu žalbu **dostavlja drugostupanjskom** tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku

(time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)

4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju **suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju** poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

Obvezni sadržaj žalbe:

- 1) mora biti vidljivo **tko** je žalitelj i **koji** se porezni **akt pobija**
- 2) **žalitelj** žalbu mora **potpisati**
- 3) žalitelj treba (ali nije obvezno) navesti **žalbene razloge te dokaze**

4) može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja
(**dužan** je u tom slučaju **obrazložiti** zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka)

U slučaju da žalitelj žalbu preda nenadležnom tijelu **bitna** je **činjenica** predaje žalbe u **roku**. Pa tako žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, **ne može biti odbačena** kao nepravodobna.

Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi

1. ispituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 1) da li je žalba **dopuštena**
- 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu *odbaciti* (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja**
> protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o **osnovanosti žalbe** (o *meritumu stvari*)

à može donijeti samo odluku koja je u korist žalitelja i ne može odbiti žalbu

Kad bi prvostupanjsko tijelo moglo odbiti žalbu, ono bi moglo spriječiti odlučivanje o žalbi od strane višeg tijela.

- dakle, prvostupanjsko može:

a) **izmijeniti porezni akt** tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice** i **dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

b) **žalbu usvojiti** i novim poreznim aktom **zamijeniti** porezni akt kojim se žalba pobija:

1. a1) - **bez provođenja dopunskog postupka**
2. a2), a3), a4), a5) – **uz provođenje dopunskog postupka**

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti **žalbu**.

Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

à ova ovlaštenja su ostvarenje *načela ekonomičnosti*

- prvostupanjsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupanjskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupanjskog tijela

Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= **Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak**

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
> Odjel za carinski postupak

à ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka
> ako nešto ne postoji žalbu će **odbaciti** rješenjem
2. ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost** i **ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima
 - ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u **cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku

(ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)

2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela (u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 1) žalbu **odbiti**
- 2) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 3) rješenje **izmijeniti**

**** odbijanje***

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- a) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- b) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari
- c) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

**** poništavanje***

- poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- a) da je u prvostupanjskom postupku **nepotpuno ili pogrešno** utvrđeno **činjenično stanje**
- b) **povredu pravila porezno-upravnog postupka**
(u postupku nije vođeno računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na

rješavanje stvari)

- c) da je **izreka** pobojnog rješenja **nejasna** ili je u **proturječnosti** s obrazloženjem
- d) **pogrešnu primjenu materijalnog prava**
(pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

*** izmjena**

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena **načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja** (*reformatio in peius*).

Iznimno, drugostupanjsko tijelo **može** odlučiti i na štetu žalitelja samo **ako postoje razlozi** zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno **ništavim** ili **poništeno**.

Postupak po žalbi kad prvostupanjsko tijelo na zahtjev stranke nije riješilo u roku

U slučaju tzv. šutnje administracije, tj. instituta upravnog prava kojim je regulirana situacija nerješavanja zahtjeva stranke u roku, drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj iz tog razloga će bez odgode **zatražiti obavijest o razlozima** zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

a) razlozi su **opravdani**

> drugostupanjsko tijelo će odrediti prvostupanjskom tijelu novi rok za donošenje koji ne može biti duži od 30 dana

b) razlozi **nisu opravdani**

> drugostupanjsko tijelo će **samo riješiti** upravnu stvar ili naložiti prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje

Drugostupanjsko rješenje

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje **rješenjem**. Za oblik i sadržaj primjenjivi su propisi koji se odnose na prvostupanjsko rješenje.

Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana predaje žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali može biti pokrenut **upravni spor**.

11. ODNOS JAVNOG DUGA PREMA IZVOZU ROBA I USLUGA

Da bi se podmirile obveze države koje proizlaze iz zajma zaključenog u inozemstvu država mora raspolagati deviznim sredstvima kojima će udovoljiti dospjeloj obvezi.

U slučaju da tih sredstava nema, država će morati zaključiti novi ugovor o zajmu kako bi pozajmljenim sredstvima otplatila stari zajam. Tako se zaoštava problem zaduženja države i približava gornjoj granici zaduženja.

12. ZADUŽENJE PO STANOVNIKU

Problem vraćanja zajma drukčije se postavlja s obzirom na dohodak po glavi stanovnika, stopu zaposlenosti, starosnu strukturu stanovništva, obrazovnu razinu i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih.

13. CILJEVI FISKALNE POLITIKE

ALOKACIJSKI CILJEVI- financijskom aktivnošću države želi se osigurati najbolja raspodjela i optimalno korištenje faktora proizvodnje

REDISTRIBUCIJSKI- javnim financijama želi se korigirati raspodjela dohotka i imovine do koje je došlo kao rezultat djelovanja tržišnog mehanizma.

STABILIZACIJSKI- usmjereni u pravcu očuvanja pune zaposlenosti i očuvanju postojeće razine cijena.

14. JAVNI ZAJMOVI PO PARITETU I ISPOD PARITETA

Kriterij podjele je tečaj obveznica zajma. Zajam po paritetu ako se obveznice zajma prodaju po svojoj nominalnoj vrijednosti, odnosno ako je nominalna kamatna stopa zajma jednaka realnim kamatama zajma.

A zajam ispod pariteta je kad se obveznice zajma prodaju po iznosu nižem od iznosa označenog na obveznicama zajma. Zajam iznad pariteta kad se obveznice prodaju skuplje nego što je njihova nominalna vrijednost.

15. OSOBN I MATERIJALNI JAVNI RASHODI

Osobni su oni koji se isplaćuju osobno pojedincima čime se izravno povećava njihova ekonomska snaga tj plaća. A materijalni javni rashodi su oni koji država čini radi kupnje materijalnih i kapitalnih dobara, te radi kupnje određenih usluga.

16. MUNICIPALNE OBVEZNICE

Razvile su se u SADu, a to su dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine a njihova je namjena prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su škole, bolnice i ceste. Dakle, lokalna vlast pozajmljuje novac i obećava kupcu obveznice da će vratiti pozajmljenu glavicu s pripadajućim kamatama. U RH takva vrsta financiranje je nedovoljna zbog nedostatka znanja i iskustva

17. PREDMET OPOREZIVANJA PDV-a

Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. **isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu** koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
2. **stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:**
3. **obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu** koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
4. **uvoz dobara**

18. JPP

Prema *Zelenoj knjizi* Europske komisije **JPP** je pojam koji se odnosi na sve oblike suradnje između javne vlasti i privatnog sektora s ciljem osiguranjem sredstava, izgradnje, obnove, upravljanja ili održavanja infrastrukture ili pružanja javnih usluga.

Temeljna osobina JPP je u tome da je infrastrukturu putem koje se pružaju javne usluge financirao privatni sektor te da je ona u posjedu privatnog sektora.

Doba JPP počelo je 80-ih godina 20. stoljeća u Engleskoj za vrijeme vladavine Margaret Thatcher.

Oblici javno-privatnog partnerstva

Prema Smjernicama Europske komisije svaki projekt koji se financira putem JPP mora udovoljavati sljedećim načelnim kriterijima:

- 1) javni i privatni sektor surađuju zajedno na temelju javnih ugovornih odnosa
- 2) ugovorom mora biti dogovoreno dijeljenje odgovornosti, troškova i rizika
- 3) projekt koji se ugovara mora osiguravati javni interes i komercijalni cilj
- 4) oba partnera trebaju očekivati bolje rezultate za istu cijelu ili iste rezultate za manju cijenu
- 5) svaki partner zadržava vlastiti identitet i odgovornost

Privatni sektor u JPP treba osigurati (4 zadaće):

- 1) dodatni kapital
- 2) alternativni menadžmenti implementacijske vještine
- 3) dodatne vrijednosti korisniku i javnosti
- 4) bolju identifikaciju potreba i optimalno korištenje resursa

Prema participaciji u projektu postoje četiri osnovna tipa udruživanja pri pružanju neke javne usluge:

A) Tradicionalna metoda

Javni sektor je vlasnik projekta odgovoran za financiranje, izradu nacрта, kontrolu i rizike projekta.

Privatni sektor može voditi izvedbu projekta i poslije njime upravljati uz dogovorenu financijsku naknadu.

B) Privatni projekti s javnom participacijom

Privatni sektor je vlasnik projekta, kontrolira ga, ogovara za njegovo financiranje, izgradnju i djelovanje te snosi najveći dio rizika.

C) Javno-privatno partnerstvo

Javni i privatni sektor dijele vlasništvo, kontrolu rizika, odgovornost i financiranje projekta.

Javno + javno-privatno partnerstvo

Više lokalnih jedinica javnog sektora sklapa ugovor s privatnim partnerom.

19. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI – VRSTE

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli *konačnost* (postupak donošenja upravnog akta je završen), *pravomoćnost* (ne bis in idem) ili *izvršnost* (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Zakonska osnova za institut izvanrednih pravnih lijekova u poreznom postupku kao i sudske zaštite poreznih akata je:

1) *Opći porezni zakon*

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) *Zakon o općem upravnom postupku*

- za obnovu postupka
- za oglašavanje rješenja ništavim
- za poništavanje i ukidanje rješenja

3) *Zakon o upravnim sporovima*

- za upravni spor

20. MERITORNA DOBRA

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

à dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne

raspravlja. Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

21. JAVNI ZAJAM/JAVNI DUG

- situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku) u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obvezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće

> u pravilu **naplatan** pravni posao (naknada u obliku kamate)

* *iznimno besplatan* (beskamatni zajam ili pomoć)

- zajmodavci: * financijske institucije (domaće, strane, međunarodne financijske organizacije),

* druge pravne osobe i

* fizičke osobe

* *javni dug*

- pojam širi od pojma javnog zajma jer označava obvezu države-dužnika koja ne uključuje samo dug nastao na osnovi ugovora o javnom zajmu nego i obvezu na vraćanje, odnosno plaćanje novčanih potraživanja po bilo kojoj drugoj osnovi (npr. naknada ratne ili dr. štete, naknada za eksproprijiranu imovinu..)

à javni zajam je javni dug, ali javni dug nije samo javni zajam

22. POREZNA OSLOBOĐENJA/NULTA STOPA

* *Porezna oslobođenja* - poduzetnik na isporučena dobra i obavljene usluge na obračunava i ne plaća PDV

> oni su izuzeti od plaćanja PDV-a pa nemaju mogućnost da PDV koji su platili u svojim

naknabama odbiju kao pretporez = smatraju se *krajnjim potrošačima za svoje inpute*

* *Nulta stopa* – ovaj poduzetnik je porezni obveznik i na njegov proizvod/uslugu primjenjuje se nulta stopa

> u njegovom slučaju se porezna stopa obračunava, ali je jednaka nuli; on ulazi u sustav PDV-a i ima

pravo na povrat poreza koji je platio u svim svojim inputima = pravo porezno oslobođenja

Nulta porezna stopa je oslobođenje od plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza

23. USTROJSTVO POREZNE UPRAVE

24. POREZ NA PROMET NEKRETNINAMA – U KOJEM TRENUTKU DOLAZI DO OPOREZIVANJA?

ARBUTINA – PITANJA S USMENIH

9. Izvanredni pravni lijekovi u poreznom postupku (291/II)

Izvanredni pravni lijekovi mogu se koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli konačnost (postupak donošenja upravnog akta je završen), pravomoćnost (ne bis in idem) ili izvršnost (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli konačnost (postupak donošenja upravnog akta je završen), pravomoćnost (ne bis in idem) ili izvršnost (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Nabroji izvanredne pravne lijekove

- mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom
- obnova postupka
- oglašavanje rješenja ništavim
- poništavanje i ukidanje rješenja

Zakonska osnova za institut izvanrednih pravnih lijekova u poreznom postupku kao i sudske zaštite poreznih akata je:

- 1) Opći porezni zakon
 - za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom
- 2) Zakon o općem upravnom postupku
 - za obnovu postupka
 - za oglašavanje rješenja ništavim
 - za poništavanje i ukidanje rješenja
- 3) Zakon o upravnim sporovima
 - za upravni spor

11. Upravno sudovanje u RH od 1.1.2012. (301/II) – UPRAVNI SUDOVI:

Prema Zakonu o upravnim sporovima, Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,

4. o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u drugim zakonom propisanim slučajevima

Upravni sudovi odlučuju u vijeću sastavljenom od **3 suca**, a iznimno sudac pojedinac (o tužbama protiv pojedinačne odluke javnopravnog tijela donesene neposrednim rješavanjem u upravnom postupku, osim kad je upravna stvar zbog javnog interesa neposredno riješena jer je to bilo nužno za poduzimanje hitnih mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti; o tužbama u predmetima koji se rješavaju na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu; o tužbama protiv postupanja ili zbog propuštanja postupanja javnopravnog tijela.)

12. U koliko je stupnjeva uređeno sudovanje

Mislim da dva?

13. O čemu odlučuje upravni sud prvog stupnja

1. o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
4. o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u drugim zakonom propisanim slučajevima

14. Postupak pred upravnim sudom

Prvostupajski se upravni spor pokreće **tužbom** nadležnom sudu, a tužba se podnosi: neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom (odnosno dostavlja elektronički).

Tužba **nema odgodni** (suspenzivni) **učinak**

Sud može odlučiti o odgovornom učinku tužbe ako:

- 1) bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela **teško**

popravljiva šteta ili

- 2) zakonom **nije propisano da žalba ne odgađa** izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Tužbom se može zahtijevati:

- 1) **poništanje** ili oglašavanje **ništavom** pojedinačne **odluke**
- 2) **donošenje** pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom obliku
- 3) **postupanje** koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti
- 4) oglašavanje ništetnim upravnog **ugovora** ili izvršavanje **obveze** iz upravnog ugovora

16. Obnova postupka (293/II)

Obnova postupka je izvanredni lijek koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka. Osnova obnove postupka je konačno i izvršno rješenje.

Pravomoćnost nije uvjet za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

17. Pravo inicijative u obnovi postupka

Zakon o upravnim sporovima navodi da inicijativu za pokretanje postupka imaju:

1. stranka
2. porezno tijelo po službenoj dužnosti (najčešće drugostupanjsko)
3. državni odvjetnik

18. Rokovi za obnovu postupka

OBJEKTIVNI ROKOVI:

- 1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci - u sljedećim slučajevima:
 - a) ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost uporabe novih dokaza koji bi mogli dovesti do drukčijeg rješenja da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
 - b) ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na temelju neistinitih navoda stranke kojima je službena osoba dovedena u zabludu
 - c) ako je rješenje donijela osoba koja nije bila ovlaštena za njegovo donošenje ili osoba koja je morala biti izuzeta
 - d) ako kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom sastavu ili ako za rješenje nije glasovala potrebna većina
 - e) ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
 - f) ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik
 - g) ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim jezikom ili pismom
- 2) bez vremenskog ograničenja -u sljedećim slučajevima:
 - a) ako je rješenje donijeto na temelju lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka ili je posljedica KD
 - b) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je presuda pravomoćno ukinuta
 - c) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u bitnim točkama drukčije

SUBJEKTIVNI ROK

- a) 30 dana od dana saznanja za razloge obnove ili
- b) od kada se stekla mogućnost uporabe novih dokaza

19. Subjektivni rok za obnovu postupka

SUBJEKTIVNI ROK

- a) 30 dana od dana saznanja za razloge obnove ili
- b) od kada se stekla mogućnost uporabe novih dokaza

20. U kojim je slučajevima rok od 3 god. ROK ZA OBNOVU / OBJEKTIVNI ROK ZA OBNOVU POSTUPKA

3 godine od dana dostave rješenja stranci - u sljedećim slučajevima:

- a) ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku

- b) ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- c) ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- d) ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- e) ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- f) ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- g) ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

21. JAVNI RASHODI

JAVNA DOBRA

Financijska aktivnost suvremene države u okviru nabave, upravljanja i korištenja sredstava za financiranje javnih potreba ima sljedeće zadatke:

1. funkciju stavljanja na raspolaganje javnih dobara i usluga
2. funkciju koordinacije u ostvarivanju ciljeva gospodarskog i socijalnog razvoja
3. funkciju koordinacije i oblikovanja u međunarodnim financijskim odnosima

Primjenjuju se

- **Načelo ne rivaliteta** (granični trošak uključivanja novog korisnika je 0, dobro se mora ponuditi i učiniti dostupnim svima bez obzira doprinose li njegovom financiranju ili ne)
- **Načelo ne isključivosti** (tehnički je nemoguće, a troškovno ne svrsishodno isključivati pojedince + pojedinac ne može izbjeći korištenje javnog dobra)

Vrste dobara i način njihovog zadovoljenja

1. privatna dobra,
2. čista javna dobra, (dobra s intenzivnim eksternim koristima □ preferencije korisnika se iskazuju u političkom procesu glasovanja)
3. nesavršena javna dobra, (načelo isključivanja nije primjenjivo, ali je mogućnost korištenja ograničena zbog geografskog položaja dobra ili komplementarnosti javnog dobra s privatnim)
4. mješovita dobra
5. meritorna dobra

PRIVATNA DOBRA

Privatna dobra su dobra s intenzivnim internim koristima.

Glavne osobine tržišne konkurencije:

- Velik broj potrošača i proizvođača
- Slobodan pristup na tržište
- Potpune i besplatne informacije

Primjenjuju se:

- **Načelo rivaliteta** (korist upotrebe se ograničava na pojedinca, kad se jedan njime koristi drugi ne mogu)
- **Načelo isključivanja** (osobe koje nisu spremne platiti dobro isključene su od njegova korištenja (cijena je ulaznica na tržište))

Uvjeti da tržište funkcionira su privatno vlasništvo i dobra organiziranost na tržištu.

MERITORNA DOBRA

Meritorna dobra su dobra čiju korisnost ili štetnost građani krivo procjenjuju.

Uzroci nepoželjnih rezultata (Musgrave):

- Iskrivljene individualne preferencije
- Nepostojanje informacija
- Pogrešne informacije
- Iracionalne odluke građana

Nositelji političkih odluka interveniraju protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra.

TRANSFERNI RASHODI

Transforni rashodi pripadaju u dio podjele javnih rashoda uz investicijske rashode.

Transforni rashodi su oni koji se s računa javnog instrumenta financiranja prenose u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak u pravilu nije stvaranje novog već povećavanje postojećeg dohotka.

Razlikujemo:

- Socijalne – mirovine, invalidnine, nezaposleni...
- Ekonomske – utjecaj na gospodarski život i ekonomske tokove
- Financijske – otplata javnog duga

DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba.

Osnovna obilježja proračuna:

- Javni akt
- Brojčano uspoređivanje javnih prihoda i rashoda
- Orijentacija na buduće razdoblje (plansko značenje)
- Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
- Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje

Funkcije proračuna:

- Političke
- Pravne
- Financijske
- Gospodarske
- Socijalne

22. Obvezni mirovinski doprinosi (336/II) = NE ZNAM ŠTA BI

Zakon o doprinosima koncipiran je na temeljnom načelu prema kojem se doprinosi plaćaju za unaprijed određena prava.

Mirovinski sustav sastoji se od tri stupa mirovinskog osiguranja. Prva dva stupa su obvezna i doprinose izdvaja za njih poslodavac iz plaće posloprimca. Treći stup je dobrovoljan.

23. Konverzija javnog zajma (626/I)

Termin konverzije zajma koristi se da se označi ukupnost promjena onih sastavnih dijelova ugovora o zajmu kojima se postiže poboljšanje financijskog položaja dužnika. Može se

definirati kao financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima. Obavlja se najčešće smanjenjem kamatne stope.

Primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (pari-konverzija)

Snizjenje može uslijediti odjednom ili postupno (etapna konverzija)

Konverzija može biti:

a) PRISILNA KONVERZIJA

- akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)

- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države

- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

b) DOBROVOLJNA KONVERZIJA

- utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

c) OPCISKA KONVERZIJA

- ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica

d) FAKULTATIVNA KONVERZIJA

- ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

26. Porezna uprava u RH- kako je organizirana, od kojih se tijela sastoji (316/II)

Porezna uprava je upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Ustrojstvo čine (hijerarhijski od najviše prema najnižoj): Središnji ured, područni uredi i ispostave područnih ureda.

RAVNATELJ: nalazi se na čelu Porezne uprave, ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda, pomažu mu pomoćnici ravnatelja, imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija

PROČELNIK - upravlja radom područnog ureda

VODITELJ ISPOSTAVE - upravlja radom ispostave područnog ureda

27. Prvostupanjska tijela u PP (od 282/II) = NE ZNAM ŠTA OČE

28. Ovlaštena pr. tijela à nisam sigurna

29. Kada prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu

Ako je žalba nedopuštena, ili je podnesena od neovlaštene osobe, ili nije podnesena u roku, prvostupanjsko tijelo će odbaciti žalbu.

Dakle, do odbacivanja dolazi u slučaju nepostojanja zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje.

30. Kada će izmijeniti rješenje (kada će prvostupanjsko tijelo izmijeniti rješenje)

Prvostupanjsko tijelo može izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak

2. ako ocjeni da je **provedeni postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje

3. ako **žalitelj u žalbi iznosi takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja na**

drukčije rješavanje stvari

4. ako je **žalitelj moralo biti omogućeno sudjelovanje u postupku**

5. ako je **žalitelj propustio sudjelovati u postupku**, ali je u žalbi opravdao to propuštanje

33. Kako se zove upravni akt koji najčešće donose prvostupanijska tijela (252/II)

Porezno rješenje, odnosno rješenje o utvrđivanju porezne obveze.

Oblik i sadržaj poreznog rješenja:

- Mora biti doneseno u pisanom obliku
 - Mora biti naznačeno kao porezno rješenje
1. Naziv poreznog tijela, broj i datum rješenja
 2. Uvod, izrijeku i objašnjenje
 3. Uputu o pravnom lijeku
 4. Potpis ovlaštene osobe i otisak pečata

37. Uvjeti za odgodu ovrhe (274/II)

Odgoda ovrhe je vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za najdulje 6 mjeseci.

O odgodi ovrhe odlučuje čelnik tijela rješenjem, a može se odobriti:

1. ako je protiv ovršne isprave podnijeta žalba
2. ako je podnesen zahtjev za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
3. ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu ili tužbu

Ovrha se odgađa temelju pisanog i obrazloženog ovršenikova prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu.

O odgodi ovrhe odlučuje čelnik tijela rješenjem, a može se odobriti:

38. Što mora ovršenik učiniti / obveze ovršenika

1. dužan je dati poreznom tijelu podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi ono moglo izvršiti pripremu ovrhe

2. dužan je sastaviti popis imovine (prokazni popis) u kojem će navesti:

- svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu
- ima li prema kome novčanu ili koju drugu tražbinu ili kakva prava
- ima li na računu i kod koga novčana sredstva
- prima li i od koga plaću i mirovinu

Točnost i potpunost navedenih podataka ovršenik potkrepljuje izjavom. Uskraćivanje podataka porezni je prekršaj za koji je predviđena novčana kazna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, poslova i dužnosti.

39. Što je ovršna isprava

Ovršna isprava je pravni temelj ovrhe, a to su kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene.

Ovršne isprave imaju:

- 1) rješenje o utvrđivanju poreza
- 2) obračunska prijava koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) nagodba sklopljena pred poreznim tijelom

42. Poništavanje akta u vezi s upravnim sporom (297/II)

Poništenjem upravnog akta stavlja se izvan snage akt, odnosno sve pravne posljedice koje je taj akt proizveo o trenutka stupanja na snagu. Poništavanje akta djeluje ex tunc.

PONIŠTAVANJE I UKIDANJE NEZAKONITOG RJEŠENJA

Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se poništiti i nakon isteka žalbenog roka, u cijelosti ili djelomično, iz sljedećih razloga:

- 1) ako ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje donijeto bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela
- 2) ako je u istoj stvari već donijeto pravomoćno rješenje kojim je ta upravna stvar drukčije riješena

43. Tko može primijeniti taj izvanredni pravni lijek

Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo, može se nakon isteka žalbenog roka, poništiti, u cijelosti ili djelomično

44. Koja 2 zakonska uvjeta moraju biti ispunjena za primjenu tog pravnog lijeka = ne znam

49. Nadoknada učinka preljevanja + proračunske dvanaestine (277/I)+(718/I) = nemam pojma

Da bi se razdoblje privremenog financiranja ograničilo, u mnogim zemljama je predviđeno da financiranje na osnovi proračuna iz prethodne godine može trajati samo određeno vrijeme i da se u tom vremenu može utrošiti samo određeni iznos. Najčešće se taj iznos utvrđuje u formi proračunskih dvanaestina tako da se sredstva iz proračuna prošle godine podijele sa 12. Ako je privremeno financiranje ograničeno na 3 mjeseca, onda se pri primjeni proračunskih dvanaestina može upotrijebiti samo 1/4 sredstva iz prošle godine, tj. 3 dvanaestine.

51. Drugostupanjsko tijelo u PP

Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= **Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak**

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
- > Odjel za carinski postupak

à ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata:

- Porezne uprave
- Carinske uprave
- Financijske policije

ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka

- > ako nešto ne postoji žalbu će *odbaciti* rješenjem
ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost** i **ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima
- ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u **cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

- 1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku
(ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)
- 2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela (u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 4) žalbu **odbiti**
- 5) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 6) rješenje **izmijeniti**

*** odbijanje**

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- d) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- e) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari
- f) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

*** poništavanje**

- poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- e) da je u prvostupanjskom postupku **nepotpuno** ili **pogrešno** utvrđeno **činjenično stanje**
- f) **povredu pravila porezno-upravnog postupka**
(u postupku nije vođeno računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari)
- g) da je **izreka** pobojnog rješenja **nejasna** ili je u **proturječnosti** s obrazloženjem
- h) **pogrešnu primjenu materijalnog prava**
(pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

*** izmjena**

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena

načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja (*reformatio in peius*).

Iznimno, drugostupanjsko tijelo **može** odlučiti i na štetu žalitelja samo **ako postoje razlozi** zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno **ništavim** ili **poništeno**.

52. Kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu + formalni razlozi

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano
- da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari
- da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

53. Što je ovrha / ovršni postupak

Ovršni postupak je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Ovršni postupak uređen je Općim poreznim zakonom i Ovršnim zakonom (supsidijarno).

Načela ovrhe:

- Zabrane prekomjernosti (ovrha se provodi u opsegu koji je nužan za podmirenje duga u odnosu na dužnikovu cjelokupnu imovinu)
- Poštivanja dostojanstva ovršenika (poštivanje čovjekova ugleda, časti, ponosa, zasluga itd.)

54. Posebni postupci ovrhe

Tijekom ovrhe mogu nastati činjenice koje predstavljaju osnovu za primjenu određenih postupaka:

1. OBUSTAVA OVRHE – prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika:

2. ODGODA OVRHE – vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za najdulje 6 mjeseci. Ovrha se odgoda na temelju pisanog i obrazloženog ovršenikovog prijedloga koji podnosi mjesno nadležnom tijelu. O odgodi ovrhe odlučuje čelnik tijela rješenjem.

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

55. Obustava ovrhe

OBUSTAVA OVRHE – prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika:

- ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena
- ako prestanu prava iz porezno – dužničkog odnosa
- ako se otpiše porezni dug

- ako se odgodi naplata poreza ili se odobri plaćanje u obrocima
- ako se otvori stečajni postupak

63. Međuproračunski transferi (655/I)

Međuproračunski transferi su izravna doznačavanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica (transferna plaćanja). Ovi transferi nazivaju se i potporama (dotacijama).

1. VERTIKALNI I HORIZONTALNI

Vertikalni – međuproračunski transferi koji se vrše između teritorijalnih jedinica različite razine

Horizontalni – međuproračunski transferi koji se vrše između jedinica iste razine

2. OPĆI I NAMJENSKI

Namjenske (određene po namjeni) potpore su u pravilu vertikalne, jer njihovu namjenu određuje doznačitelj potpore (u pravilu središnja vlast). Kod horizontalnih transfera teško je pretpostaviti da bi teritorijalne jedinice istog ranga mogle jedna drugoj određivati namjenu trošenja danih potpora.

Ciljevi i razlozi:

- Potpore za izjednačavanje rashodnog kapaciteta
- Za nadoknadu učinka prelijevanja i dodatna dobra
- Za gospodarsku stabilizaciju
- Za nadoknadu izgubljenog poreznog prihoda
- Za izvršavanje povjerenih zadataka
- Za regionalni razvoj

12. smjernica o spajanjima

13. upravni spor

Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta.

Ciljevi takve kontrole su:

1. zaštita prava građana i pravnih osoba
2. osiguranje objektivne zakonitosti

Pravna osnova: > Zakon o upravnim sporovima

Upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,

3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

Mjesna nadležnost upravnog suda određuje se prema **prebivalištu (boravištu)** odnosno **sjedištu tužitelja**.

- ako nema prebivalište, boravište ili sjedište u RH, odredit će se prema sjedištu javnopravnog tijela koje je postupalo ili donijelo akt u prvostupanjskom postupku

- *Izuzeci* kod mjesne nadležnosti upravnog suda su:

- 1) sporovi u vezi s **nekretninama** ili pravno pitanje povezano s nekim mjestom
 - > upravni sud na području na kojem se nekretnina ili mjesto s kojim je povezano to pitanje nalazi
- 2) sporovi koji se odnose na **upravne ugovore**
 - > upravni sud na području gdje se nalazi sjedište javnopravnog tijela koje je stranka ugovora
- 3) sporovi koji se odnose na **brod** ili **zrakoplov** RH
 - > upravni sud prema matičnoj luci broda ili zrakoplova

Visoki upravni sud odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda **upravnih sudova** i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba,
2. o **zakonitosti** općih akata,
3. o **sukobu nadležnosti** između upravnih sudova,
4. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

Visoki upravni sud odlučuje u vijeću od tri suca, osim o zakonitosti općih akata kada odlučuje u vijeću od pet sudaca.

PREDMET UPRAVNOG SPORA:

- ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (**upravni akt**) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek
- ocjena zakonitosti postupanja javnopravnog tijela iz područja **upravnog prava** kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke protiv koje nije dopušteno izjaviti redovni pravni lijek
- ocjena **zakonitosti propuštanja** javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovnom pravnom lijeku, odnosno da postupi prema propisu
- ocjena **zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja** upravnog ugovora
- ocjena zakonitosti općeg akta **jedinica lokalne i područne** (regionalne) **samouprave**, pravne osobe koja ima **javnu ovlast** i pravne osobe koja **obavlja javnu službu**

Upravni spor **ne može se voditi**:

- 1) u stvarima u kojima je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora
- 2) o pravilnosti pojedinačne odluke donesene primjenom slobodne ocjene javnopravnog tijela
- 3) protiv postupovne odluke javnopravnog tijela

STRANKE U UPRAVNOM SPORU SU:

1) *tužitelj*

- fizička ili pravna osoba koja smatra da su joj prava i pravni interesi povrijeđeni upravnim aktom, postupanjem javnopravnog tijela, propuštanjem...

- tužitelj može biti:

> **državno tijelo,**

> **osoba bez pravne osobnosti**

> **skupina osoba**

> **javnopravno tijelo** koje je sudjelovalo ili je trebalo sudjelovati u donošenju odluke, postupanja

ili upravnog ugovora

2) *tuženik*

- javnopravno tijelo koje je donijelo ili propustilo donijeti pojedinačnu odluku (upravni akt), postupilo ili propustilo postupiti (koje je strana upravnog ugovora)

3) *zainteresirana osoba*

- svaka osoba kojoj postupanjem, propuštanjem bla može biti povrijeđeno pravo ili pravni interes

- zainteresiranu osobu poziva sud po službenoj dužnosti ili na temelju prijedloga stranke

14. zahtjev za zaštitu zakonitosti = Nemrem naci u skripti

NAČELO ZAKONITOSTI

Propisana je dužnost poreznog tijela da zakonito utvrđuje sva prava i obveze iz porezno – pravnog odnosa. Porezno tijelo dužno je postupiti na zakonit način dok drugi načini nisu dozvoljeni (npr. postupanje u skladu s načelom pravičnosti).

15. žalba-kad na štetu žalitelja

16. odgoda ovrhe

ODGODA OVRHE – vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena.

Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za najdulje 6 mjeseci.

Ovrha se odgađa na temelju pisanog i obrazloženog ovršenikovog prijedloga koji podnosi mjesno nadležnom tijelu.

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

O odgodi ovrhe odlučuje čelnik tijela rješenjem, a može se odobriti:

- ako je protiv ovršne isprave podnijeta žalba
- ako je podnesen zahtjev za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
- ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu ili tužbu

17. ukidanje i poništavanje po pravu nadzora

* **Ukidanje** - akt se stavlja izvan snage na način da njegovo djelovanje nije moguće
- djeluje *ex nunc*, tj. ubuduće pa pravne posljedice koje je ukinuti akt proizveo do trenutka ukidanja

ostaju na snazi

* **Poništavanje** - stavlja se izvan snage sve pravne posljedice koje je taj akt ikada proizveo od trenutka stupanja na

snagu; poništavanje akta djeluje *ex tunc*, tj. unatrag

Razlikujemo:

- 1) poništavanje i ukidanje **nezakonitog rješenja**
- 2) ukidanje **zakonitog rješenja** kojim je stranka stekla neko pravo

➤ Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se poništiti i nakon isteka žalbenog roka, u *cijelosti* ili *djelomično*, iz sljedećih razloga:

- 1) ako ga je donijelo **nenadležno tijelo** ili je rješenje donijeto **bez** zakonom propisane **suglasnosti, odobrenja** ili **mišljenja** drugog javnopravnog tijela
- 2) ako je u istoj stvari **već donijeto pravomoćno** rješenje kojim je ta upravna stvar drukčije riješena

Također, u slučaju očite povrede materijalnih propisa, a nakon isteka žalbenog roka, može se poništiti ili ukinuti rješenje kojim je stranka stekla neko pravo, ovisno o prirodi upravne stvari te posljedicama koje bi nastale poništavanjem ili ukidanjem.

Nezakonito rješenje može se **poništiti** u roku 2 godine, odnosno **ukinuti** u roku 1 godine od dana dostave rješenja stranci.

➤ Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

Zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti, u *cijelosti* ili *djelomično*:

- 1) ako je to **dopušteno zakonom**
- 2) ako rješenje sadržava **pridržaj ukidanja**, a stranka nije ispunila obvezu iz rješenja ili je nije ispunila u zakonskom roku
- 3) ako je to potrebno zbog otklanjanja **teške** i **neposredne opasnosti** za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava, u kojem slučaju stranka ima pravo na nadoknadu stvarne štete

Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo.

Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo, može ga poništiti ili ukinuti drugostupanjsko tijelo.

Rješenje o poništavanju ili ukidanju akta donosi:

- > tijelo po službenoj dužnosti
- > na prijedlog stranke ili
- > na prijedlog ovlaštenog državnog tijela

Ako tijelo ne prihvati prijedlog, dužno je o tome izvijestiti podnositelja.

Protiv rješenja o poništavanju ili ukidanju dopuštena je **žalba** (rješenje donijelo prvostupanjnsko tijelo), odnosno **upravni spor** (rješenje donijelo drugostupanjnsko tijelo).

18. formula elastičnosti

1. **FORMULA ELASTIČNOSTI** – mjere usmjerene onemogućavanju poremećaja u gospodarstvu, odnosno uklanjanju njihovih posljedica. Propisima se unaprijed utvrđuju određene mjere koje treba poduzeti u domeni porezne politike i politike javnih prihoda i rashoda uopće kada dođe do određenih promjena u stopi zaposlenosti, razini cijena, visini društvenog proizvoda ili nekim drugim unaprijed utvrđenim agregatnim veličinama (npr. u slučaju povećanja razine cijena za 10% automatski će se povećati porezno opterećenje za određen postotak, odnosno smanjiti javni rashodi).

Formula elastičnosti omogućava da se skрати vremenski razmak između nastupa neželjene posljedice i djelovanja na nju. Prilikom utvrđivanja formule elastičnosti moguća su dva pristupa ako dođe do negativnih promjena u gospodarskom životu: 1. unaprijed propisati koje će mjere i u kojem intenzitetu vlada poduzeti da bi se postiglo smanjenje/anuliranje tih negativnih kretanja; 2. vlada se aktivno postavlja tako da sama izabire koje će od propisima utvrđenih mjera koristiti da bi time utjecala na zaustavljanje poremećaja u gospodarstvu.

19. fiskalna politika

Anticiklična fiskalna politika je politika države kojom se izmjenama u visini javnih prihoda i javnih rashoda utječe na smanjenje/povećanje ukupne potražnje i tako pridonosi uspostavljanju narušene/očuvanju postojeće ravnoteže. U vrijeme poremećaja ravnoteže između ukupne ponude i ukupne potražnje, kada je došlo do povećanja potražnje, država mora smanjiti svoju potražnju, a u vrijeme smanjenja potražnje, država mora povećati svoje rashode i tako utjecati na povećanje ukupne potražnje.

Promjene u vrsti i visini javnih prihoda i rashoda provode se primjenom sljedećih mjera:

2. **AUTOMATSKI UGRAĐENI STABILIZATOR*** – javni prihodi i javni rashodi koji automatski, bez neposrednog utjecaja države, reaguju na promjene u privatnoj sferi i time ublažavaju učinke promjena ukupne ponude i potražnje.

Najznačajniji je porez na dohodak kod kojeg se upotrebljava progresivna tarifa. Za gospodarskog rasta dolazi do povećanja dohotka gospodarskih subjekata i do povećanja potražnje. Zbog primjene progresivnih stopa povećava se porezno opterećenje poreznih obveznika brže nego se što iznosi povećanje njihovog raspoloživog dohotka, što utječe na stabilizaciju u gospodarstvu. U vrijeme depresije u gospodarstvu, primjena progresivnih stopa poreza na dohodak utječe na postotno brže povećanje javnih prihoda u odnosu na smanjenje raspoloživog dohotka.

U javnim rashodima ulogu automatskog stabilizatora imaju razna socijalna davanja, u prvom redu novčane naknade za nezaposlene. Za vrijeme recesije država isplaćuje veće iznose na ime socijalne pomoći što utječe na povećanje privatne potražnje, a samim time i na povećanje proizvodnje, a u vrijeme gospodarskog prosperiteta dolazi do smanjenja socijalnih davanja što će utjecati na ograničenje potražnje i djelovati u pravcu stabilizacije gospodarstva.

3. **FORMULA ELASTIČNOSTI** – mjere usmjerene onemogućavanju poremećaja u gospodarstvu, odnosno uklanjanju njihovih posljedica. Propisima se unaprijed utvrđuju određene mjere koje treba poduzeti u domeni porezne politike i politike javnih prihoda i rashoda uopće kada dođe do određenih promjena u stopi zaposlenosti, razini cijena, visini društvenog proizvoda ili nekim drugim unaprijed utvrđenim agregatnim veličinama (npr. u slučaju povećanja razine cijena za 10% automatski će se povećati porezno opterećenje

za određen postotak, odnosno smanjiti javni rashodi).

Formula elastičnosti omogućava da se skрати vremenski razmak između nastupa neželjene posljedice i djelovanja na nju. Prilikom utvrđivanja formule elastičnosti moguća su dva pristupa ako dođe do negativnih promjena u gospodarskom životu: 1. unaprijed propisati koje će mjere i u kojem intenzitetu vlada poduzeti da bi se postiglo smanjenje/anuliranje tih negativnih kretanja; 2. vlada se aktivno postavlja tako da sama izabire koje će od propisima utvrđenih mjera koristiti da bi time utjecala na zaustavljanje poremećaja u gospodarstvu.

4. DISKRECIJSKE MJERE FISKALNE POLITIKE – mjere koja nadležna državna tijela poduzimaju prema vlastitoj procjeni radi ostvarenja ekonomske stabilizacije ad hoc, tj. mjere koje nisu unaprijed utvrđene. Vrste i vrijeme primjene diskreციjskih mjera ovisi o vrsti i veličini poremećaja u gospodarstvu na koje se nastoji djelovati.

Potrebno je unaprijed utvrditi tko je nadležan utvrditi postojanje poremećaja, ali i tijelo koje će utvrditi potrebne mjere i vrijeme primjene. Što je vrijeme između nastupanja pojave i njenog uočavanja (**identifikacijski pomak**) kraće, i što je kraće vrijeme između trenutka kada je jasno da treba primijeniti određene mjere fiskalne politike i njihove primjene (**administrativni pomak**), to je veća mogućnost da će se djelovati tako da kretanja u gospodarstvu idu u željenom smjeru.

Obično su za poduzimanje diskreციjskih mjera ovlaštena izvršna tijela (vlada ili ministri) jer je parlamentu potrebno duže vrijeme za donošenje određene odluke. Međutim, izvršna tijela moraju naknadno tražiti odobrenje parlamenta za poduzete diskreციjske mjere ili je su poduzete mjere vremenski ograničene i sl.

DJELOVANJE FISKALNE POLITIKE NA EKONOMSKI RAST

Mjere fiskalne politike mogu biti usmjerene na dugoročno povećanje BDP-a i dohotka po stanovniku. U tom slučaju govorimo o ekonomskom rastu koji se mjeri postotnim povećanjem BDP-a u određenom vremenu. Mjerama fiskalne politike želi se postići ne maksimalna nego optimalna/primjerena stopa ekonomskog rasta. Maksimalna stopa ekonomskog rasta ostvaruje se pri punom korištenju svih faktora proizvodnje u idealnim uvjetima. Optimalna stopa ekonomskog rasta se ostvaruje kada se pri korištenju faktora proizvodnje vodi računa i o drugim ciljevima (npr. očuvanju okoliša).

Budući da se BDP povećava povećanjem faktora proizvodnje i/ili njihovim boljim korištenjem, među mjere fiskalne politike koje pridonose povećanju ekonomskog rasta treba ubrojiti sve one mjere koje utječu na povećanje proizvodnosti rada i bolje korištenje kapitala, koje pridonose tehničkom napretku i pozitivno djeluju na korištenje faktora proizvodnje.

DJELOVANJE FISKALNIH INSTRUMENATA NA ZAPOSLENOST I RAZINU CIJENA

Restriktivna ili kontraktivna fiskalna politika – mjerama koje su usmjerene na smanjenje prihoda i rashoda javnog sektora se želi spriječiti narušavanje odnosa u ponudi i potražnji, odnosno želi se uspostaviti ravnoteža u gospodarstvu.

Povećanje ukupne potražnje odrazit će se na povećanje cijena. Da bi se očuvala postojeća razina cijena, da bi se spriječilo narušavanje odnosa između ponude i potražnje, onemogućilo da dođe do neravnoteže između novčanih i robnih fondova potrebno je smanjiti ukupnu potražnju na tržištu tako da ona bude uskladena s ukupnom ponudom. Smanjenje ukupne potražnje provodi se smanjenjem transfernih davanja, smanjenjem nabavki države i naknada za učinjene usluge, povećanjem poreznog opterećenja.

Ekspanzivna fiskalna politika – mjerama fiskalne politike želi se potaknuti povećanje

globalne potražnje i uspostaviti ravnoteža u gospodarstvu.

Ako je ukupna potražnja na tržištu manja od ukupna ponude, cijene će se smanjiti. Da bi se očuvala postojeća ravnoteža između ponude i potražnje, država i druga javnopravna tijela će povećati ukupnu potražnju povećanjem javnih rashoda i smanjenjem javnih prihoda. Povećat će se mirovine i socijalna davanja, povećat će se broj zaposlenih u javnom sektoru, broj investicija, broj i vrste poreznih i drugih oslobođenja i olakšica, a smanjit će se porezno opterećenje i opterećenje pri plaćanju drugih dažbina kako bi se povećala ekonomska snaga poreznih obveznika.

Neutralna (konjunktorno neutralna) fiskalna politika – mjere države koje su usmjerene na očuvanje ili stabiliziranje pune zaposlenosti, odnosno postojeće ponude i potražnje pri postojećoj razini cijena.

Kod primjene fiskalnih mjera restriktivne i ekspanzivne fiskalne politike države susrećemo se s djelovanjem multiplikatora i akceleratora.

Multiplikator javnih rashoda je broj koji pokazuje koliko se povećava/smanjuje dohodak kad se povećavaju/smanjuju rashodi javnog sektora. Taj broj odražava recipročnu vrijednost granične (marginalne) sklonosti štednji.

Multiplikator s pozitivnim predznakom – npr. zbog povećanja broja javnih radova povećat će se broj zaposlenih koji primaju dohodak i pojavljuju se ne tržištu kao kupci roba i usluga; povećanja potražnja dovodi do veće proizvodnje što dovodi do angažiranja nove radne snage koja stvara novu ekonomsku snagu i utječe na povećanje potražnje.

Multiplikator s negativnim predznakom – npr. mjerama porezne politike povećava se porezno opterećenje koje dovodi do smanjenja raspoložive ekonomske snage i smanjenja potražnje za dobrima i uslugama na tržištu što dovodi do smanjenja proizvodnje, smanjenja zapošljavanja, manje ekonomske snage proizvođača i zaposlenih što utječe na smanjenje potražnje.

Akcelerator označava odnos između vrijednosti neto investicija javnog sektora i povećanja potražnje. Jednokratni dodatni rashodi javnog sektora potiču i ubrzavaju aktivnost gospodarskih subjekata i uspostavljaju parcijalnu ravnotežu. Jednokratni dodatni javni rashodi imaju ulogu zamašnjaka koji se jedanput pokrenut pokreće sam. To djelovanje se naziva inducijarno djelovanje javnih rashoda ili tercijarno djelovanje javnih rashoda.

DJELOVANJE FISKALNE POLITIKE NA PRERASPODJELU DOHOTKA I IMOVINE

Razlike u visini dohotka mogu se smanjiti tako da se uspostave društveno prihvatljive razlike:

- a) oporezivanjem dohotka primjenom progresivnog oporezivanja
- b) raznim oslobođenjima i olakšicama kod direktnih poreza
- c) diferenciranim oporezivanjem pojedinih dijelova dohotka tako da onaj čija je ekonomska snaga veća postotno snosi i veći teret.

Preraspodjela dohotka može se obaviti i putem javnih rashoda (stipendije i razna socijalna davanja).

Mjerama fiskalne politike može se izvršiti i preraspodjela imovine (porez na nasljedstva i darove, realno oporezivanje imovine određene visine). Češće su mjere kojima se olakšava i potiče stjecanje imovine onima koji je nemaju, odnosno nisu vlasnici imovine (razne mjere štednje, porezne olakšice kojima se olakšava rješavanje stambenih problema i formiranje imovine).

20. proračunska dvanaestina

metoda proračunskih dvanaestina - polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg

21. načelo specijalizacije proračuna

Načelo specijalizacije proračuna obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Specijalizacija:

- Kvantitativna – određen iznos(odstupanje bi dovelo u pitanje kontrolu parlamenta nad vladom)
- Kvalitativna – u određene svrhe (parlament obvezuje vladu na zakonsku vezanost za sadržaj proračuna)
- Vremenska – u utvrđenom vremenu

22. pravna priroda proračuna

23. eskont-reeskont

24. kompenzatorna progresija

Kompenzatorna progresija je kad je progresivnim stopama ublaženo, odnosno uklonjeno regresivno djelovanje posrednih poreza

a) DJELOMIČNA

- kad se primjenom progresivnih stopa samo smanjuje regresivno djelovanje posrednih poreza (i dalje je oporezivanje regresivno)

b) POTUPUNA

- kad se primjenom progresivnih stopa anulira regresivan učinak posrednih poreza

28. financijsko izravnavanje

Suvremene države karakterizira postojanje najmanje dvije, a često i više razina teritorijalnog organiziranja. Danas je usvojen stav da je postojanje više razina teritorijalnog organiziranja imperativ općeg državnog ustrojstva jer je takva organizacija potrebna da bi država na zadovoljavajući način odgovorila zahtjevu za zadovoljenjem različitih potreba koje se javljaju u suvremenim društvima. Jedan od najvažnijih problema vezanih uz koncepciju postojanja različitih razina teritorijalnog organiziranja je pitanje uređenja njihovih međusobnih financijskih odnosa. Način financiranja i iznosi novčanih sredstava, s jedne strane, određuju način i stupanj zadovoljenja javnih potreba u pojedinim teritorijalnim jedinicama, a s druge strane, determiniraju ukupnost odnosa među njima.

29. zaduženje jedinica lok. samouprave

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je općina, grad i županija, čija tijela obavljaju funkcije, izvršavaju zadaće i donose programe propisane zakonom i odlukama za što se sredstva osiguravaju u njihovom proračunu.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski fondovi mogu sklapati kreditne poslove s inozemstvom.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati:

- 1) uzimanjem kredita
- 2) uzimanjem zajmova

3) izdavanjem vrijednosnih papira (samo na temelju zakona)

30. Nesavršena javna dobra

Nesavršena javna dobra su praktično najvažnija javna dobra kojima se neposredno pružaju dobra i usluge od strane javnog sektora.

Njih karakterizira **načelo neisključivanja i nekonkurentski karakter u potrošnji**

Međutim, dok je kod čistih javnih dobara mogućnosti njihovog korištenja jednaka za sve građane, to načelo ne vrijedi za nesavršena javna dobra.

Mogućnost korištenja nesavršenih javnih dobara ograničena je zbog sljedećih aspekata:

- **geografskog položaja** nekog javnog dobra (mogućnost korištenja ulice ovisit će o njenoj blizini pojedincu)
- zbog **komplementarnosti** određenog javnog dobra s privatnim dobrima (mogućnost korištenja ulice može ovisiti o tome ima li određena osoba auto ili ne)

31. doprinosi

Pravni izvori:

- Zakon o doprinosima
- Pravilnik o doprinosima
- Zakon o mirovinskom osiguranju
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

U RH imamo dvije vrste socijalnih osiguranja/doprinosi:

1. obvezna
2. dobrovoljna

VRSTE OBVEZNIH DOPRINOSA

1. obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,
2. obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje,
3. obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
4. osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Temeljno načelo zakona: načelo plaćanja doprinosa za unaprijed određena prava

(doprinos za zapošljavanje će plaćat onaj u radnom odnosu kod poslodavca, obrtnik ne)

OBVEZNICI DOPRINOSA

1. OBVEZNIK DOPRINOSA

- osiguranik ili druga pravna odnosno fizička osoba ili poslovni subjekt kojem je propisana obveza doprinosa, obveza utvrđivanja, odnosno obračunavanja ili plaćanja doprinosa ili izvješćivanja

2. OBVEZA DOPRINOSA

a) u užem smislu

- teret što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti za svoje osobno osiguranje ili što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti u korist druge osobe – osiguranika

b) u širem smislu

- druge obveze, odnosno postupci: obračunavanje obveze, plaćanje nastale obveze te izvješćivanje o nastaloj obvezi doprinosa

32. fondovi / vrste fondova

Fondovi su posebni instrumenti financiranja javnih potreba po kojem se prikupljena sredstva s naslova javnopravnih prihoda upotrebljavaju za financiranje unaprijed utvrđenih izdataka.

Može se reći da su to specijalizirani proračuni. U pravilu, **nemaju trajnu funkciju** i kad ispune zadatak, prestaju s radom.

Mogu se klasificirati prema tome:

- tko ih osniva
- imaju li svojstvo pravne osobe
- načinu korištenja sredstava (vraćaju li se ili ne)

a) PRORAČUNSKI FONDOVI

- osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba iz nadležnosti države, a sredstva za te fondove osiguravaju se iz proračuna

- njihovo poslovanje je u izravnoj nadležnosti državnog organa

b) IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI

- osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba izvan neposredne nadležnosti državnih organa - imaju svoje vlastite prihode

- imaju svojstvo pravne osobe i organe upravljanja

33. korisničke naknade

Korisnička naknada je plaćanje za učinjenu uslugu ili za korištenje komunalnih dobara ili objekata koji nisu industrijske prirode (npr. usluge električne energije, plina, vodovoda, odvodnje, sakupljanja otpada, itd.)

Vrste korisničkih naknada

1. **Pristojbe** = naplaćuju niže razine vlasti za izdavanje različitih dokumenata i dozvola (npr. dokumenti potrebni za sklapanje braka ili dozvola za upravljanje motornim vozilima) ili za pružanje određenih usluga (npr. registriranje, umnožavanje). Naplaćuju se individualiziranim subjektima koji traže određenu dozvolu ili uslugu i predstavljaju cijenu za rad tijela niže razine vlasti.
2. **Cijene korištenja komunalnih dobara i objekata** = niže razine vlasti naplaćuju kao naknadu za korištenje komunalnih dobara subjektima koji se kao korisnici mogu individualizirati što se tiče učinjenog troška (npr. cijene električne energije, plina, vodoopskrbe) ili cijenu za korištenje objekata koji su u vlasništvu decentraliziranih jedinica (npr. sportskih objekata) od strane individualiziranih subjekata.
3. **Komunalne naknade** = izvor prihoda kojim se osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih djelatnosti kod koji ne postoji mogućnost realne individualizacije njihovih troškova na korisnike (npr. održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja ili javne rasvjete).

4. **Posebni porezi na temelju ostvarene konkretne koristi** = njihovi obveznici su osobe za koje se pretpostavlja da upravo one imaju određenu konkretnu korist od realizacije određenog projekta neke teritorijalne jedinice (npr. izgradnja nekog infrastrukturnog objekta koji uzrokuje porast vrijednost nekretnine određene osobe). Najčešće se javlja kao imovinski porez.

Pitanje cijene korisničkih naknada

Javni prihod svrstani pod naziv 'korisničke naknade' su naknade za **konkretnu pojedinačnu uslugu** i u tom se smislu razlikuju od poreza koji su u pravilu nedestinirani prihodi.

Korisničke naknade bi trebale održavati puni trošak usluge, uključujući proizvodnju, održavanje i distribuciju, konkretizirano to znači da visina korisničkih naknada treba biti određena graničnim troškovima i razinom potražnje. Još je konkretnije prisutan stav da bi javna komunalna trgovačka društva naplatom cijene svojih usluga trebale ostvariti određeni višak prihoda nad rashodima kako lokalna jedinica manjak prihoda ne bi morala pokrivati iz proračunskih sredstava. Nerealno niske cijene komunalnih usluga stimuliraju neracionalnu potrošnju.

Ekonomske najopravdanija metoda kalkulacije cijena – na osnovi graničnih troškova, gotovo se nigdje ne primjenjuje.

Metode kalkulacije koje se primjenjuju mogu se podijeliti u dvije skupine:

- kalkulacije na osnovi računovodstvenih troškova (naplata po varijabilnim troškovima, naplata djelomičnog pokrivanja troškova, naplata u visini punih troškova)
- kalkulacije koje nemaju veze s troškovima (naknada uobičajene naknade, naknada u ovisnosti o potražnji)

34. javna poduzeća

Javnim poduzećima obično se smatraju poduzeća kod kojih javna vlast posjeduje sve ili većinu dionica (više od 50%) ili je vlasnikom neke druge vrste trajnog kapitala poduzeća. U tim slučajevima javna vlast vrši kontrolu nad svim bitnim aspektima poslovanja poduzeća. Javna poduzeća se obično formiraju zbog tržišnih neuspjeha.

Ovaj oblik financiranja javnih potreba pretežito se danas koristi u oblasti krupne gospodarske te komunalne (urbane) infrastrukture.

36. Konsolidacija zajma

- financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu, kojima su bili predviđeni različiti uvjeti, jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima

- pretvaranje letećih dugova u zajmove s dužim rokom otplate ili
- pretvaranje vremenski ograničenog zajma u rentni zajam

Može biti motivirana:

- a) razlozima praktičnosti (pojednostavljenje postupka otplate zajma)
- b) nastojanjem da dužnik za sebe ostvari određene pogodnosti (olakšanje tereta javnog duga)

37. **porezno-dužnički odnos – ima već zapisano u pitanjima**

38. porezni postupak

ŽALBA:

- Prvostupanjsko tijelo može ispitivati formalnopravne pretpostavke žalbe te ju odbaciti ako nisu ispunjene
- Također može izmijeniti akt (ako utvrdi da je žalba osnovana, da je bilo propusta u postupku koji utječu na rješenje, da su utvrđene nove činjenice koje utječu na rješenje, da je žalitelju trebalo biti omogućeno sudjelovanje te da žalitelj nije sudjelovao u postupku ali to nesudjelovanje opravdava u žalbi) tj. donijeti novi kojim mijenja stari akt
- Prvostupanjsko tijelo ne može odbiti žalbu
- Drugostupanjsko tijelo može odbaciti (ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke) žalbu te odlučivati o njenoj osnovanosti
- Po tom pitanju može odbiti žalbu, poništiti ili izmijeniti rješenje
- Odbija žalbu ako je postupak pravilno proveden te je rješenje pravilno i zakonito, ako je bilo nedostataka ali oni nisu takve prirode da utječu na ishod rješenja te ako je rješenje utemeljeno na zakonu ali ne na onim odredbama navedenim u rješenju
- Poništiti će akt ako je došlo do nepravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, povrede pravila postupka, povrede materijalnog prava ili je izreka nejasna tj. proturječi obrazloženju

SKRAĆENI POSTUPAK:

- Porezno tijelo nadležno je neposredno donijeti rješenje ako je obveznik u poreznoj prijavi učinio dostupnima činjenice koje su temelj za utvrđivanje stanja, ako su činjenice za utvrđivanje stanja poznate poreznom tijelu ili su općepoznate
- Te ako se stanje utvrđuje temeljem podataka iz službenih evidencija kojima tijelo raspolaže a pritom nije potrebno posebno saslušanje stranke za zaštitu njenih prava i interesa

UPRAVNI SPOR:

- Prvostupanjsko tijelo (upravni sudovi) odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, postupanja javnopravnih tijela te upravnim ugovorima i njihovom izvršenju, odlučuju o tužbama zbog propusta djelovanja javnopravnog tijela te u drugim slučajevima propisanim zakonom
- Drugostupanjsko tijelo (Visoki upravni sud) odlučuje o žalbama na presude upravnih sudova, o sukobu nadležnosti upravnih sudova, o zakonitosti općih akata i drugih stvari propisanih zakonom

Opći porezni zakon

Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

à opći propis (lex generalis)

à posebni propis (lex specialis) u odnosu prema Zakonu o općem upravnom postupku

OBLICI JAVNIH DAVANJA

Javna davanja u smislu ovoga Zakona jesu **porezi i druga javna davanja**

Porezi su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom

utvrđenih javnih izdataka; porezi se ne smatraju povremenim davanjima drugim javnim davanjima smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela

POREZNO TIJELO

Porezno tijelo jest tijelo državne uprave, tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza.

38. OSNOVNA NAČELA POREZNOG POSTUPKA

Načelo zabrane povratne primjene – u postupku se primjenjuju oni propisi koji su na snazi u vrijeme nastanka činjenica

Načelo zakonitosti – porezno tijelo dužno je zakonito utvrđivati sva prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa

Načelo traženja istine – utvrđivanje svih činjenica koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke

Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja obveze – omogućen jednostavan pristup informacijama

Načelo upotrebe jezika i pisma – službeno hrvatski + latinično pismo (u nekim JLSP može biti uveden i drugi jezik + ćirilično pismo)

Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika – mora mu biti omogućeno da u postupku zaštiti svoja prava i interese

Načelo čuvanja porezne tajne – čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka

Načelo postupanja u dobroj vjeri – svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom

Načelo gospodarskog pristupa – činjenice se utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti

Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme – ako se jednim poslom prikriva drugi pravni posao, kao osnova za utvrđivanje obveze uzet će se prikriveni posao

40. porezno savjetništvo

41. Različiti pristupi pravnom uređenju poreznog savjetništva

- postoje 3 načelna pristupa:

1. puna pravna uređenost
2. djelomična pravna uređenost
3. pravno neuređen model

à davanje stručne pomoći i pružanje brojnih drugih popratnih usluga u poreznim pitanjima

3. otuđenje nekretnina - što je dohodak, oslobođenja

Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos

Dohodak je razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.

Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

Neće se oporezivati:

- ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji
- ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave (iznimno hoće ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina)
- ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji
- između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava

5. posebni porezi na promet

6. porez na promet nekretnina

PRAVNA OSNOVA

- > *Zakon o porezu na promet nekretnina*
- > *Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica*
- > *Zakon o društveno poticanoj stanogradnji*

7. PREDMET OPOREZIVANJA **poreza na promet nekretnina**

promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba)

Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

POREZNI OBVEZNI je stjecatelj nekretnine

POREZNA OSNOVICA poreza na promet nekretnina

Osnovica poreza na promet nekretnina je **tržišna vrijednost** nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, odnosno **cijena nekretnine** koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze

POREZNA STOPA

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%. (po novom je 4%)

7. rok za proglašenje poreznog akta ništavim

Oglašavanje rješenja ništavim

Oglašavanje poreznog rješenja ništavim moguće je samo u izričito navedenim zakonskim slučajevima:

1. ako je rješenje donijeto iz sudske nadležnosti
2. ako je donijeto u stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
3. ako njegovo izvršenje nije stvarno ili pravno moguće
4. ako se njegovim izvršenjem čini kazneno djelo
5. ako je donijeto bez prethodnog zahtjeva stranke, a na koje stranka nije

naknadno, izričito ili prešutno, pristala

6. ako sadržava nepravilnosti koja je po izričitoj zakonskoj odredbi razlog za ništavost rješenja

Postupak se može pokrenuti:

- > po službenoj dužnosti ili
- > na prijedlog stranke

à bez vremenskog ograničenja

Rješenje oglasiti ništavim ima ovlast **tijelo koje ga je donijelo** ili **koje obavlja nadzor nad tim tijelom**.

Protiv rješenja o oglašavanju akta ništavim dopuštena je **žalba** (rješenje donijelo prvostupajsko tijelo), odnosno **upravni spor** (rješenje donijelo drugostupajsko/nadzor tijelo).

Ništavno rješenje nema pravni učinak te se u slučaju oglašavanja rješenja ništavim, **poništavaju i svi pravni učinci** tog rješenja (*ex tunc*), a imovina stečena bez pravne osnove vraća se sukladno propisima građanskog prava.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez u sljedećim slučajevima:

- a) za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima,
- b) za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

6. dohodak od financijske imovine u Hr

Porez na dohodak od financijske imovine

- fizička osoba može višak sredstava iznad iznosa koji joj je potreban za zadovoljenje životnih potreba uložiti u ostvarenje dohotka od financijske imovine

Porezni obveznik - primatelj dividendi i kamata

Porezna osnovica - podudara se s poreznim dobrom – iznos isplaćene dividende i kamate

Izdaci i osobni odbitak – nisu priznati jer se osnovica i dobro podudaraju

Porezna stopa – proporcionalna

Tehnika ubiranja – po odbitku

8. Wagnerova načela oporezivanja, nabrojiti, plus navesti posebno koja su ekonomska politička

I. FINANCIJSKOPOLITIČKA načela oporezivanja

- izdašnost (dostatnost)
- prilagodljivost (elastičnost)

II. EKONOMSKOPOLITIČKA

- izbor poreznog izvora
- izbor poreznog oblika

III. SOCIJALNOPOLITIČKA

- univerzalnost (sveobuhvatnost) porezne obveze

- ravnomjernost u oporezivanju

IV. POREZNOTEHNIČKA (administrativna)

- određenost porezne obveze
- ugodnost plaćanja poreza
- jeftinoća ubiranja poreza

6. Što čini Poreznu upravu? / ustrojstvo porezne uprave

Ustrojstvo Porezne uprave čine:

1) SREDIŠNJI URED

- obavlja upravne i druge stručne poslove opće prirode u smislu koordiniranja i sustavnog praćenja poreznih i drugih propisa iz djelokruga pojedinih službi:
 - predlaganje promjena porezne politike te poreznih i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitog ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
 - prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima te danim oslobođenjima i olakšicama
 - koordinira i nadzire rad područnih ureda i ispostava
 - nadzire provođenje ovršnog postupka
 - prati zakonitost i pravilnost primjene poreznih propisa
 - provodi inspekcijski nadzor
 - pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama
 - izgrađuje i razvija porezni informacijski sustav
 - organizira stručno usavršavanje svih službenika Porezne uprave

2) PODRUČNI UREDI

- obavljaju konkretne poslove provedbene naravi kao što je:
 - zaprimanje poreznih prijava, praćenje naplate
 - utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti pojedinih poreznih prijava
 - utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju
 - provođenje inspekcijskog nadzora
 - provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja itd.

3) ISPOSTAVE PODRUČNIH UREDA

7. Koje je tijelo na vrhu Porezne uprave?

- središnji ured za drugostupanjski upravni postupak)4

8. Koje je drugostupanjsko tijelo u poreznom postupku? Koja su njegova ovlaštenja?

16. Što je naknada učinaka prelijevanja?

17. Koji su razlozi za poništavanje poreznog akta ništavnim?

20. Gradilište (u vezi s tuzemnom poslovnom jedinicom)

21. Status zastupnika, što čini njegov status?

22. Koju situaciju regulira smjernica o društvu roditelju i supsiuariji?

24. Razlozi ništavosti poreznog rješenja (ima ih 6)

Oglašavanje poreznog rješenja ništavnim moguće je u izričito navedenim zakonskim slučajevima:

1. ako je rješenje donijeto iz sudske nadležnosti
2. ako je donijeto u stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
3. ako njegovo izvršenje nije stvarno ili pravno moguće
4. ako se njegovim izvršenjem čini KD
5. ako je donijeto bez prethodnog zahtjeva stranke, a na koje stranka nije naknadno, izričito ili prešutno, pristala
6. ako sadržava nepravilnosti koja je po izričitoj zakonskoj odredbi razlog za ništavost rješenja

28. Mijenjanje i poništavanje upravnog akta u vezi s upravnim sporom?

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu (Upravnom sudu u roku 30 odnosno 60 dana) može do okončanja upravnog sporaponištiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

Takvo postupanje poreznog tijela dopustivo je uz 2 zakonska uvjeta:

- da se time otklanja nezakonitost rješenja
- da se time porezni obveznik ne dovodi u lošiji položaj

I. o donošenju novog rješenja porezno tijelo dužno je obavjestiti poreznog obveznika, tj. tužitelja i nadležan sud

II. zatim je sud dužan pozvati tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi te u kojem opsegu (odnosno proširuje li tužbu na novi akt)

a) ako je tužitelj zadovoljan ili ne da izjavu u propisanom roku – sud donosi rješenje o obustavljanju postupka

b) ako porezni obveznik izrazi nezadovoljstvo novim rješenjem – sud nastavlja postupak

29. Naknade kao izvor prihoda? Nešto o decentraliziranim jedinicama....

1. strukturu uprave

2. ovlaštenja ispostava područnih ureda
3. postupanje prvostupajnskog kod žalbe
4. poništavanje i ukidanje kod upravnog spora
9. prestanak prava iz porezno-dužničkog odnosa
10. pretpostavke prebijanja
11. javno privatno partnerstvo

1. sustavi raspodjele poreznih ovlaštenja
2. prihodi proračunu EU
3. ciljevi i svrhe zaduživanja
8. načelo gospodarske biti (uvijek se oporezuje dodana vrijednost)
9. drugostupajnsko tijelo u poreznom postupku i kad odbacuje žalbu
10. koji zakoni uređuju zaduženje države
13. upravni sudovi (o čemu odlučuju)
14. izvanredni pravni lijekovi (nabrojati i objasniti mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom)
22. drugostupajnski upravni sud i njegove ovlasti

25. načela proračuna i posebno načelo specijalizacije

- a) **načelo godišnje periodičnosti proračuna** – proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.
- b) **načelo proračunske ravnoteže** – nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit se prenosi u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) **načelo jedinstva** – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) **načelo univerzalnosti** – svi prihodi su nenamjesni i proračun je bruto proračun
- e) **načelo specifikacije** – sva sredstva moraju imati određenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) **načelo jedinice obračuna** – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti euro
- g) **načelo proračunske točnosti** - u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) **načelo transparentnosti** – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) **načelo razumnog financijskog upravljanja** – proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnost i učinkovitosti

29. razlika između izvanrednih i redovnih pravnih lijekova

30. kakav je žalba pravni lijek (devolutivan, suspenzivan... i što to znači)

ŽALBA

- 1) redoviti pravni lijek

- njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata

- 2) devolutivni pravni lijek

- o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt

- 3) suspenzivni pravni lijek

- odgađa izvršenje rješenja

Žalba može biti podnesena:

1. protiv poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa
 2. protiv rješenja donesenog u prvostupanjskom poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
 3. u slučaju tzv. šutnje (porezne) administracije, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u propisanom roku (primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
- > taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave
- Žalbeni rok i pravni učinak žalbe - u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta

34. opći proračun

Opći proračun je središnji proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

39. temelj ovrhe

Ovršna i vjerodostojna isprava pravni su temelj ovrhe.

1. Načelo zabrane povratne primjene propisa

U postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje.

- zabranjeno je retroaktivno djelovanje propisa
- zabranjena je primjena propisa koji su bili na snazi prije nastanka porezno relevantnih činjenica

2. Načelo zakonitosti

Propisana je dužnost poreznog tijela da zakonito utvrđuje sva prava i obveze iz porezno – pravnog odnosa. Porezno tijelo dužno je postupiti na zakonit način dok drugi načini nisu dozvoljeni (npr. postupanje u skladu s načelom pravičnosti).

3. Načelo traženja istine

Porezno tijelo dužno je utvrđivati sve činjenice koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke pri čemu je s jednakom pažnjom dužno utvrditi sve one činjenice koje idu u prilog poreznog obveznika. Porezno tijelo određuje koje će radnje biti poduzete u postupku i u kojem opsegu. Porezno tijelo dužno je upozoriti sudionike porezno – pravnog postupka na njihova prava i obaveze u postupku. Porezno tijelo treba porezne obveznike poticati na podnošenje poreznih prijava.

4. Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja porezne obveze

Poreznim obveznicima treba se omogućiti jednostavniji pristup informacijama koje su relevantne za oporezivanje i to putem suvremenih tehnoloških rješenja.

5. Načelo upotrebe jezika i pisma

U RH u službenoj uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama, uz hrvatski jezik i latinično pismo, u službenu uporabu može biti uveden i koji

drugi jezik te ćirilćno ili drugo pismo. Postoji mogućnost da porezni obveznik preda ispravu na jeziku i pismu koji nisu u službenoj upotrebi kod poreznog tijela pa u tom slučaju porezno tijelo određuje rok u kojem porezni obveznik mora dostaviti ovjereni prijevod isprave na službeni jezik i pismo.

6. Naćelo prava na oćitovanje poreznog obveznika

Poreznom obvezniku mora biti omogućeno pravo da u poreznom postupku zaštiti svoja prava i interese pa porezno tijelo mora tom poreznom obvezniku omogućiti oćitovanje o ćinjenicama i okolnostima bitnim za donošenje poreznog akta. To je njegovo pravo, ali ne i obaveza.

7. Naćelo ćuvanja porezne tajne

Porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu ćuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku kao i sve druge podatke s kojima raspolaže u vezi s postupkom. (svrha: saćuvati privatnu i poslovnu sferu poreznog obveznika).

Ovo naćelo nije apsolutno, postoje izuzeci:

- podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV –a (podaci od javnog interesa)
- podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja vlastite ili tuće obveze PDV –a (prijevarne radnje se ne prikrivaju)

8. Naćelo postupanja u dobroj vjeri

Postupanje u dobroj vjeri znaći svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom. Ministar financija donosi pravilnik u kojem propisuje posebno naćin postupanja u dobroj vjeri za porezna tijela i porezne obveznike.

9. Naćelo gospodarskog pristupa

Porezne ćinjenice utvrćuju se prema njihovoj gospodarskoj biti. Prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri ćemu je formalno – pravni aspekt manje bitan. Može se oporezivati dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove.

10. Naćelo sprjećavanja zloupotrebe pravne forme

Ako se prividnim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, tada je osnova za utvrćivanje porezne obveze prikriveni pravni posao. Kako porezna obveza ovisi o formi nekog pravnog posla, porezni obveznik moće pravni posao koji doista misli sklopiti prikriti nekim drugim pravnim poslom koji za njega ima povoljnije porezne posljedice. Porezna administracija ovlaštena je radi sprjećavanja takve zlouporabe zanemariti takav pravni posao, odnosno smatrati ga sklopljenim u pravnoj formi koja je odraz stvarne namjere osobe koja je zainteresirana sklopiti taj pravni posao, tj. u formi prikrivenog pravnog posla.

11. Prestanak porezno – dućnićkog odnosa

Prava i obveze iz porezno – dućnićkog odnosa prestaju plaćanjem, prijebojom, otpisom i drugim slućajevima odrećenim OPZ- om . Prava prestaju i zastarom. Porezno tijelo po službenoj dućnosti mora voditi računa o nastupu zastare.

12. Povrat u prijašnje stanje

Ako je porezni obveznik iz opravdanih razloga propustio izvrćiti neku radnju u roku i zbog

tog propuštanja trpi posljedicu, dopustiti će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje. Zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od 8 dana od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (objektivni rok) ili od dana kad je porezni obveznik saznao za takav razlog (subjektivni). Razlozi kojim se zahtjev obrazlaže moraju se učiniti barem vjerojatnima. O zahtjev odlučuje porezno tijelo zaključkom te protiv njega nije dopuštena žalba, osim ako je zahtjev za povrat podnesen zbog propuštenog roka za žalbu na porezno rješenje.

Nakon isteka roka od 3 mjeseca od propuštenog roka, porezni obveznik ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je prije isteka tog roka bio spriječen višom silom.

13. Pojam poreznog nadzora

Porezni nadzor je dio porezno – pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih subjekata. Porezni nadzor je poseban oblik upravnog odnosno inspekcijskog nadzora.

Bitna obilježja inspekcijskog nadzora, koja su svoj odraz našla i u poreznom nadzoru su:

- inspektor pokreće porezni nadzor po službenoj dužnosti
- porezni nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom njegova izvršenja
- inspekcijski nadzor ima karakter uviđanja
- teret dokaza u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u žalbenom postupku.

U inspekcijskom nadzoru rokovi za žalbu su kraći, dok u poreznom vrijede opći zakonski rokovi kao i u poreznom postupku.

14. Normativna osnova poreznog nadzora

Temeljne postavke poreznog nadzora uređene su : Općim poreznim zakonom, Zakonom o Poreznoj upravi, Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o sustavu državne uprave te pojedinačnim poreznim zakonima (Zakon o porezu na dohodak, PDV). Tim propisima uređen je obuhvat postupka, objekt nadzora, vrste nadzora, ovlaštene radnje nadzornika te pravni lijekovi.

15. Ovlaštene osobe za provođenje poreznog nadzora

Osobe koje su ovlaštene provoditi porezni nadzor mogu se podijeliti u dvije skupine:

1. osobe normirane zakonom:

- a) porezni revizori
- b) porezni inspektori

Inspektori imaju posebnu iskaznicu kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti pa se tako inspektori prije poreznog nadzora moraju predstaviti poreznom obvezniku predočenjem službene iskaznice. Inspektor ima pravo i dužnost u skladu sa zakonom i drugim propisima poduzimati upravne i kaznene mjere

- o izvršenom pregledu sastaviti zapisnik u koji će se unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naredene radnje i mjere
- narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka ostavljajući rok koji mora biti primjeren prirodi izvršenja obveze, ako nije zadan prekluzivni rok
- podnijeti prijavu / optužni prijedlog nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela ili

prekršaja

- poduzeti druge mjere odnosno obaviti i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten
 - c) drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora
2. druge stručno osposobljene osobe – može ih ovlastiti čelnik poreznog tijela

16. Dopustivost poreznog nadzora

Prosudba dopustivosti poreznog nadzora temelji se na 2 čimbenika:

a) IZBORU POREZNOG OBVEZNIKA

Porezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnim za oporezivanje.

Nedopuštanje obavljanja poreznog nadzora predstavlja porezni prekršaj za koji je predviđena novčana kazna. Na odluku poreznih tijela kod kojih će se poreznih obveznika obavljati porezni nadzor, porezni obveznik ne može utjecati.

Porezna tijela dužna su voditi računa o poreznoj snazi poreznih obveznika te objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika. Prednost imaju veliki poduzetnici i povezane osobe.

b) VREMENU POREZNOG NADZORA

Porezni nadzor može se obaviti za ono razdoblje oporezivanja u kojem nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze. Pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu.

Apsolutni rok zastare je 6 godina od dana kad je ona prvi put počela teći.

17. Premet poreznog nadzora

Predmet poreznog nadzora može biti provjera:

- a) jednog ili više vrsta poreza
- b) činjenica koje nisu u izravnoj vezi s gospodarskom djelatnošću poreznog obveznika, ali samo ako je poduzetnik fizička osoba
- c) odnosa bitnih za oporezivanje između članova društva i samog društva ako je riječ o nadzoru društva kapitala ili društva osoba

18. Obavijest o poreznom nadzoru

Porezni nadzor započinje dostavljanjem obavijesti poreznom obvezniku najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno, obavijest je moguće predati neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana ugrozilo svrhu nadzora. Obavijest o početku poreznog nadzora je porezni akt. Mora se dostaviti osobnom dostavom, prema mjestu dostave (prebivalište, uobičajeno boravište, sjedište, radno mjesto), sudionicima poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

Obavijest o početku poreznog nadzora izdaje se u pisanom obliku te sadrži:

- 1. naziv poreznog tijela, datum i broj poreznog akta
- 2. ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika kojemu se upućuje
- 3. pravni i činjenični temelj
- 4. predmet poreznog nadzora ili druge radnje koje će se provesti

5. razdoblje koje je predmet poreznog nadzora
6. datum početka
7. obvezu sudjelovanja poreznog obveznika u postupku te pravne posljedice zbog ometanja ili odbijanja poreznog nadzora
8. potpis ovlaštene osobe

19. Tijek poreznog nadzora

Prilikom provođenja samog nadzora porezna tijela dužna su voditi računa o 2 načela:

- a) Načelo objektivnosti – zahtjeva obavljanje poreznog nadzora jednakom pozornošću u pogledu svih činjenica (kako onih na štetu, tako i u korist poreznog obveznika)
- b) Načelo proporcionalnosti – znači da se porezna tijela trebaju usmjeriti na bitne činjenice te trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru

20. Sudionici ovrhe

a) OVRHOVODITELJ

- osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine ili osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti

U ulozi ovrhovoditelja pojavljuje se i porezno tijelo koje provodi ovrhu.

Iznimno, ovrhu nad nekretninom provodi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela, a na prijedlog Državnog odvjetništva.

b) OVRŠENIK

- osoba protiv koje se tražbina ostvaruje

U poreznom postupku ovršenik je porezni obveznik ili njegov jamac od kojeg se naplaćuje porezni dug (obveza jamstva prestaje kada se porezni dug naplati u cijelosti).

21. Rješenje o ovrsi

Na temelju vjerodostojne i ovršne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje koje mora sadržavati:

1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje
2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju
3. predmet ovrhe
4. način provođenja ovrhe
5. troškove ovrhe
6. uputu o pravnom lijeku

Rješenje o ovrsi doneseno **na temelju ovršne isprave** – može se podnijeti **žalba u roku od 8 dana** od dana dostave rješenja; žalba ne odgađa izvršenje rješenja o ovrsi (nema suspenzivni učinak); žalbom se ne može pobijati zakonitost ovršne isprave

Rješenje o ovrsi doneseno **na temelju vjerodostojne isprave** – može se podnijeti samo **prigovor** (remonstrativni pravni lijek) **u roku od 8 dana** od dana dostave rješenja; prigovor odgađa rješenje o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru (suspenzivni učinak); na rješenje o prigovoru dopušten je dopunski pravni lijek, odnosno podnošenje žalbe u roku od 8 dana, ali žalba ne odgađa izvršavanje rješenja o ovrsi

22. Provedba ovrhe

Ovrha u poreznom postupku se provodi:

- a) ako je porezni dug poreznog obveznika dospio

b) ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može ovrhu provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U tom slučaju za pravni temelj ovrhe odgovorno je tijelo koje je podnijelo zamolbu.

Ovršenik za porezni dug **odgovara cjelokupnom svojom imovinom**. Provođenje ovrhe nad imovinom državne uprave nije dopušteno, osim ako je tijelo državne uprave dužnik poreznog obveznika. Troškove ovrhe snosi ovršenik.

Ako ima više ovršenika, oni su solidarni dužnici.

Najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a potom glavni porezni dug.

23. Zastara

Zastara je nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno – dužničkog odnosa te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon protoka određenog vremena. Zastara obuhvaća zahtjeve svih sudionika porezno – dužničkog odnosa, zahtjeve države i zahtjeve poreznog dužnika. Protekom zastarnih rokova prestaju prava iz porezno – dužničkog odnosa.

PRAVA POREZNIH TIJELA:

- na utvrđivanje porezne obveze i kamata – rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu
- na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe – rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe

PRAVA POREZNIH OBVEZNIKA:

- povrat poreza, kamata i troškova ovrhe – rok počinje teći istekom godine u kojoj je obveznik ostvario pravo na povrat
- pokretanje prekršajnog postupka

Svi zastarjevaju za 3 godine od dana kad je zastara prvi put počela teći. Apsolutni rok zastare prava poreznih tijela i poreznih obveznika nastupa za 6 godina računajući od dana kad je zastara prvi put počela teći.

Pravo na naplatu poreza, kamata i troškova neće zastarjeti samo u slučaju ako je potraživanje osigurano založnim pravom ili hipotekom upisanim u javnu knjigu. Tada će se porezno tijelo naplatiti iz opterećenih stvari.

Tijek zastare može se prekinuti radnjama poreznog tijela ili poreznog obveznika. Zastarni rokovi ponovno počinju teći nakon poduzetih radnji.

24. Pravo na podnošenje žalbe

Žalba može biti podnesena (dopustivost žalbe):

- a) protiv poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obavezama iz porezno – pravnog odnosa
- b) protiv rješenja donesenog u prvostupanjskom poreznom postupku
- c) u slučaju tzv. šutnje administracije

- u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenje poreznog akta nije donesena odluka u propisanom roku (fikcija o odbijanju zahtjeva)
- taj rok je najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

Protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena tužba nadležnom sudu (Upravni sud RH). Ona nema suspenzivni učinak, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe ima:

- a) svaka osoba o čijim pravima ili obavezama je odlučivano u prvostupanjskom poreznom postupku
- b) svaka osoba koja za to ima pravni interes (svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena korist)

25. Sudionici žalbenog postupka

- a) **žalitelj**
- b) **osoba pozvana da sudjeluje u postupku**

- one osobe čiji bi pravni interes mogao biti pogođen odlukom poreznog tijela
- osobe koje jamče za porezni dug poreznog obveznika

Te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postavljati vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva.

Do donošenja rješenja o žalbi, podnositelj žalbe može odustati od žalbe, ali on odustankom od žalbe ne gubi pravo na ponovno podnošenje žalbe ukoliko žalbeni rok nije istekao.

26. Žalbeni rok

Žalba se može podnijeti u **roku od 30 dana** od primitka poreznog akta. Žalba odgađa izvršenje pobijanog akta do donošenja rješenja o žalbi. Iznimno, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akata koji je donesen u skraćenom postupku.

27. Podnošenje žalbe

Žalba se podnosi nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu. Predaje se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom tijelu.

Razlozi za takvo postupanje:

- prvostupanjsko tijelo dužno je izmijeniti svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka donijeti novo rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarenje načela ekonomičnosti)
- novo doneseno rješenje je prvostupanjsko te podobno za podnošenje žalbe
- prvostupanjsko tijelo primljenu žalbu dostavlja drugostupanjskom tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku (otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanja o nepodnošenju)

Obvezni sadržaj žalbe:

- mora biti vidljivo tko je žalitelj i koji se porezni akt pobija
- žalitelj mora žalbu potpisati
- žalitelj treba (nije obavezno) navesti žalbene razloge i dokaze
- može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja (dužan je u tom slučaju obrazložiti

zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka)
U slučaju da žalitelj žalbu preda nadležnom tijelu, bitna je činjenica predaje žalbe u roku. Pa tako žalba podnesena u roku, a predana nadležnom tijelu, ne može biti odbačena kao nepravomoćna.

28. Postupanje prvostupanjskog tijela, kada će odbaciti žalbu?

1. ispituje formalne (zakonske) pretpostavke za daljnje postupanje po žalbi, tj. ispitat će je li:

- žalba dopuštena
- podnesena od strane ovlaštene osobe
- podnesena u roku

Ukoliko nije ispunjena jedna od navedenih pretpostavki, prvostupanjsko tijelo će žalbu odbaciti zbog nepostojanja zakonskih pretpostavki za njeno podnošenje.

Odluku o odbacivanju žalbe donosi u obliku rješenja. Protiv takvog rješenja može se podnijeti žalba.

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o osnovanosti žalbe (o meritumu stvari)

Prvostupanjsko tijelo može donijeti odluku samo u korist žalitelja i ne može odbiti žalbu (kad bi moglo odbiti žalbu, moglo bi spriječiti odlučivanje o žalbi od strane višeg tijela).

PRVOSTUPANJSKO TIJELO MOŽE:

1. izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi:

- ako ocjeni da je žalba opravdana i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
- ako ocjeni da je provedeni postupak bio nepotpun, a to je moglo utjecati na rješavanje
- ako je žalitelj u žalbi iznosio takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja na drukčije rješavanje stvari
- ako je žalitelju moralo biti omogućeno sudjelovanje u postupku
- ako je žalitelj propustio sudjelovati u postupku, ali je u žalbi opravdao to propuštanje

2. žalbu usvojiti i novim poreznim aktom zamijeniti porezni akt kojim se žalba pobija

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti žalbu. Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

Ova ovlaštenja su ostvarenje načela ekonomičnosti.

Prvostupanjsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupanjskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupanjskog tijela.

29. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak. Ima dva odjela : **odjel za tupak** i odjel za carinski postupak. Ono je ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije.

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka

- ako ne postoje, odbacit će žalbu rješenjem

2. ako postoje, nastavit će s postupkom i ispitati zakonitost i ocijeniti svrhovitost pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima

- ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u cijelosti

Što se tiče činjenične osnove poreznog predmeta, normirane su 2 mogućnosti:

- 1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku (ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)
- 2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko tijelo će upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela (u takvom slučaju žalitelju treba biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

26. Kada će odbiti žalbu, kada poništiti rješenje i samo riješiti stvar, a kada će izmijeniti rješenje?

Drugostupanjsko tijelo može:

A) ŽALBU ODBITI

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano
- da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari
- da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

B) RJEŠENJE PONIŠTITI U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO

Poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo.

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- da je u prvostupanjskom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje
- povredu pravila porezno – upravnog postupka (u postupku nije vođeno računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari)
- da je izreka pobojnog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem
- pogrešnu primjenu materijalnog prava (pogrešno je primjenjen pravni propis na temelju kojeg je riješena stvar)

C) RJEŠENJE IZMIJENITI

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja (reformatio in peius). Iznimno, drugostupanjsko tijelo može odlučiti i na štetu žalitelja samo ako postoje razlozi zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno ništavim ili poništeno.

27. Šutnja administracije?

U slučaju šutnje administracije, tj. instituta upravnog prava kojim je regulirana situacija nerješavanja zahtjeva stranke u roku, drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj iz tog razloga će bez odgode zatražiti obavijest o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

a) **razlozi su opravdani** – drugostupanjsko tijelo će prvostupanjskom odrediti novi rok za donošenje koji ne može biti duži od 30 dana

b) **razlozi nisu opravdani** – drugostupanjsko tijelo će samo riješiti stvar ili naložiti

prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje

28. Drugostupanjsko rješenje?

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje rješenjem.

Rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u **roku od 2 mjeseca od dana predaje žalbe**

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

29. Prigovor

Prigovor je poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenje upravnog akta.

On je **remonstrativni pravni lijek** – izjavljuje se čelniku tijela protiv čije odluke je prigovor upućen. On o prigovoru odlučuje rješenjem u **roku od 8 dana** od dana izjavljivanja prigovora.

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanjskog tijela može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

30. Prijedlog za obnovu postupka, pokretanje i rješenje

Prijedlog kojim se traži obnova postupka podnosi se tijelu koje je donijelo rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba. Podnositelj treba podnijeti prijedlog u propisanim rokovima i učiniti vjerojatnim razloge zbog kojih se traži obnova postupka.

Podneseni prijedlog ne odgađa izvršenje rješenja za koje se traži obnova. Iznimno, nadležno tijelo može odgoditi izvršenje rješenja dok se ne odluči o obnavljanju postupka.

Kad zaprimi prijedlog, nadležno tijelo obvezno je ispitati:

- njegovu pravodobnost
- je li ga podnijela ovlaštena osoba
- jesu li razlozi na kojima se temelji prijedlog učinjeni vjerojatnim

a) ako **uvjeti nisu ispunjeni** – prijedlog za pokretanje obnove postupka se **odbacuje**

b) ako su uvjeti ispunjeni

- nadležno tijelo ispituje mogu li razlozi na kojima se prijedlog temelji dovesti do drukčijeg rješenja
 - ne mogu – prijedlog se obija
 - mogu – donosi rješenje o dopustivosti obnove postupka; odlučuje i u kojemu će se opsegu postupak obnoviti (istim rješenjem); doneseno rješenje odgađa izvršenje rješenja za koje se dopušta obnova postupka i protiv njega je dopuštena žalba (ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo) ili upravni spor (drugostupanjsko)

Provedeni obnovljeni postupak nadležno tijelo okončava donošenjem rješenja kojim predmetni akt ili ostavlja na snazi ili ga zamjenjuje novim rješenjem odnosno, ovisno o okolnostima, poništava ili ukida. Protiv tog rješenja dopuštena je žalba (rješenje je donijelo prvostupanjsko tijelo) ili upravni spor (rješenje je donijelo drugostupanjsko tijelo).

31. Razlika između poništavanja i ukidanja

Poništavanje i ukidanje su **oblici objektivnog stavljanja akta izvan snage**.

PONIŠTAVANJE

- stavlja se izvan snage akt odnosno sve pravne posljedice koji je taj akt proizveo od trenutka stupanja na snagu
- djeluje ex tunc (unatrag)
- akti s težom pogreškom

UKIDANJE

- akt se stavlja izvan snage na način da njegovo daljnje djelovanje nije moguće
- djeluje ex nunc (ubuduće)
- pravne posljedice koje je ukinuti akt proizveo do trenutka ukidanja ostaju na snazi
- blaži oblici pogrešaka

a) poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

b) ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

32. Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo, može se nakon isteka žalbenog roka, poništiti, u cijelosti ili djelomično, ako:

- a) ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje doneseno bez suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela
- b) ako je u istoj stvari doneseno već pravomoćno rješenje kojim je ta upravna stvar drukčije riješena

U slučaju očite povrede materijalnih propisa, nakon isteka žalbenog roka, može se poništiti ili ukinuti nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo, ovisno o prirodi upravne stvari te posljedicama koje bi nastale poništavanjem ili ukidanjem.

Nezakonito rješenje može se poništiti u roku 2, odnosno ukinuti u roku 3 godine od dana dostave rješenja stranci.

33. Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

Zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti u cijelosti ili djelomično:

- a) ako je to dopušteno zakonom
 - b) ako rješenje sadrži pridržaj ukidanja, a stranka nije ispunila obvezu iz rješenja ili ju nije ispunila u zakonskom roku
 - c) ako je to potrebno zbog otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava, u kojem slučaju stranka ima pravo na nadoknadu stvarne štete
- Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo.

Ako je rješenje donijelo prvostupajnsko tijelo, može ga poništiti ili ukinuti drugostupajnsko.

RJEŠENJE O PONIŠTAVANJU ILI UKIDANJU AKTA DONOSI :

- tijelo po službenoj dužnosti
- na prijedlog stranke
- na prijedlog drugog državnog tijela

Ako tijelo ne prihvati prijedlog, dužno je o tome izvijestiti podnositelja. Protiv rješenja o

poništanju ili ukidanju dopuštena je žalba (ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo), odnosno upravni spor (drugostupanjsko tijelo).

34. Upravni spor i predmet upravnog spora

Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta.

Predmet upravnog spora:

1. ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv kojeg nije dopušteno izjaviti žalbu
2. ocjena zakonitosti postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke protiv koje nije dopušteno izjaviti redovni pravni lijek
3. ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovnom pravnom lijeku, odnosno da postupi prema propisu
4. ocjena zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora
5. ocjena zakonitosti općeg akta jedinica lokalne i područne samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja javnu službu

Upravni spor **ne može se voditi**:

- a) u stvarima u kojima je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora
- b) o pravilnosti pojedinačne odluke donesene primjenom slobodne ocjene javnopravnog tijela
- c) protiv postupovne odluke javnopravnog tijela

35. Stranke u upravnom sporu

a) TUŽITELJ

- fizička ili pravna osoba koja smatra da su joj prava i pravni interesi povrijeđeni pojedinačnom odlukom (upravnim aktom), postupanjem javnopravnog tijela, odnosno propuštanjem donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku ili sklapanjem, raskidom ili izvršavanjem upravnog ugovora.
– može biti državno tijelo, osoba bez pravne osobnosti ili skupina osoba, kao i javnopravno tijelo koje je sudjelovalo ili trebalo sudjelovati u donošenju odluke, postupanja ili upravnog ugovora

b) TUŽENIK

- javnopravno tijelo koje je donijelo ili propustilo donijeti pojedinačnu odluku, postupilo ili propustilo postupiti, odnosno koje je strana upravnog ugovora

c) ZAINTERESIRANA OSOBA

– svaka osoba kojoj bi poništavanje, izmjena ili donošenje pojedinačne odluke, postupanje ili propuštanje postupanja javnopravnog tijela odnosno sklapanje, raskid ili izvršavanje upravnog ugovora povrijedilo njeno pravo ili pravni interes
– može biti javnopravno tijelo koje smatra da sudska odluka može imati učinak na prava i pravne interese koje to javnopravno tijelo štiti na temelju zakona
– zainteresiranu osobu **poziva sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke**; u upravni spor može se uključiti u svakom trenutku

36. Postupak

Prvostupanjski upravni spor pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Tužba nema suspenzivni učinak. Sud može odlučiti o suspenzivnom učinku tužbe:

- ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanjela teško popravljiva šteta
- ako zakonom nije propisano da tužba ne odgađa izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Tužbom se može zahtijevati:

- a) poništavanje ili oglašavanje ništavom pojedinačne odluke
- b) donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom obliku
- c) postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obavezan izvršiti
- d) oglašavanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obaveze iz upravnog ugovora

37. Rokovi

Tužba se podnosi sudu u **roku 30 dana** od dana dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje.

Kod pokretanja spora zbog propuštanja donošenje pojedinačne odluke ili postupanja u propisanom roku tužba se podnosi sudu najranije 8 dana nakon proteka propisanog roka. Ako pojedinačna odluka nije dostavljena stranci sukladno propisanim pravilima o dostavi, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana kad je stranka saznala ili je mogla saznati za odluku, a najkasnije u roku 5 godina nakon proteka roka od 30 dana.

38. Postupanje suda

Kad primi tužbu sud ispituje:

- nadležnost za postupanje po tužbi
- urednost tužbe
- postojanje pretpostavki za vođenje spora

a) ako sud utvrdi da nije nadležan

= rješenjem će se oglasiti nenadležnim te ustupiti predmet drugom nadležnom sudu i o tome izvijestiti podnositelja

b) ako sud utvrdi da tužba ne sadrži zakonom propisane dijelove ili je nerazumljiva

= pozvat će tužitelja da u određenom roku otkloni nedostatke – ako on to ne učini, sud će rješenjem tužbu odbaciti

c) ako utvrdi da **nisu ispunjene pretpostavke**:

- da je tužba podnijeta nepravodobno ili prijevremeno
- da se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom ne dira u pravo ili pravni interes tužitelja
- da protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora nije iskorišten redovni pravni lijek

- da je sudska zaštita osigurana izvan sudskog spora
- da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari
- da je tužba podnesena protiv postupovne odluke, osim ako zakonom nije drukčije propisano

☐ protiv tog rješenja dopuštena je žalba

39. Provođenje usmenog spora bez rasprave

Jedno od osnovnih načela postupanja u upravnom sporu je načelo usmene rasprave prema kojem sud odlučuje na temelju usmene, neposredne i javne rasprave.

Sud može riješiti spor bez usmene rasprave:

- ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti
- u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu
- ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržavaju nedostatke koji mogu sprječiti ocjenu njihove zakonitosti
- ako tužitelj osporava samo primjenu prava, činjenice su neosporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu, izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave
- ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze

Sud odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva, ali nije vezan razlozima tužbe.

Tužitelj ima mogućnost proširiti tužbeni zahtjev, ali u okviru istog predmeta spora i to do zaključenja usmene rasprave ako se rasprava ne vodi do donošenja odluke suda.

Tužitelj može povući tužbu do zaključenja usmene rasprave ili odluke suda.

40. Prekid upravnog spora

Sud prekida upravni spor rješenjem.

Za trajanja prekida postupka sud ne može poduzimati nikakve radje i prestaju teći svi rokovi određeni za obavljanje radnji u sporu.

OBAVEZNI PREKID (sud mora prekinuti)

- do pravomoćnosti presude u oglednom sporu
- u slučajevima propisanim zakonom
- ako tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari može nastaviti

FAKULTATIVNI PREKID (može, ali ne mora)

- dok se ne odluči o prethodnom pitanju ako je postupak o prethodnom pitanju pokrenut pred sudom ili nadležnim javnopravnim tijelom
- kad sud odluči podnijeti zahtjev Sudu Eu o tumačenju prava Eu ili o valjanosti akta koji su donijele institucije Eu
- dok Visoki upravni sud ne odluči o zakonitosti općeg akta koji se u konkretnom slučaju primjenjuje

41. Obustava upravnog spora

Sud obustavlja spor rješenjem. Protiv rješenja o obustavi spora dopuštena je žalba. Sud će obustaviti spor:

- ako tužitelj umre ili prestane postojati, a prava se ne prenose na nasljednika, tj. Sljednika
- ako tužitelj povuče tužbu
- ako tužitelj odustane od zahtjeva za izmjenu pojedinačne odluke zbog ukidanja općeg akta

42. Akti u upravnom sporu

U upravnom sporu sud donosi presudu i rješenje. Tužbeni zahtjev sud može odbiti ili usvojiti. Tužbeni zahtjev presudom se odbija ako sud utvrdi:

- da je neosnovan
- da je u postupku koji je prethodio donošenju pojedinačne odluke bilo nedostataka, a oni nisu utjecali na rješavanje predmeta postupka
- ako je pojedinačna odluka osnovana na zakonu, ali zbog drugih razloga od onih navedenih u odluci

Rješenjem sud odlučuje o postupovnim pitanjima.

Rješenje donosi sudac kojem je predmet dodijeljen u rad. Rješenje objavljeno na raspravi ima učinak prema strankama od trenutka objave.

Protiv presude i rješenja upravnog suda dopuštena je:

- žalba
- pokretanje obnove postupka
- ulaganje zahtjeva za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude

43. Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna je administrativno – tehnički postupak koji obuhvaća:

1. naplatu planiranih proračunskih prihoda
2. utrošak sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno

Odvija se u nekoliko faza:

- OTVARANJE KREDITA – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke izdataka
- ANGAŽIRANJE KREDITA – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice
- UTVRĐIVANJE DUGA – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga
- IZDAVANJE NALOGA ZA ISPLATU – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje

računopolagaču koji izvršava isplatu

- LIKVIDACIJA DUGA I ISPLATA – računopolagač izvršava isplatu

Ovlaštene osobe za izvršavanje proračuna:

- **Proračunski naredbodavac** – osoba koja je ovlaštena za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu; ne smije nikad biti u funkciji izvršitelja isplate
- **Računopolagač** – obavlja isplate iz proračuna; prije isplate obavlja kontrolu dokumentacije na temelju koje treba obaviti isplatu
- **Rukovoditelj imovine** – osoba koja neposredno rukuje imovinom kojom se koriste proračunski korisnici; brine o ulazu i izlazu javne imovine i o tome vodi evidenciju

44. Municipalne obveznice

Naročito su se razvile u SAD – u.

Municipalne obveznice su dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine i druge lokalne jedinice. Njihova namjena je prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su škole, bolnice, ceste, kanalizacija, ali i financiranje drugih projekata koji imaju karakter javnih dobara.

Izdavanjem obveznica, lokalna vlast pozajmljuje novac i obećava kupcu obveznice da će vratiti posuđenu glavicu s pripadajućim kamatama. Obično se kamata isplaćuje periodično, a glavnica po dospelju.

45. Meritorna dobra

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj. To su dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značaja). Kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv pereferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne raspravlja (npr. socijalno osiguranje).

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima:

- transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom
- ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje
- pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama

46. Javni zajam / javni dug

JAVNI ZAJAM je situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku)u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obavezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće. U pravilu je naplatan pravni posao (naknada u obliku kamate), iznimno besplatan (beskamatni zajam ili pomoć).

Zajmodavci mogu biti: **financijske institucije, druge pravne i fizičke osobe.**

JAVNI DUG je pojam širi od javnog zajma jer označava obavezu države – dužnika koja ne uključuje samo dug nastao na osnovi ugovora o javnom zajmu, nego i obavezu na vraćanje,

odnosno plaćanje novčanih potraživanja po bilo kojoj drugoj osnovi (npr. naknada ratne ili druge štete, naknada za eksproprijiranu imovinu...). Javni zajam je javni dug, ali javni dug nije samo javni zajam.

47. Načela zaduženja države

1. Načelo ravnomjerne raspodjele tereta zajma
2. Načelo rentabiliteta
3. Konjunktornopolitičko načelo
4. Načelo preraspodjele dohotka i imovine
5. Načelo gospodarskog rasta

48. Načelo rentabiliteta

Sredstva prikupljena javnim zajmom treba uložiti u produktivne svrhe tako da se zajam može isplatiti iz povećanog dohotka. Načelo rentabiliteta ne može se ostvariti u onim slučajevima kada je do zaduženja države došlo u izvanrednim okolnostima u kojima se pojedina država može naći (npr. slučaj rata)

49. Konjunktornopolitičko načelo

Javni zajam se može koristiti za ostvarivanje ciljeva anticiklične konjunktorne politike države tako da se smanji zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom. Financiranjem javnih rashoda javnog zajma došlo bi do povećanja potražnje tako da zajam ima ulogu eksplozivne financijske politike države. Do ekspanzivnog djelovanja zajma će doći samo ako zaduženje države ne dovede do smanjenja privatnih investicija. Konjunktornopolitičko djelovanje javnog zajma ovisi o osobi zajmodavca, vremenu otplate zajma i visini kamatne stope. Ako se zajam nije mogao dobiti na novčanom tržištu, nego je dobiven od emisione banke postoji realna opasnost od inflacije zbog povećanja novčane mase, U uvjetima visoke konjunktore treba odustati od zaduživanja države kako bi se djelovalo na smanjenje potražnje (mjera restriktivne politike).

50. Upis zajma posredovanjem banaka

Kao zajmodavac se javlja banka ili grupa banaka (konzorcij banaka).

Država može zaključiti zajam s bankom (konzorcijem) na osnovi pismenog natječaja i tako izabere kao vjerovnika onu banku koja nudi najpovoljnije uvjete.

Banke zadržavaju pravo da dio ili sve obveznice prodaju drugim zainteresiranim osobama i tako ostvaruju određenu dobit u visini razlike između cijene po kojoj su od države kupile obveznice zajma i njihove prodajne cijene.

Banka ili konzorcij mogu se javiti:

a) u ulozi komisionara

- umjesto da od države otkupe obveznice koje kasnije same prodaju, prodaju obveznice javnog zajma zainteresiranim osobama u svoje ime, ali za račun komiteta (države)
- banka na razlici u cijenama ostvaruje određenu korist, a neprodane obveznice vraća državi

b) kao posrednik

- prodaju obveznice u ime i u korist države
- radi se o nalogu i država banci plaća za te poslove određenu naknadu
- prednost je da država odmah dolazi do potrebnih troškova, a nedostatak da su ti troškovi veći

51. Načela državnog proračuna

To su pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka.

1. KLASIČNA PRORAČUNSKA NAČELA

a) klasična (ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna)

- načelo jedinstva
- načelo potpunosti
- načelo preglednosti

b) materijalnodinamička

- načelo točnosti
- načelo prethodnog odobrenja
- načelo specijalizacije
- načelo javnosti
- načelo ravnoteže
- načelo periodičnosti

2. SUVREMENA PRORAČUNSKA NAČELA

52. Rashodi proračuna EU

Rashodi proračuna Eu planiraju se srednjoročno u okviru sustava financijske perspektive koji je uveden 1988. U financijskoj perspektivi glavne vrste rashoda Unije podijeljene su u stavke koje mogu biti podijeljene u podstavke. Svaka od tih stavki sadrži maksimalan iznos rashoda koji stoje na raspolaganju za svaku godinu.

Dijele se na 6 stavki:

1. Održivi razvoj
2. Upravljanje i zaštita prirodnih resursa
3. Građanstvo, sloboda, sigurnost i pravda
4. EU kao globalni partner
5. Administracija
6. Kompenzacija za nove članove

53. Automatski stabilizator – što je i gdje se primjenjuje?

Pod automatskim ili ugrađenim stabilizatorom smatraju se oni javni prihodi i javi rashodi koji automatski, bez neposrednog utjecaja države, reagiraju na promjene u privatnoj sferi i time ublažavaju učinke promjena ukupne ponude i potražnje.

Najznačajnije mjesto među automatskim stabilizatorima pripada porezu na dohodak, pri čijoj se primjeni upotrebljava progresivna tarifa.

Za gospodarskog poleta dolazi do povećanja dohotka gospodarskih subjekata i do povećanja potražnje.

Zbog primjenjenih progresivnih stopa pri oporezivanju dohotka povećava se porezno opterećenje poreznih obveznika brže nego što iznosi povećanje njihovog raspoloživog dohotka što pozitivno utječe na stabilizaciju u gospodarstvu.

54. Privremeno financiranje proračunskih rashoda

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa i
2. metoda akontacije tako da parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna.

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine.

55. Nadoknada učinka prelijevanja

Nižim razinama vlasti mogu biti povjereni, od strane viših jedinica, neki zadaci čije izvršenje dovodi do pozitivnih učinaka i za druge teritorijalne jedinice. U teoriji se ova pojava naziva prelijevanjem jer troškovi izvršenja takvih zadataka terete jednu jedinicu, a koristi imaju i druge.

Središnja vlast može kao nadoknadu za ovaj trošak dodijeliti određeni iznos na ime potpore jedinicama koje su obavile određeni posao.

Potpore su namjenske jer su vezane uz činjenicu stvarno obavljenog povjerenog posla.

56. Mješovita dobra

Kada pojedinačnu ponudu nekog dobra konzumiraju svi stanovnici, ali je ta potrošnja suparnička utoliko što njegova kvaliteta opada s broje korisnika.

O mješovitim dobrima govorimo kad je prisutna samo jedna od 2 karakteristike:

- a) ili načelo isključivanja – klupska dobra
- b) ili načelo rivaliteta – zajednička dobra

57. Povrede kod izvanrednih pravnih lijekova

Oglašavanje rješenja ništavim ako:

1. Je donijeto iz sudske nadležnosti
2. Ako je donijeto o stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
3. Ako izvršavanje nije stvarno ili pravno moguće
4. Ako se izvršenjem čini KD
5. Ako je donijeto brz prethodnog zahtjeva stranke, a na koje stranka nije naknadno pristala
6. Ako sadržava nepravilnosti koje su po izričitoj zakonskoj odredbi razlog za ništavost

58. Inspekcijski nadzor – vrste i o svakom ponešto

Porezni nadzor je poseban oblik inspekcijskog nadzora.

Glavna obilježja su:

- Inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti
- Nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom njegova izvršenja
- Nadzor ima karakter uviđanja
- Teret dokaza je na inspektoru

Razlika inspekcijskog i poreznog nadzora = postupak za žalbu (inspekcijski-kraći, porezni-kao oni u poreznom postupku)

59. Načela inspekcijskog nadzora

- Načelo objektivnosti

- nadzor se obavlja jednakom pozornošću u pogledu svih činjenica (i onih na štetu i onih u korist obveznika)

- Načelo proporcionalnosti

- tijela se trebaju usmjeriti na bitne činjenice te trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru

- *Načelo očitovanja stranke

- osoba koja provodi nadzor mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama koje su bitne za oporezivanje

Osobe koje su **ovlaštene provoditi nadzor** moraju se pridržavati i načela navedenih u Zakonu o općem upravnom postupku:

- načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa
- načelo materijalne istine
-

60. Inspekcijski nadzor – 3 bitna elementa

Ti bitna elementa su:

1. Provode ga posebno ovlašteni djelatnici poreznog tijela
2. Provodi se izvan službenih prostorija
3. Provodi se posebnim postupkom

Arbutina – Cindori

6. Porez na promet nekretnina (stopa i obveznici)

-Porezni obveznik je stjecatelj nekretnine.

-Stopa iznosi 4%

-Porezna osnovica ; **tržišna vrijednost** nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, odnosno **cijena nekretnine** koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze

-Postoje različite situacije kada se oporezuje nekretnina:

Situacije:

1. Zamjena – p. obveznik je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe
2. Nasljeđivanje - nasljednik ili zapisovnik (ako odustane - ne plaća se porez na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva)
3. Darovanje - daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade
4. na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju - **davatelj uzdržavanja** stoga da se porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju

6.a otuđenje nekretnina - što je dohodak, oslobođenja

Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos nekretnine.

Dohodak je razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.

Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

Neće se oporezivati:

- ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji
- ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave (iznimno hoće ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina)
- ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji
- između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava

7. Porezna oslobođenja kod poreza na promet nekretninama

Gradani ne plaćaju porez na promet nekretnina ako su:

1. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,
2. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,
3. zaštićeni najamoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,
4. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
5. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,
6. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,
7. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.

[3.KOLOKVIJ]

POREZNI POSTUPAK

1. Porezni postupak – prvostupanjska i drugostupanjska tijela i njihova ovlaštenja

POSTUPANJE PRVOSTUPANJSKOG TIJELA PO ŽALBI

Prvostupanjsko tijelo ima ovlaštenje:

1. ispitati formalne pretpostavke za daljnje postupanje po žalbi (zakonske pretpostavke):
 - a. da li je žalba dopuštena
 - b. podnesena od strane ovlaštene osobe
 - c. podnesena u roku
2. odbaciti žalbu ako ju je podnijela nedopuštena ili neovlaštena osoba ili nije u roku
3. može odlučivati o osnovanosti žalbe (o meritumu stvari)
4. ako je žalba dopuštena, ovlaštena osoba i u roku, može:
 - a. dostaviti na daljnje rješavanje
 - b. samo razmotriti navode žalbe i ispitati zakonitost, odnosno ocijeniti svrsishodnost rješenja koje žalbom osporava
5. izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi
6. žalbu usvojiti i novim poreznim aktom zamijeniti porezni akt kojim je žalba pobijena

POSTUPANJE DRUGOSTUPANJSKOG TIJELA PO ŽALBI

Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak

- ima 2 odjela: Odjel za porezni postupak i Odjel za carinski postupak

Drugostupanjsko tijelo:

1. ispitat će postojati li zakonske pretpostavke za nastavak postupka
> ako nešto ne postoji žalbu će *odbaciti* rješenjem
2. ako postoje zak. Pretpostavke nastavlja se s postupkom te ispituje **zakonitost i ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima

Drugostupanjsko tijelo može:

- 7) žalbu **odbiti**
- 8) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 9) rješenje **izmijeniti**

1. a. Reformacija žalbe (Reformatio in peius)

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena **načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja** (*reformatio in peius*).

Iznimno, drugostupanjsko tijelo **može** odlučiti i na štetu žalitelja samo **ako postoje razlozi** zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno **ništavim** ili **poništeno**.

2. Načela poreznog postupka

1. Načelo zabrane povratne primjene propisa
2. Načelo zakonitosti

3. Načelo traženja istine
4. Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja porezne obveze
5. Načelo jezika i pisma
6. Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika
7. Načelo čuvanja porezne tajne
8. Načelo postupanja u dobroj vjeri
9. Načelo gospodarskog pristupa
10. Načelo sprječavanja zlouporabe pravne forme

3. Načelo gospodarskog pristupa (Gospodarsko načelo) Načelo gospodarske biti

- porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**
- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan
- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove
- uvijek se oporezuje dodana vrijednost

3.a. Načelo zabrane povratne primjene propisa

- u postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje
- 1. zabranjeno je retroaktivno djelovanje propisa,
- 2. zabranjuje se i primjena propisa koji su bili na snazi prije nastanka porezno relevantnih činjenica

4. Načelo Čuvanja porezne tajne – izuzeci čuvanja porezne tajne

Načelo čuvanja porezne tajne → porezno tijelo dužno je kao **poreznu tajnu** čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke kojima raspolaže u vezi s poreznim postupkom

→ izuzeci = porezna tajna nisu:

1. podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV (jer su podaci od javnog interesa)
2. podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne informacije radi umanjenja svoje ili tuđe porezne obveze PDV (**prijevarne radnje se ne prikrivaju**)

5. Tko može uskratiti obavijest?

Uskrata obavijesti kod opasnosti samookrivljanja

Porezni obveznici, ali i drugi sudionici poreznog postupka i druge osobe koje su dužne davati obavijesti mogu uskratiti davanje obavijesti koje bi njih same ili njihova srodnika mogle izložiti kaznenom progonu, a porezno tijelo je dužno te osobe poučiti o pravu na uskratu obavijesti.

6. Inspekcijski nadzor – vrste i o svakom ponešto

Porezni nadzor je poseban oblik upravnog odnosno inspekcijskog nadzora. Glavna obilježja inspekcijskog nadzora su sljedeća:

1. inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti
2. inspekcijski nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom njegova izvršenja
3. inspekcijski nadzor ima karakter uviđanja (izvida)
4. teret dokaza u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede kraći postupci za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

7. Načela inspekcijskog nadzora

1. Načelo objektivnosti

- nadzor se obavlja jednakom pozornošću u pogledu svih činjenica (i onih na štetu i onih u korist obveznika)

2. Načelo proporcionalnosti

tijela se trebaju usmjeriti na bitne činjenice te trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru

3. Načelo očitovanja stranke

- osoba koja provodi nadzor mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama koje su bitne za oporezivanje

Osobe koje su **ovlaštene provoditi nadzor** moraju se pridržavati i načela navedenih u Zakonu o općem upravnom postupku:

- načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa
- načelo materijalne istine

7.a . Inspekcijski nadzor – 3 bitna elementa

Ti bitna elementa su:

4. Provode ga posebno ovlašteni djelatnici poreznog tijela
5. Provodi se izvan službenih prostorija
6. Provodi se posebnim postupkom

8. Ovlaštene osobe za provođenje poreznog nadzora

Osobe koje su ovlaštene provoditi porezni nadzor mogu se podijeliti u dvije skupine:

1. osobe normirane zakonom: (2. druge stručno osposobljene osobe)

- a) porezni revizori
- b) porezni inspektori
- c) drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora

Inspektori imaju posebnu iskaznicu kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti pa se tako inspektori prije poreznog nadzora moraju predstaviti poreznom obvezniku predloženjem službene iskaznice.

Inspektor ima pravo i dužnost u skladu sa zakonom i drugim propisima poduzimati upravne i kaznene mjere

- o izvršenom pregledu sastaviti zapisnik u koji će se unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naređene radnje i mjere

- narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka ostavljajući rok koji mora biti primjeren prirodi izvršenja obveze, ako nije zadan prekluzivni rok

- podnijeti prijavu / optužni prijedlog nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela ili prekršaja

- poduzeti druge mjere odnosno obaviti i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten

2. druge stručno osposobljene osobe – može ih ovlastiti čelnik poreznog tijela

8.a Dopustivost poreznog nadzora

Prosudba dopustivosti poreznog nadzora temelji se na 2 čimbenika:

a) IZBORU POREZNOG OBVEZNIKA

b) VREMENU POREZNOG NADZORA

a) IZBORU POREZNOG OBVEZNIKA

Porezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolazu činjenicama i dokazima bitnim za oporezivanje.

Nedopuštanje obavljanja poreznog nadzora predstavlja porezni prekršaj za koji je predviđena novčana kazna. Na odluku poreznih tijela kod kojih će se poreznih obveznika obavljati porezni nadzor, porezni obveznik ne može utjecati.

Porezna tijela dužna su voditi računa o poreznoj snazi poreznih obveznika te objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika. Prednost imaju veliki poduzetnici i povezane osobe.

b) VREMENU POREZNOG NADZORA

Porezni nadzor može se obaviti za ono razdoblje oporezivanja u kojem nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze. Pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu.

Apsolutni rok zastare je 6 godina od dana kad je ona prvi put počela teći.

8 b. Predmet poreznog nadzora

Predmet poreznog nadzora može biti provjera:

- a) jednog ili više vrsta poreza
- b) činjenica koje nisu u izravnoj vezi s gospodarskom djelatnošću poreznog obveznika, ali samo ako je poduzetnik fizička osoba
- c) odnosa bitnih za oporezivanje između članova društva i samog društva ako je riječ o nadzoru društva kapitala ili društva osoba

8. c Obavijest o poreznom nadzoru

Porezni nadzor započinje dostavljanjem obavijesti poreznom obvezniku najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno, obavijest je moguće predati neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana ugrozilo svrhu nadzora.

- Obavijest o početku poreznog nadzora je porezni akt.
- Mora se dostaviti osobnom dostavom, prema mjestu dostave (prebivalište, uobičajeno boravište, sjedište, radno mjesto), sudionicima poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

Obavijest o početku poreznog nadzora izdaje se u pisanom obliku te sadrži:

1. naziv poreznog tijela, datum i broj poreznog akta
2. ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika kojemu se upućuje
3. pravni i činjenični temelj
4. predmet poreznog nadzora ili druge radnje koje će se provesti
5. razdoblje koje je predmet poreznog nadzora
6. datum početka
7. obvezu sudjelovanja poreznog obveznika u postupku te pravne posljedice zbog ometanja ili odbijanja poreznog nadzora
8. potpis ovlaštene osobe

8.d Tijek poreznog nadzora

Prilikom provođenja samog nadzora porezna tijela dužna su voditi računa o 2 načela:

1. Načelo objektivnosti – zahtjeva obavljanje poreznog nadzora jednakom pozornošću u pogledu svih činjenica (kako onih na štetu, tako i u korist poreznog obveznika)
2. Načelo proporcionalnosti – znači da se porezna tijela trebaju usmjeriti na bitne činjenice te trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru

9. Ovršni postupak

Ovršni postupak je dio porezno-pravnog odnosa u kojemu porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Ovršni postupak uređen je Općim poreznim zakonom i Ovršnim zakonom (supsidijarno).

Načela ovrhe:

1. Zabrane prekomjernosti (ovrha se provodi u opsegu koji je nužan za podmirenje duga u odnosu na dužnikovu cjelokupnu imovinu)
2. Poštivanja dostojanstva ovršenika (poštivanje čovjekova ugleda, časti, ponosa, zasluga itd.)

10. Na čemu se temelji ovrha te razlike između ovršne i vjerodostojne isprave TEMELJ OVRHE

Pravni temelj ovrhe su ovršna i vjerodostojna isprava.

Ovršne isprave su kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina

Vjerodostojna isprava je knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela

10. a Što je ovršna isprava

Ovršna isprava je pravni temelj ovrhe, a to su kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene.

Ovršne isprave imaju:

- 1) rješenje o utvrđivanju poreza
- 2) obračunska prijava koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) nagodba sklopljena pred poreznim tijelom

10. b Rješenje o ovrsi

Na temelju vjerodostojne i ovršne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje koje mora sadržavati:

1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje
2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju
3. predmet ovrhe
4. način provođenja ovrhe
5. troškove ovrhe
6. uputu o pravnom lijeku

11. Što se može podnijeti protiv ovršne i vjerodostojne isprave

Na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi rješenje o ovrsi.

→ protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave može se podnijeti žalba u roku 8 dana od dana dostave rješenja = što ne odgađa izvršenje rješenja o ovrsi.

→ protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave može se podnijeti prigovor u roku 8 dana = odgađa rješenje o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru – na rješenje o prigovoru može se podnijeti žalba u roku 8 dana, ali ne odgađa izvršenje ovrhe.

12. Pretpostavke provođenja ovrhe (pretpostavke za ovrhu)

Ovrha će se provesti :

1. ako je porezni dug poreznog obveznika dospio
 2. ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika
- ovršenik odgovara cjelokupnom imovinom
→ troškove ovrhe snosi ovršenik

12. a Provedba ovrhe

Ovrha u poreznom postupku se provodi:

1. ako je porezni dug poreznog obveznika dospio
2. ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može ovrhu provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave, jlp(r)s. U tom slučaju za pravni temelj ovrhe odgovorno je tijelo koje je podnijelo zamolbu.

Ovršenik za porezni dug **odgovara cjelokupnom svojom imovinom.**

Provođenje ovrhe nad imovinom državne uprave nije dopušteno, osim ako je tijelo državne uprave dužnik poreznog obveznika.

Troškove ovrhe snosi ovršenik.

Ako ima više ovršenika, oni su solidarni dužnici.

Najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a potom glavni porezni dug.

13. Što sve može biti predmetom ovrhe (predmet ovrhe)

1. novčane tražbine
2. pokretnine
3. imovinska prava
4. nekretnine

14. Odgoda ovrhe

Odgoda ovrhe je vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe tj. odgođena ovrha će se nastaviti po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje određena = najdulje 6 mj = odgađa temeljem pisanog i obrazloženog ovršenikovog prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu -> o odgodi odlučuje čelnik tijela rješenjem, a može odobriti:

1. ako je protiv ovršne isprave podnesena žalba
2. ako je podnesen zahtjev za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
3. ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu ili tužbu

15. Što mora ovršenik učiniti / obveze ovršenika

1. dužan je dati poreznom tijelu podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi ono moglo izvršiti

pripremu ovrhe

2. dužan je sastaviti popis imovine (prokazni popis) u kojem će navesti:

- svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu
- ima li prema kome novčanu ili koju drugu tražbinu ili kakva prava
- ima li na računu i kod koga novčana sredstva
- prima li i od koga plaću i mirovinu

Točnost i potpunost navedenih podataka ovršenik potkrepljuje izjavom. Uskraćivanje podataka porezni je prekršaj za koji je predviđena novčana kazna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, poslova i dužnosti.

15. Načela ovrhe – OBILJEŽJA OVRHE

→ načelo zaštite ovršenika:

1. Načelo zabrane prekomjernosti

- ovrha provodi u opsegu potrebnom za namirenje poreznog duga iz cjelokupne imovine poreznog obveznika
- zadiranje u imovinu dozvoljeno samo u mjeri nužnoj za postizanje cilja

2. Načelo zaštite dostojanstva ovršenika

- poštivati ugled i čast
- porez iznimno na zahtjev poreznog obveznika otpisati ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe
- taksativno navedeno što ne može biti predmetom pljenidbe (odjeća, obuća, televizor, hladnjak)

16. Ovrhovoditelj – tko je nadležan za pokretne a tko za nekretnine

Ovrhovoditelj je osoba koja pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te u čiju korist je taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti

- Ovrhu provodi porezno tijelo
- iznimno: ovrhu nad nekretninama provodi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela, a na prijedlog Državnog odvjetnika

16.a Sudionici Ovrhe

a) OVRHOVODITELJ

- osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine ili osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti
- U ulozu ovrhovoditelja pojavljuje se i porezno tijelo koje provodi ovrhu.
- Iznimno, ovrhu nad nekretninom provodi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela, a na prijedlog Državnog odvjetništva.

b) OVRŠENIK

- osoba protiv koje se tražbina ostvaruje
- U poreznom postupku ovršenik je porezni obveznik ili njegov jamac od kojeg se naplaćuje porezni dug (obveza jamstva prestaje kada se porezni dug naplati u cijelosti).

17. Odgoda i Obustava ovrhe (Posebni postupci ovrhe)

Obustava ovrhe je prekid ovršnog postupka kad je ovrha nemoguća ili ne može provesti - obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika:

1. ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena
2. ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
3. ako se otpiše porezni dug
4. ako se odgodi naplata poreza ili odobri plaćanje u obrocima
5. otvori stečajni postupak

Odgoda ovrhe je vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe tj. odgođena ovrha će se nastaviti po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje određena = najdulje 6 mj = odgađa temeljem pisanog i obrazloženog ovršenikovog prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu -> o odgodi odlučuje čelnik tijela rješenjem, a može odobriti:

1. ako je protiv ovršne isprave podnesena žalba
2. ako je podnesen zahtjev za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
3. ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu ili tužbu

18. Ovrha, što se sve može plijeniti i tko je ovlašten voditi postupak za pojedine stvari

1. novčane tražbine
2. pokretnine
3. imovinska prava
4. nekretnine

Porezno tijelo koje vodi postupak ovlašteno je obaviti pljenidbu stvari, iznimno ovrhu nad nekretninama može provoditi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela.

19. Uvjeti za obustavu ovrhe

Ovrha će se obustaviti :

1. ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena
2. ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
3. ako se otpiše porezni dug
4. ako se odgodi naplata poreza ili odobri plaćanje u obrocima
5. otvori stečajni postupak

20. Načini pljenidbe

Predmetom ovrhe mogu biti : novčane tražbine, pokretnine, imovinska prava i nekretnine

1. Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima i drugim računima, kod banke provodi se dostavom rješenja o ovrsi + nalog

2. Pljenidba tražbine ovršenika = ako je predmet tražbine novčana tražbina ovršenika, ovrhovoditelj će naložiti ovršenikovom dužniku da dužni iznos uplati u roku 8 dana, primjerak rješenja o ovrši s nalogom dostavlja ovršeniku

3. Pljenidba pokretnina - plijeni popisivanjem

- zaplijenjene stvari mogu ostaviti kod ovršenika ako time ne ugrožava ovrha, osim novaca, dragocjenosti i vrijednosnih papira

4. pljenidba imovinskih prava = isto za pokretne i nekretnine, - učinci pljenidbe nastaju trenutkom priopćenja ovršeniku o zabrani raspolaganja imovinskim pravima

5. iznimka nekretnine: provodi sud na zahtjev poreznog tijela i prijedlog DO

21. kada će drugostupanjsko tijelo odbiti tužbu (koja je razlika odbaciti i odbiti tužbu)

Drugostupanjsko tijelo odbiti će žalbu kada utvrdi:

1. da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**

2. da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da oni kao takvi **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari

3. da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

22. Koja su drugostupanjska tijela?

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= ***Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak***

- ima 2 odjela 1. Odjel za porezni postupak

2. Odjel za carinski postupak

à ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata:

- Porezne uprave

- Carinske uprave

- Financijske policije

23. Kad će drugostupanjski sud odbiti žalbu (Odbijanje žalbe)

Drugostupanjsko tijelo odbiti će žalbu kada utvrdi:

a. da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**

b. da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da oni kao takvi **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari

c. da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

24. Poništavanje žalbe kod drugostupanjskog suda

- poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

1. da je u prvostupanjskom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje
 2. povredu pravila porezno-upravnog postupka
 3. da je izreka pobojnog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem
 4. pogrešnu primjenu materijalnog prava
- (pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

24. a Kada prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu (odbacivanje žalbe prvostupanjskog)

Ako je žalba nedopuštena, ili je podnesena od neovlaštene osobe, ili nije podnesena u roku, prvostupanjsko tijelo će odbaciti žalbu.

Dakle, do odbacivanja dolazi u slučaju nepostojanja zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje.

25. Ovlasti prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela u slučaju žalbe

POSTUPANJE PRVOSTUPANJSKOG TIJELA PO ŽALBI

Prvostupanjsko tijelo ima ovlaštenje:

1. ispitati formalne pretpostavke za daljnje postupanje po žalbi (zakonske pretpostavke):
 - a. da li je žalba dopuštena
 - b. podnesena od strane ovlaštene osobe
 - c. podnesena u roku
2. odbaciti žalbu ako ju je podnijela nedopuštena ili neovlaštena osoba ili nije u roku
3. može odlučivati o osnovanosti žalbe (o meritumu stvari)
4. ako je žalba dopuštena, ovlaštena osoba i u roku, može:
 - a. dostaviti na daljnje rješavanje
 - b. samo razmotriti navode žalbe i ispitati zakonitost, odnosno ocijeniti svrsishodnost rješenja koje žalbom osporava
5. izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi
6. žalbu usvojiti i novim poreznim aktom zamijeniti porezni akt kojim je žalba pobijena

POSTUPANJE DRUGOSTUPANJSKOG TIJELA PO ŽALBI

Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak

- ima 2 odjela: Odjel za porezni postupak i Odjel za carinski postupak

Drugostupanjsko tijelo:

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka
- > ako nešto ne postoji žalbu će *odbaciti* rješenjem
2. ako postoje zak. Pretpostavke nastavlja se s postupkom te ispituje **zakonitost i ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima

Drugostupanjsko tijelo može:

- 10) žalbu **odbiti**
- 11) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 12) rješenje **izmijeniti**

26. Žalba i prigovor (redovni pravni lijekovi)

ŽALBA

1. redoviti pravni lijek – njezino podnošenje sprečava nastupanje konačnosti akata
2. devolutivni pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne koje je donijelo akt
3. suspenzivni pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

PRIGOVOR - poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta

- *remonstrativni pravni lijek*

- izjavljuje se čelniku tijela protiv čije odluke je prigovor upućen

- čelnik o prigovoru odlučuje *rješenjem* u roku od 8 dana

Protiv rješenja koje o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

27. Tko ima pravo podnijeti žalbu

PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE ima:

1. svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama odlučeno u prvostupanjskom poreznom postupku
2. svaka osoba koja ima pravni interes

27.a Zastara

Zastara je nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno – dužničkog odnosa te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena.

Zastara obuhvaća zahtjeve svih sudionika porezno – dužničkog odnosa, zahtjeve države i zahtjeve poreznog dužnika.

Protekom zastarnih rokova prestaju prava iz porezno – dužničkog odnosa.

PRAVA POREZNIH TIJELA:

- na utvrđivanje porezne obveze i kamata – rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

- na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe – rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe

PRAVA POREZNIH OBVEZNIKA:

- povrat poreza, kamata i troškova ovrhe – rok počinje teći istekom godine u kojoj je obveznik ostvario pravo na povrat

- pokretanje prekršajnog postupka

Svi zastarijevaju za 3 godine od dana kad je zastara prvi put počela teći.

Apsolutni rok zastare prava poreznih tijela i poreznih obveznika nastupa za 6 godina računajući od dana kad je zastara prvi put počela teći.

Pravo na naplatu poreza, kamata i troškova neće zastarjeti samo u slučaju ako je potraživanje osigurano založnim pravom ili hipotekom upisanima u javnu knjigu. Tada će se porezno tijelo naplatiti iz opterećenih stvari.

Tijek zastare može se prekinuti radnjama poreznog tijela ili poreznog obveznika. Zastarni rokovi ponovno počinju teći nakon poduzetih radnji.

27 b. Pravo na podnošenje žalbe

Žalba može biti podnesena (dopustivost žalbe):

- a) protiv poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obavezama iz porezno – pravnog odnosa
- b) protiv rješenja donesenog u prvostupanjskom poreznom postupku
- c) u slučaju tzv. šutnje administracije
- u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenje poreznog akta nije donesena odluka u propisanom roku (fikcija o odbijanju zahtjeva)
- taj rok je najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

Protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena tužba nadležnom sudu (Upravni sud RH). Ona nema suspenzivni učinak, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe ima:

- a) svaka osoba o čijim pravima ili obavezama je odlučivano u prvostupanjskom poreznom postupku
- b) svaka osoba koja za to ima pravni interes (svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena korist)

27 c. Sudionici žalbenog postupka

a) žalitelj

b) osoba pozvana da sudjeluje u postupku

- one osobe čiji bi pravni interes mogao biti pogođen odlukom poreznog tijela
- osobe koje jamče za porezni dug poreznog obveznika

Te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postavljati vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva.

Do donošenja rješenja o žalbi, podnositelj žalbe može odustati od žalbe, ali on odustajanjem od žalbe ne gubi pravo na ponovno podnošenje žalbe ukoliko žalbeni rok nije istekao.

27 d. Podnošenje žalbe

Žalba se podnosi nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu.

Predaje se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom tijelu.

Razlozi za takvo postupanje:

- prvostupanjsko tijelo dužno je izmijeniti svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka donijeti novo rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarenje načela ekonomičnosti)
- novo doneseno rješenje je prvostupanjsko te podobno za podnošenje žalbe
- prvostupanjsko tijelo primljenu žalbu dostavlja drugostupanjskom tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku (otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju suspenzivnog

djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanja o nepodnošenju)

Obvezni sadržaj žalbe:

- mora biti vidljivo tko je žalitelj i koji se porezni akt pobija
- žalitelj mora žalbu potpisati
- žalitelj treba (nije obavezno) navesti žalbene razloge i dokaze
- može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja (dužan je u tom slučaju obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanskog postupka)

U slučaju da žalitelj žalbu preda nenadležnom tijelu, bitna je činjenica predaje žalbe u roku. Pa tako žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, ne može biti odbačena kao nepravomoćna.

28. Što sve može učiniti prvostupanjsko tijelo na temelju zaprimljene žalbe

Prvostupanjsko tijelo ima ovlaštenje:

1. ispitati formalne pretpostavke za daljnje postupanje po žalbi (zakonske pretpostavke):
 - a. da li je žalba dopuštena
 - b. podnesena od strane ovlaštene osobe
 - c. podnesena u roku
2. odbaciti žalbu ako ju je podnijela nedopuštena ili neovlaštena osoba ili nije u roku
3. može odlučivati o osnovanosti žalbe (o meritumu stvari)
4. ako je žalba dopuštena, ovlaštena osoba i u roku, može:
 - a. dostaviti na daljnje rješavanje
 - b. samo razmotriti navode žalbe i ispitati zakonitost, odnosno ocijeniti svrishodnost rješenja koje žalbom osporava
5. izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi
6. žalbu usvojiti i novim poreznim aktom zamijeniti porezni akt kojim je žalba pobijena

29. Kada će prvostupanjsko tijelo izmijeniti porezni akt

A) Prvost. Tijelo izmijenit će porezni akt tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je žalba opravdana i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni postupak bio nepotpun, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno sudjelovanje u postupku
5. ako je žalitelj propustio sudjelovati u postupku, ali je u žalbi opravdao to propuštanje

B) žalbu usvojiti i novim poreznim aktom zamijeniti porezni akt kojim se žalba pobija:

1. kad je žalba opravdana, bez provođenja dopunskog postupka
2. a2), a3), a4) , a5)– uz provođenje dopunskog postupka

29. a Žalbeni rok – Rok za žalbu

â u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta

Žalba odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi.

> *iznimno*, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u skraćenom postupku

Podnošenje žalbe

Žalba se: -podnosi nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu,

- predaje se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

1) prvostupanjsko je tijelo dužno izmijeniti svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka donijeti novo rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje *načela ekonomičnosti*)

2) novo doneseno rješenje je prvostupanjsko te podobno za podnošenje žalbe

3) prvostupanjsko tijelo primljenu žalbu dostavlja drugostupanjskom tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku

(time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)

4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

Obvezni sadržaj žalbe:

1) mora biti vidljivo tko je žalitelj i koji se porezni akt pobija

2) žalitelj žalbu mora potpisati

3) žalitelj treba (ali nije obvezno) navesti žalbene razloge te dokaze

4) može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja

(dužan je u tom slučaju obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka)

30. U kojim slučajevima drugostupanjsko tijelo poništava rješenje prvostupanjskog (ponišćavanje rješenja prvostupanjskog tijela)

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje ako utvrdi:

1. da je u prvostupanjskom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje

2. povredu pravila porezno-upravnog postupka

3. da je izreka pobojnog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem

4. pogrešnu primjenu materijalnog prava

(pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

30.a Drugostupanjsko rješenje

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje rješenjem.

Rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana predaje žalbe

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

30. b. Prigovor

Prigovor je poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenje upravnog akta.

On je **remonstrativni pravni lijek** – izjavljuje se čelniku tijela protiv čije odluke je prigovor upućen. On o prigovoru odlučuje rješenjem u **roku od 8 dana** od dana izjavljivanja prigovora.

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanskog tijela može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

Ako nema drugostupanskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

30 c. Prijedlog za obnovu postupka, pokretanje i rješenje

Prijedlog kojim se traži obnova postupka podnosi se tijelu koje je donijelo rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Podnositelj treba podnijeti prijedlog u propisanim rokovima i učiniti vjerojatnim razloge zbog kojih se traži obnova postupka.

Podneseni prijedlog ne odgađa izvršenje rješenja za koje se traži obnova.

Iznimno, nadležno tijelo može odgoditi izvršenje rješenja dok se ne odluči o obnavljanju postupka.

Kad zaprimi prijedlog, nadležno tijelo obvezno je ispitati:

- njegovu pravodobnost
- je li ga podnijela ovlaštena osoba
- jesu li razlozi na kojima se temelji prijedlog učinjeni vjerojatnim

a) ako **uvjeti nisu ispunjeni** – prijedlog za pokretanje obnove postupka se **odbacuje**

b) ako su uvjeti ispunjeni

- nadležno tijelo ispituje mogu li razlozi na kojima se prijedlog temelji dovesti do drukčijeg rješenja

➤ ne mogu – prijedlog se obija

➤ mogu – donosi rješenje o dopustivosti obnove postupka; odlučuje i u kojemu će se opsegu postupak obnoviti (istim rješenjem); doneseno rješenje odgađa izvršenje rješenja za koje se dopušta obnova postupka i protiv njega je dopuštena žalba (ako je rješenje donijelo prvostupansko tijelo) ili upravni spor (drugostupansko)

Provedeni obnovljeni postupak nadležno tijelo okončava donošenjem rješenja kojim predmetni akt ili ostavlja na snazi ili ga zamjenjuje novim rješenjem odnosno, ovisno o okolnostima, poništava ili ukida. Protiv tog rješenja dopuštena je žalba (rješenje je donijelo prvostupansko tijelo) ili upravni spor (rješenje je donijelo drugostupansko tijelo).

31. Kad će prvostupansko tijelo izmijeniti rješenje

Prvostupansko Tijelo izmijenit će porezni akt tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je žalba opravdana i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni postupak bio nepotpun, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja na drukčije

rješavanje stvari

4. ako je žalitelj moralo biti omogućeno sudjelovanje u postupku

5. ako je žalitelj propustio sudjelovati u postupku, ali je u žalbi opravdao to propuštanje

31. a Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

Zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti u cijelosti ili djelomično:

a) ako je to dopušteno zakonom

b) ako rješenje sadrži pridržaj ukidanja, a stranka nije ispunila obvezu iz rješenja ili ju nije ispunila u zakonskom roku

c) ako je to potrebno zbog otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost

- a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava, u kojem slučaju stranka ima pravo na nadoknadu stvarne štete

-Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo.

Ako je rješenje donijelo prvostupajnsko tijelo, može ga poništiti ili ukinuti drugostupajnsko.

RJEŠENJE O PONIŠTAVANJU ILI UKIDANJU AKTA DONOSI :

- tijelo po službenoj dužnosti

- na prijedlog stranke

- na prijedlog drugog državnog tijela

Ako tijelo ne prihvati prijedlog, dužno je o tome izvijestiti podnositelja. Protiv rješenja o poništavanju ili ukidanju dopuštena je žalba (ako je rješenje donijelo prvostupajnsko tijelo), odnosno upravni spor (drugostupajnsko tijelo).

32. Koja je razlika između presude i rješenja

Presuda je sudska odluka kojom sud u zakonom propisanom obliku, na temelju provedenog parničnog postupka, odlučuje o osnovanosti zahtjeva koji se tiče glavne stvari i sporednih traženja. O tim zahtjevima sud odlučuje tako što će ih prihvatiti ako utvrdi da su osnovani, a odbiti će ih ako utvrdi da nisu osnovani.

Rješenje je jedna od zakonom propisanih sudskih odluka. Kad ne odlučuje presudom, kao drugim oblikom sudskih odluka, sud odlučuje rješenjem. Rješenjem se odlučuje o pitanjima procesne naravi, a iznimno i o osnovanosti tužbenog zahtjeva – u postupku zbog smetanja posjeda, u postupku izdavanja platnog naloga, odluka o troškovima u presudi smatra se rješenjem.

33. Kad će donijeti presudu a kad rješenje

Sud odlučuje presudom kod meritornih odluka, a to su odluke o osnovanosti tužbenog zahtjeva glede glavne stvari i sporednih traženja.

Odluka o troškovima u presudi smatra se rješenjem pa u situaciji kad se tužbeni zahtjev svede samo na zahtjev za naknadu parničnih troškova, odluka o tom zahtjevu donosi se u obliku rješenja.

34. Pravni učinak žalbe

Žalba se mora podnijeti u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta.

Žalba odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi.

Iznimno, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u skraćenom postupku

35. Zastara

Zastara je nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno-dužničkog odnosa te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena.

Zastara obuhvaća zahtjeve svakog sudionika porezno-dužničkog odnosa, zahtjeve države i zahtjeve poreznog dužnika.

1. prava poreznog tijela su utvrđivanje porezne obveze i kamata

- rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

- pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe

- rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu

2. pravo poreznog obveznika je povrat poreza, kamata i troškova ovrhe

- rok počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat

à sva prava zastarijevaju za 3 godine od dana kada je zastara počela teći

Apsolutni rok zastare nastupa **za 6 godina** računajući od dana od kada je zastara prvi put počela teći.

36. Šutnja administracije

Šutnja administracije je institut upravnog prava kojim je regulirana situacija **nerješavanja zahtjeva stranke u roku**, drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj iz tog razloga će bez odgode **zatražiti obavijest o razlozima** zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

37. 6 grubih povreda kod izvanrednih pravnih lijekova (Oglašavanje poreznog rješenja ništavim)

Oglašavanje poreznog rješenja ništavim moguće je samo u izričito navedenim zakonskim slučajevima:

1. ako je rješenje donijeto iz sudske nadležnosti

2. ako je donijeto u stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku

3. ako njegovo izvršenje nije stvarno ili pravno moguće

4. ako se njegovim izvršenjem čini kazneno djelo

5. ako je donijeto bez zahtjeva stranke, a na koje stranka nije pristala

6. ako sadržava nepravilnosti koja razlog za ništavost rješenja

38. Poništavanje i ukidanje poreznog akta po pravu nadzora

Ukidanje - akt se stavlja izvan snage na način da njegovo djelovanje nije moguće

- djeluje ex nunc, tj. ubuduće, pa pravne posljedice koje je ukinuti akt proizveo do trenutka ukidanja ostaju na snazi

Poništavanje - stavlja se izvan snage sve pravne posljedice koje je taj akt ikada proizveo od trenutka stupanja na snagu - poništavanje akta djeluje ex tunc, tj. unatrag

39. Razlika između poništavanja i ukidanja poreznog akta Razlika ukidanja i poništavanja

Ukidanje - akt se stavlja izvan snage na način da njegovo djelovanje nije moguće

- djeluje ex nunc, tj. ubuduće, pa pravne posljedice koje je ukinuti akt proizveo do trenutka ukidanja ostaju na snazi

Poništavanje - stavlja se izvan snage sve pravne posljedice koje je taj akt ikada proizveo od trenutka stupanja na snagu - poništavanje akta djeluje ex tunc, tj. unatrag

Razlikujemo:

- 1) poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja
- 2) ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

40. OBNOVA POSTUPKA - Subjektivni i objektivni rokovi za obnovu postupka te ovlaštenici Rokovi za obnovu postupka

Obnova postupka - izvanredni pravni lijek koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

- Ovlaštenici : stranka, porezno tijelo po službenoj dužnosti i državni odvjetnik

Objektivni rokovi:

- 1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci

a. ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost uporabe novih dokaza koji bi mogli dovesti do drukčijeg rješenja

b. ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na temelju neistinitih navoda te je službena osoba dovedena u zabludu

c. ako je rješenje donijela osoba koja nije bila ovlaštena ili osoba koja je morala biti izuzeta

d. ako kolegijalno tijelo nije rješavalo u propisanom sastavu ili ako nije glasovala potrebna većina

e. ako osobi koja je trebala sudjelovati nije bila dana mogućnost sudjelovanja

f. ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik

g. ako osobi nije dana mogućnost služenja svojim jezikom ili pismom

- 2) bez vremenskog ograničenja

a. ako je rješenje donijeto na temelju lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka ili je posljedica KD

b. ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta presuda- ukinuta

c. ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo drukčije

Subjektivni rok

a. 30 dana od dana saznanja za razloge obnove ili

b. od kada se stekla mogućnost uporabe novih dokaza

40.a Pravo inicijative u obnovi postupka

Zakon o upravnim sporovima navodi da inicijativu za pokretanje postupka imaju:

1. stranka
2. porezno tijelo po službenoj dužnosti (najčešće drugostupanjsko)
3. državni odvjetnik

40. b U kojim slučajevima rok od 3. godine

3 godine od dana dostave rješenja stranci u slj slučajevima:

- a. ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost uporabe novih dokaza koji bi mogli dovesti do drukčijeg rješenja
- b. ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na temelju neistinitih navoda te je službena osoba dovedena u zabludu
- c. ako je rješenje donijela osoba koja nije bila ovlaštena ili osoba koja je morala biti izuzeta
- d. ako kolegijalno tijelo nije rješavalo u propisanom sastavu ili ako nije glasovala potrebna većina
- e. ako osobi koja je trebala sudjelovati nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- f. ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik
- g. ako osobi nije dana mogućnost služenja svojim jezikom ili pismom

41. Uvjeti Oglašavanje rješenja ništavim

Oglašavanje poreznog rješenja ništavim:

1. ako je rješenje donijeto iz sudske nadležnosti
2. ako je donijeto u stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
3. ako njegovo izvršenje nije stvarno ili pravno moguće
4. ako se njegovim izvršenjem čini kazneno djelo
5. ako je donijeto bez zahtjeva stranke, a na koje stranka nije pristala
6. ako sadržava nepravilnosti koja razlog za ništavost rješenja

42. Poništenje rješenja kod postupka – Poništavanje akta u vezi s upravnim sporom

Poništavanje - stavljaju se izvan snage sve pravne posljedice koje je taj akt ikada proizveo od trenutka stupanja na snagu - poništavanje akta djeluje ex tunc, tj. unatrag

Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo:

-rješenje će se poništiti nakon isteka žalbenog roka:

1. donijelo nenadležno tijelo ili bez suglasnosti drugo tijela
2. u istoj stvari pravomoćno rješenje kojim ta stvar drukčije riješena

-u slučaju povrede materijalnih propisa, a nakon isteka žalbenog roka, rješenje će se poništiti ili ukinuti

-nezakonito rješenje može se poništiti u roku 2g, ukinuti u roku 1 g od dostave rješenja stranci

43. Nadležnost Upravnog suda i Visokog upravnog suda + (u kojem sastavu i koji sud odlučuje u kojim slučajevima).

Upravne sporove rješavaju Upravni sudovi i Visoki upravni sud

Upravni sudovi odlučuju: (odlučuje sudac pojedinac)

1. tužbama protiv pojedinačnih odluka
2. protiv postupanja javnopravnih tijela
3. protiv propuštanja donošenja odluke ili postupanja u roku
4. protiv upravnih ugovora

5. drugi slučajevi

à Mjesna nadležnost upravnog suda određuje se prema prebivalištu (boravištu) odnosno sjedištu tužitelja.

Visoki upravni sud odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja
2. zakonitost općih akata
3. sukob nadležnosti
4. drugi

Visoki upravni sud odlučuje u vijeću od tri suca, osim o zakonitosti općih akata kada odlučuje u vijeću od pet sudaca.

44. Kojim se aktom pokreće upravni spor UPRAVNI SPOR – AKT KOJIM SE POKREĆE

Upravni spor pokreće se tužbom nadležnom sudu, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

- tužba nema odgodni (suspenzivni) učinak

tužbom može zahtijevati:

1. poništavanje ili oglašavanje ništavom odluke
2. donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom obliku
3. postupanje koje je tuženik obavezan izvršiti
4. oglašavanje ništavnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze upravnog ugovora

44. a Stranke u upravnom sporu

- tužitelj, tuženik i zainteresirana osoba

a) TUŽITELJ

- fizička ili pravna osoba koja smatra da su joj prava i pravni interesi povrijeđeni pojedinačnom odlukom (upravnim aktom), postupanjem javnopravnog tijela, odnosno propuštanjem donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku ili sklapanjem, raskidom ili izvršavanjem upravnog ugovora.

– može biti državno tijelo, osoba bez pravne osobnosti ili skupina osoba, kao i javnopravno tijelo koje je sudjelovalo ili trebalo sudjelovati u donošenju odluke, postupanja ili upravnog ugovora

b) TUŽENIK

- javnopravno tijelo koje je donijelo ili propustilo donijeti pojedinačnu odluku, postupilo ili propustilo postupiti, odnosno koje je strana upravnog ugovora

c) ZAINTERESIRANA OSOBA

– svaka osoba kojoj bi poništavanje, izmjena ili donošenje pojedinačne odluke, postupanje ili propuštanje postupanja javnopravnog tijela odnosno sklapanje, raskid ili izvršavanje upravnog ugovora povrijedilo njeno pravo ili pravni interes

– može biti javnopravno tijelo koje smatra da sudska odluka može imati učinak na prava i pravne interese koje to javnopravno tijelo štiti na temelju zakona

- zainteresiranu osobu **poziva sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke**; u upravni spor može se uključiti u svakom trenutku

44. b. Postupak upravnog spora

Prvostupanjski upravni spor pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Tužba nema suspenzivni učinak.

Sud može odlučiti o suspenzivnom učinku tužbe:

- ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela teško popravljiva šteta
- ako zakonom nije propisano da tužba ne odgađa izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Tužbom se može zahtijevati:

- A) poništavanje ili oglašavanje ništavom pojedinačne odluke
- B) donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom obliku
- C) postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obavezan izvršiti
- D) oglašavanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obaveze iz upravnog ugovora

44. c. Rokovi

Tužba se podnosi sudu u **roku 30 dana** od dana dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje.

Kod pokretanja spora zbog propuštanja donošenje pojedinačne odluke ili postupanja u propisanom roku tužba se podnosi sudu najranije 8 dana nakon proteka propisanog roka.

Ako pojedinačna odluka nije dostavljena stranci sukladno propisanim pravilima o dostavi, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana kad je stranka saznala ili je mogla saznati za odluku, a najkasnije u roku 5 godina nakon proteka roka od 30 dana.

44. d. Postupanje suda

Kad primi tužbu sud ispituje:

- nadležnost za postupanje po tužbi
- urednost tužbe
- postojanje pretpostavki za vođenje spora

a) ako sud utvrdi da nije nadležan

= rješenjem će se oglasiti nenadležnim te ustupiti predmet drugom nadležnom sudu i o tome izvijestiti podnositelja

b) ako sud utvrdi da tužba ne sadrži zakonom propisane dijelove ili je nerazumljiva

= pozvat će tužitelja da u određenom roku otkloni nedostatke – ako on to ne učini, sud će rješenjem tužbu odbaciti

c) ako utvrdi da **nisu ispunjene pretpostavke**:

- da je tužba podnijeta nepravodobno ili prijevremeno
 - da se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom ne dira u pravo ili pravni interes tužitelja
 - da protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora nije iskorišten redovni pravni lijek
 - da je sudska zaštita osigurana izvan sudskog spora
 - da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari
 - da je tužba podnesena protiv postupovne odluke, osim ako zakonom nije drukčije propisano
- protiv tog rješenja dopuštena je žalba

44. e. Provođenje usmenog spora bez rasprave

Jedno od osnovnih načela postupanja u upravnom sporu je načelo usmene rasprave prema kojem sud odlučuje na temelju usmene, neposredne i javne rasprave.

Sud može riješiti spor bez usmene rasprave:

- ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti
- u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu
- ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržavaju nedostatke koji mogu spriječiti ocjenu njihove zakonitosti
- ako tužitelj osporava samo primjenu prava, činjenice su neosporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu, izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave
- ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze

Sud odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva, ali nije vezan razlozima tužbe.

Tužitelj ima mogućnost proširiti tužbeni zahtjev, ali u okviru istog predmeta spora i to do zaključenja usmene rasprave ako se rasprava ne vodi do donošenja odluke suda.

Tužitelj može povući tužbu do zaključenja usmene rasprave ili odluke suda.

44. f. Prekid upravnog spora

Sud prekida upravni spor rješenjem.

Za trajanja prekida postupka sud ne može poduzimati nikakve radnje i prestaju teći svi rokovi određeni za obavljanje radnji u sporu.

OBAVEZNI PREKID (sud mora prekinuti)	FAKULTATIVNI PREKID (može, ali ne mora)
– do pravomoćnosti presude u oglednom sporu	– dok se ne odluči o prethodnom pitanju ako je postupak o prethodnom pitanju pokrenut pred sudom ili nadležnim javnopravnim tijelom
– u slučajevima propisanim zakonom	– kad sud odluči podnijeti zahtjev Sudu Eu o tumačenju prava Eu ili o valjanosti akta koji su donijele

	institucije Eu
- ako tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari može nastaviti	- dok Visoki upravni sud ne odluči o zakonitosti općeg akta koji se u konkretnom slučaju primjenjuje

44 g. Obustava upravnog spora

Sud obustavlja spor rješenjem. Protiv rješenja o obustavi spora dopuštena je žalba.

Sud će obustaviti spor:

- ako tužitelj umre ili prestane postojati, a prava se ne prenose na nasljednika, tj. Sljednika
- ako tužitelj povuče tužbu
- ako tužitelj odustane od zahtjeva za izmjenu pojedinačne odluke zbog ukidanja općeg akta

44 h. Akti u upravnom sporu

U upravnom sporu sud donosi presudu i rješenje. Tužbeni zahtjev sud može odbiti ili usvojiti. Tužbeni zahtjev presudom se odbija ako sud utvrdi:

- da je neosnovan
- da je u postupku koji je prethodio donošenju pojedinačne odluke bilo nedostataka, a oni nisu utjecali na rješavanje predmeta postupka
- ako je pojedinačna odluka osnovana na zakonu, ali zbog drugih razloga od onih navedenih u odluci

Rješenjem sud odlučuje o postupovnim pitanjima.

Rješenje donosi sudac kojem je predmet dodijeljen u rad. Rješenje objavljeno na raspravi ima učinak prema strankama od trenutka objave.

Protiv presude i rješenja upravnog suda dopuštena je:

- žalba
- pokretanje obnove postupka
- ulaganje zahtjeva za izvanrednim preispitivanjem

45. Povrat u prijašnje stanje

Ako je porezni obveznik iz opravdanih razloga propustio izvršiti neku radnju u roku i zbog toga trpi posljedicu, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje.

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:

> u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (objektivni rok) ili

> od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (subjektivni rok)

Razlozi kojima se obrazlaže zahtjev moraju se učiniti barem vjerojatnima.

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje odlučuje porezno tijelo zaključkom, protiv kojega nije dopuštena žalba.

(osim ako je zahtjev za povrat podnesen zbog propuštenog roka za žalbu na porezno rješenje)

Nakon isteka 3 mjeseca od propuštenog roka, porezni obveznik ne može podnijeti zahtjev za

povrat u prijašnje stanje.

46. Skraćeni postupak

Mogućnost provedbe skraćenog postupka utemeljena je u *načelu ekonomičnosti*.

Porezno tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno:

a) ako je porezni obveznik u poreznoj prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze za utvrđenje stanja

b) ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica ili

c) činjenica koje su poreznom tijelu poznate

2. ako se stanje stvari **može utvrditi** na temelju podataka iz **službenih evidencija**, a **nije potrebno** posebno **saslušanje stranke** radi zaštite njezinih prava

47. Razlika između izvanrednih i redovnih pravnih lijekova

ŽALBA

1. redoviti pravni lijek – njezino podnošenje sprečava nastupanje konačnosti akata

2. devolutivni pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne koje je donijelo akt

3. suspenzivni pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

PRIGOVOR - poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta

- *remonstrativni pravni lijek*

- izjavljuje se čelniku tijela protiv čije odluke je prigovor upućen

-čelnik o prigovoru odlučuje *rješenjem* u roku od 8 dana

Protiv rješenja koje o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

48. Kome se podnosi žalba?

Žalba se podnosi nadležnom drugostupajskom poreznom tijelu,

- predaje se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje se na zapisnik prvostupajskom

49. Izvanredni pravni lijekovi

Izvanredni pravni lijekovi mogu se koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli

- konačnost (postupak donošenja upravnog akta je završen),

- pravomoćnost (ne bis in idem) ili

- izvršnost (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Izvanredne pravni lijekovi su:

1. mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2. obnova postupka

3. oglašavanje rješenja ništavim

4. poništavanje i ukidanje rješenja

Zakonska osnova za institut izvanrednih pravnih lijekova u poreznom postupku kao i sudske zaštite poreznih akata je:

1) Opći porezni zakon

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom
- 2) Zakon o općem upravnom postupku
 - za obnovu postupka
 - za oglašavanje rješenja ništavim
 - za poništavanje i ukidanje rješenja
- 3) Zakon o upravnim sporovima
 - za upravni spor

49.a. Mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

Takvo postupanje poreznih tijela dopustivo je uz 2 zakonska uvjeta:

1) da se na taj način otklanja nezakonitost rješenja

2) da se time porezni obveznik ne dovodi u lošiji položaj

1. *Ukidanje* - akt se stavlja izvan snage na način da njegovo djelovanje nije moguće

- djeluje *ex nunc*, tj. ubuduće pa pravne posljedice koje je ukinuti akt proizveo do trenutka ukidanja ostaju na snazi

2. *Poništavanje* - stavlja se izvan snage sve pravne posljedice koje je taj akt ikada proizveo od trenutka stupanja na snagu; poništavanje akta djeluje *ex tunc*, tj. unatrag

50. Poreznodužnički odnos (porezno-dužnički odnos) Porezno dužnički odnos

Poreznodužnički odnos je osobiti dio poreznopravnog odnosa, a *objekt* mu je imovinskopravni zahtjev.

- dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici **ostvaruju** svoja prava i obveze

Od poreznopravnog odnosa se razlikuje po:

1. *obujmu pojma* – pojam poreznodužničkog odnosa je uži od pojma poreznopravnog odnosa; svaki je poreznodužnički odnos ujedno i poreznopravni odnos, ali nije svaki poreznopravni odnos ujedno i poreznodužnički;

2. sadržaju pojma – poreznopravni odnos se sastoji od dva dijela (formalnog i materijalnog), a poreznodužnički se sastoji samo od materijalnog dijela (samo novčani zahtjevi)

Vrste novčanih zahtjeva u poreznodužničkom odnosu:

1. zahtjev za naplatu poreza od poreznog dužnika/poreznog jamca – osnovni i najvažniji zahtjev države

2. zahtjev za naplatu sporednih novčanih davanja (država od poreznog obveznika može zahtijevati plaćanje kamata i novčanih kazni za porezne prekršaje, a porezni obveznik od države samo plaćanje kamata za neispunjene obveze)

3. zahtjev za priznavanje novčanih pogodnosti (porezni obveznik upućuje državi)

4. zahtjev za povrat novčanog iznosa kojeg je porezni obveznik uplatio državi na ime poreza kojeg nije bio dužan platiti, odnosno povrat novčanog iznosa kojeg je država isplatila poreznom obvezniku u većem iznosu od propisanog na ime preplaćenog poreza

50a. Porezno-pravni odnos (Porezno pravni odnos) Poreznopravni odnos

Porezno-pravni – odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova prava i obveze

Sudionici :

1. **Porezno tijelo** – utvrđuje poreznu obvezu i naplaćuje tako utvrđen porez
2. **Porezni obveznik** – subjekt čija će imovina biti umanjena za iznos dužnog poreza
3. **Porezni jamac** – subjekt koji je na temelju zakona ili ugovora obavezan poreznom tijelu ispuniti valjanu i dospjelu obvezu poreznog obveznika, ako on to ne učini

50a. kada prestaju prava iz porezno-dužničkog odnosa prestanak prava iz porezno-dužničkog odnosa

Prestankom zahtjeva iz porezno-dužničkog odnosa prestaje i sam odnos kao i porezni dug. Prestaje : isplatom, kompenzacijom, oprostom, zastarom, smrti poreznog dužnika i gubitkom prava na ispunjenje zahtjeva iz pd odnosa.

1. **isplata** – način isplate, kao i dan, određuju se zakonom; uvjet za prestanak poreznodužničkog odnosa nije isplata poreznog duga neposredno od poreznog dužnika već to može u njegovo ime učiniti i treća osoba
2. prebijanje međusobnih novčanih potraživanja (**kompenzacija**) – isplata uzajamnih dužnički zahtjeva na temelju suglasnog izražavanja volje sudionika u tom odnosu u kojem je svaki od sudionika istovremeno dužnik i vjerovnik
3. **oprost** – odustanak poreznog vjerovnika od svog materijalnopravnog zahtjeva prema poreznom dužniku
4. **zastara** – nemogućnost postavljanja zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa, kao i nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon protoka određenog vremena
5. **smrt poreznog dužnika** – u pravilu se prava i obveze (osim novčane kazne) iz poreznodužničkog odnosa prenose na nasljednike
6. **gubitak prava na ispunjenje zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa** – izveden je iz načela povjerenja u službeni postupak financijskog tijela; ako je porezno tijelo pogriješilo u svom postupku to ne smije biti na štetu poreznog obveznika

51. Porezni nadzor

Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba. Porezni nadzor je poseban oblik upravnog odnosno inspeksijskog nadzora. Glavna obilježja inspeksijskog nadzora, a koja su našla svoj odraz i u sustavu poreznog nadzora, su sljedeća:

1. inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti
2. inspeksijski nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom njegova izvršenja
3. inspeksijski nadzor ima karakter uviđanja (izvida)
4. teret dokaza u inspeksijskom nadzoru je na inspektoru

à Razlika između inspeksijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U

inspeksijskom nadzoru vrijede kraći postupci za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

51.a Normativna osnova poreznog nadzora

Temeljne postavke poreznog nadzora uređene su :

Općim poreznim zakonom,

Zakonom o Poreznoj upravi,

Zakonom o općem upravnom postupku,

Zakonom o sustavu državne uprave

pojedinačnim poreznim zakonima (Zakon o porezu na dohodak, PDV).

Tim propisima uređen je obuhvat postupka, objekt nadzora, vrste nadzora, ovlaštene radnje nadzornika te pravni lijekovi.

52. Kada će prvostupanjsko tijelo izmijeniti rješenje

Prvostupanjsko je tijelo dužno izmijeniti svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka donijeti novo rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje načela ekonomičnosti)

-novo doneseno rješenje je prvostupanjsko te podobno za podnošenje žalbe

53. Što čini Poreznu upravu? / ustrojstvo porezne uprave Struktura uprave (Ovlasti središnjih i područnih ureda)

Ustrojstvo Porezne uprave čine: Središnji ured, područni uredi i Ispostave područnih ureda.

1. SREDIŠNJI URED

à obavlja upravne i druge stručne poslove opće prirode u smislu koordiniranja i sustavnog praćenja poreznih i drugih propisa iz djelokruga pojedinih službi:

- predlaganje promjena porezne politike te poreznih i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitog ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
- prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima te danim oslobođenjima i olakšicama
- koordinira i nadzire rad područnih ureda i ispostava
- nadzire provođenje ovršnog postupka
- prati zakonitost i pravilnost primjene poreznih propisa
- provodi inspekcijski nadzor
- pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama
- izgrađuje i razvija porezni informacijski sustav
- organizira stručno usavršavanje svih službenika Porezne uprave

2. PODRUČNI UREDI

à obavljaju konkretne poslove provedbene naravi kao što je:

- zaprimanje poreznih prijava, praćenje naplate
- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti pojedinih poreznih prijava
- utvrđivanje porezne osnove i porezne obveze u prvom stupnju
- provođenje inspekcijskog nadzora
- provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja itd.

3. ISPOSTAVE PODRUČNIH UREDA

54. Razlika Konačnosti i Pravomoćnosti

→ Konačnost znači da je postupak donošenja upravnog akta završen.

Konačnost može nastupiti nakon završetka prvostupanjskog postupka, odnosno nakon donošenja i dostavljanja prvostupanjskog rješenja.

Može i završetkom drugostupanjskog postupka, kada je drugostupanjskim aktom odlučeno o žalbi.

→ Pravomoćnost je procesno pravni instrument kojim se onemogućuje ponovno odlučivanje o stvari u kojoj je u redovitom postupku konačno odlučeno (ne bis in idem).

Pravomoćnost konzumira i žalbu i tužbu.

54. a Posljedica konačnosti

55. Upravni spor

Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta.

Ciljevi takve kontrole su:

1. zaštita prava građana i pravnih osoba
2. osiguranje objektivne zakonitosti

Pravna osnova: > Zakon o upravnim sporovima

Upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Predmet upravnog spora:

1. ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv kojeg nije dopušteno izjaviti žalbu
2. ocjena zakonitosti postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke protiv koje nije dopušteno izjaviti redovni pravni lijek
3. ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovnom pravnom lijeku, odnosno da postupi prema propisu
4. ocjena zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora
5. ocjena zakonitosti općeg akta jedinica lokalne i područne samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja javnu službu

Upravni spor **ne može se voditi:**

- u stvarima u kojima je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora
- o pravilnosti pojedinačne odluke donesene primjenom slobodne ocjene javnopravnog tijela
- protiv postupovne odluke javnopravnog tijela

55. a Zahtjev za zaštitu zakonitosti

NAČELO ZAKONITOSTI

Propisana je dužnost poreznog tijela da zakonito utvrđuje sva prava i obveze iz porezno – pravnog odnosa. Porezno tijelo dužno je postupati na zakonit način dok drugi načini nisu dozvoljeni (npr. postupanje u skladu s načelom pravičnosti).

56. Upravno sudovanje u RH od 1.1.2012. UPRAVNI SUDOVI

Prema Zakonu o upravnim sporovima, Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
4. o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u drugim zakonom propisanim slučajevima

Upravni sudovi odlučuju u vijeću sastavljenom od **3 suca**, a iznimno sudac pojedinac (o tužbama protiv pojedinačne odluke javnopravnog tijela donesene neposrednim rješavanjem u upravnom postupku, osim kad je upravna stvar zbog javnog interesa neposredno riješena jer je to bilo nužno za poduzimanje hitnih mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti; o tužbama u predmetima koji se rješavaju na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu; o tužbama protiv postupanja ili zbog propuštanja postupanja javnopravnog tijela.)

57. O čemu odlučuje upravni sud prvog stupnja

Upravni sud prvog stupnja odlučuje o :

1. o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
4. o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u drugim zakonom propisanim slučajevima

58. Postupak pred upravnim sudom

Prvostupanjski se upravni spor pokreće **tužbom** nadležnom sudu, a tužba se podnosi: neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom (odnosno dostavlja elektronički).

Tužba nema odgodni (suspenzivni) učinak

Sud može odlučiti o odgodnom učinku tužbe ako:

- 1) bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela teško popravljiva šteta
- 2) zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Tužbom se može zahtijevati:

1. poništavanje ili oglašavanje ništavom pojedinačne odluke
2. donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom obliku
3. postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti

4. oglašavanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze iz upravnog ugovora

59. Porezna uprava u RH- kako je organizirana, od kojih se tijela sastoji

Porezna uprava je upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa.

Ustrojstvo čine : Središnji ured, područni uredi i ispostave područnih ureda.

RAVNATELJ: nalazi se na čelu Porezne uprave, ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda, pomažu mu pomoćnici ravnatelja, imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija

PROČELNIK - upravlja radom područnog ureda

VODITELJ ISPOSTAVE - upravlja radom ispostave područnog ureda

60. Kako se zove upravni akt koji najčešće donose prvostupanijska tijela – Porezno rješenje

Sastavni dijelovi poreznog rješenja

Porezno rješenje, odnosno rješenje o utvrđivanju porezne obveze.

Oblik i sadržaj poreznog rješenja:

- Mora biti doneseno u pisanom obliku

- Mora biti naznačeno kao porezno rješenje

1. Naziv poreznog tijela, broj i datum rješenja

2. Uvod, izrijeku i objašnjenje

3. Uputu o pravnom lijeku

4. Potpis ovlaštene osobe i otisak pečata

61. Formula elastičnosti

FORMULA ELASTIČNOSTI – mjere usmjerene onemogućavanju poremećaja u gospodarstvu, odnosno uklanjanju njihovih posljedica.

Propisima se unaprijed utvrđuju određene mjere koje treba poduzeti u domeni porezne politike i politike javnih prihoda i rashoda uopće kada dođe do određenih promjena u stopi zaposlenosti, razini cijena, visini društvenog proizvoda ili nekim drugim unaprijed utvrđenim agregatnim veličinama.

(npr. u slučaju povećanja razine cijena za 10% automatski će se povećati porezno opterećenje za određen postotak, odnosno smanjiti javni rashodi).

Formula elastičnosti omogućava da se skрати vremenski razmak između nastupa neželjene posljedice i djelovanja na nju.

Prilikom utvrđivanja formule elastičnosti moguća su dva pristupa ako dođe do negativnih promjena u gospodarskom životu:

1. unaprijed propisati koje će mjere i u kojem intenzitetu vlada poduzeti da bi se postiglo smanjenje/anuliranje tih negativnih kretanja;

2. vlada se aktivno postavlja tako da sama izabire koje će od propisima utvrđenih mjera koristiti da bi time utjecala na zaustavljanje poremećaja u gospodarstvu.

62. Eskont reskont

Reeskont - međubankovni kredit odobren na osnovi eskonta mjenice. Proces se odvija tako što banka eskontira odn. prodaje uz popust nedospjelu mjenicu, onu koju je prethodno kupila odobravanjem eskontnoga kredita kod neke druge poslovne banke ili kod središnje banke. Reeskont kod potonje moguć je samo s mjenicama prvoklasnih dužnika.

Eskont, mjeničnopravna radnja kojom se ostvaruje naplata mjenice prije njezina dospijeca. ... od trenutka naplate do trenutka dospijeca (→ diskont).

63. porezno savjetništvo porezno savjetovalište

-Porezno savjetovalište je profesionalno davanje stručne pomoći i pružanje drugih popratnih usluga u poreznim stvarima

– u državama sa složenim poreznim pravom svaki posao ili financijska transakcija kao posljedicu može imati i porezne implikacije.

Slijedom toga porezni savjeti mogu biti davani od strane poreznih tijela, ali i od strane npr. banaka, osiguravajućih društava itd.

Dakle, porezno savjetovalište podrazumijeva davanje stručne pomoći i pružanje brojnih drugih popratnih usluga u poreznim pitanjima

PRAVNA OSNOVA

- 1) Zakon o poreznom savjetništvu
- 2) Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

Porezno savjetništvo je djelatnost:

1. kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.
2. davanja savjeta o poreznim pitanjima,
3. zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima
4. izrada poreznih prijava
5. poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge
6. poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela

64. POREZNI SAVJETNIK

Porezni savjetnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva.

Poslovi i ovlasti poreznog savjetnika

1. daje stručnu pomoć o poreznim pitanjima
2. o uslugama poreznog savjetništva obvezno se sklapa ugovor u pisanom obliku
(Iznimno, ako se porezno savjetništvo obavlja za pojedinačne slučajeve, ugovor ne mora biti u pisanom obliku.)
3. ima ovlasti i dužnosti savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima, pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima, nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava
4. ovlašten je, u skladu s preuzetim ovlastima prema ugovoru ispuniti poreznu prijavu i druge isprave koje je porezni obveznik dužan izrađivati i dostavljati u poreznom postupku

Različiti pristupi pravnom uređenju poreznog savjetništva

- postoje 3 načelna pristupa:

1. puna pravna uređenost
2. djelomična pravna uređenost
3. pravno neuređen model

→ davanje stručne pomoći i pružanje brojnih drugih popratnih usluga u poreznim pitanjima

65. Porezni zapisnik

Zapisnik o poreznom nadzoru

Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku.

Taj zapisnik mora sadržavati:

1. naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
 2. ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika
 3. pravni i činjenični temelj
 4. mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora
 5. imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele
 6. vrste poreza i razdoblje obuhvaćeno nadzorom
 7. opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti
- Zapisnik se mora uredno voditi, u njemu se ne smije ništa dodati ili mijenjati, prekrizižena mjesta moraju ostati čitljiva. Ako zapisnik ima više listova, svaki list mora biti označen rednim brojem i potpisom ovlaštene osobe.

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti ***prigovor*** i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

JAVNI DUG

1. Restrukturiranje i reprogramiranje javnog duga

Restrukturiranje duga - termin za mjere usklađivanja rokova dospeljeća i strukture vlasništva duga kako bi se izbjegla nelikvidnost i inflacija ; javni dug može biti u vlasništvu domaćih i stranih vjerovnika, državnih agencija, fondova...pa struktura vlasništva utječe na strukturu likvidnosti

Reprogramiranje – mjere države kojima se ona koristi kako bi olakšala teret otplate zajma tako da se u sporazumu s vjerovnicima produži rok otplate i osigura smanjenje tereta.

Upravljanje javnim dugom – mjere kojima se država koristi da bi promjenom vrste javnog duga, visine zaduženosti, visine kamata, strukture vjerovnika, utjecala na visinu zaduženosti, odnosno izbjegla prezaduženost.

Tim mjerama se želi : > smanjiti teret otplate duga,

> ravnomjerna raspodjela tereta otplate zajma među generacijama,

> osigurati makroekonomska stabilnost

2. Zaduživanje HNB-a

- Zaduživanje HNB-a je jedna od specifičnih situacija kada sklapanjem međunarodnog

ugovora nastaje javni dug:

HNB se zadužuje:

1. u svoje ime, a za račun RH ili
 2. u svoje ime i za svoj račun radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, s rokom povrata dužim od jedne godine,
- odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora kojima se realizira takvo zaduženje moraju sadržavati odredbe o:
- iznosima, namjeni, dinamici i načinima podmirivanja dugovanja prema inozemstvu

3. Ciljevi i Svrhe zaduživanja

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

- *Zakonom o izvršavanju državnog proračuna* utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja i obveza s osnove tekućih otplata

Svrhe zaduživanja države podijeljene su u 2 skupine:

1) *raznorodne svrhe* - za cilj imaju financiranje različitih javnih potreba prioritetnih za funkcioniranje države:

- a. financiranja deficita državnog proračuna
- b. financiranja investicijskih projekata i posebnih programa prema odobrenju Sabora
- c. isplate tekućih otplata državnog duga
- d. podmirenje dospjelih plaćanja u vezi s državnim jamstvima
- e. upravljanje likvidnošću proračuna
- f. pokrivanja potreba HNB-a za valutnom rezervom

2) *specifične svrhe* - svrhe od značaja za upravljanje državnim dugom u smislu zaduživanja u svrhu prijevremenog otkupa državnog duga, a radi:

- a. smanjenja postojeće visine troškova otplate državnog duga
- b. produženja prosječnog vremena dospelja (promjena trajanja otplate) državnog duga
- c. postizanja uravnoteženog rasporeda plaćanja otplate državnog duga

3. Koji zakoni uređuju zaduživanje države?

Pravni izvori koji reguliraju javni dug su sljedeći:

- 1) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- 2) Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
- 3) Zakon o proračunu
- 4) zakoni o izvršavanju državnog proračuna RH koji se donose posebno za svaku proračunsku godinu
- 5) međunarodni ugovori kojima se ugovaraju pojedina državna zaduženja

4. Međunarodni ugovor

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

-à uređuje zaduživanje hrvatskih javno-pravnih subjekata najvišeg ranga – **RH i HNB**

-à prema tom Zakonu **međunarodni ugovor** je:

- sporazum utemeljen na sukladnom očitovanju najmanje dvaju međunarodnopravnih subjekata
- koji je uređen međunarodnim pravom i u pisanom obliku
- bez obzira na to je li sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u dvjema ili više međusobno povezanih isprava i neovisno o nazivu
- koji RH sklapa s jednom ili više država, jedno ili više međ. organizacija, odnosno jednim ili više međ.pravnih subjekata

JAVNI ZAJMOVI

1. Javni zajam

Javni zajam je jedan od oblika javnih prihoda s elementima javnih rashoda; tj. to su povratni prihod – prihodi koje karakterizira obveza povratnosti

- pozajmljena sredstva su prihod države, a vraćanje zajma (glavnica + kamate) predstavlja rashod

2. Zajmovi s javnim upisom i upis zajma prodajom obveznica banci ili konzorciju banaka

Kriterij podjele: prema primijenjenoj metodi kojom se zajmoprimac služi da bi zajmodavci došli do obveznica zajma

1. Emisija zajmova s javnim upisom (direktna emisija, supskripcija državnog zajma)

- zajam se upisuje na osnovi poziva fizičkim i pravnim osobama da upišu zajam
- poziv za upis može biti: vremenski ograničen ili bez vremenskog ograničenja
- Prednost: ne postoji potreba za plaćanjem posrednika pa to pojeftinjuje postupak upisa

2. Upis zajma posredovanjem banaka (indirektna emisija)

- kao zajmodavac se javlja banka ili grupa banaka (konzorcij banaka)
- država može zaključiti zajam s bankom (konzorcijem) na osnovi pismenog natječaja i tak izabere kao vjerovnika onu banku s najboljim uvjetima

Banka ili konzorcij se mogu javiti:

a) u ulozi komisionara - prodaju obveznice javnog zajma zainteresiranim osobama u svoje ime, ali za račun komitenta (države)

b) kao posrednik

- prodaju obveznice u ime i u korist države

3. Prodaja obveznica javnog zajma na burzi

- država preko ovlaštenih osoba prodaje obveznice zajma na burzi

Obveznici su raznovrsne, a zajedničko je: naziv zajma, vrijeme otplate i kamate

- Apoeni obveznica (iznosi na koji obveznice glase) mogu glasiti i na male iznose ako se želi da obveznice kupuju i sitni štediši, odnosno ekonomski slabiji slojevi, tzv. baby bonds.

3. Načela zaduženja države

1. Ravnomjerna raspodjela tereta zajma

→ financiranje javnih rashoda javnim zajmom treba provesti tako da teret mora biti raspoređen ravnomjerno

→ 2 načela za ispunjenje tih zahtjeva:

1) naknada za korištenje javnim dobrima

2) ravnomjerna raspodjela među generacijama

2. Načelo rentabilnosta

→ sredstva treba uložiti u produktivne svrhe tako da se zajam može otplatiti iz povećanog dohotka

3. Konjunkturalno političko načelo

→ smanjiti zaostajanje privatne potražnje

4. Načelo raspodjele dohotka i imovine

→ ako su zajmodavci samo najbogatiji, produbljuju se razlike u materijalnom položaju građana

5. Načelo gospodarskog rasta

→ financiranje javnih rashoda zajmom pozitivno ako pridonosi društvenoj proizvodnosti

4. Načelo ravnomjerne raspodjele tereta zajma

1. Ravnomjerna raspodjela tereta zajma

→ financiranje javnih rashoda javnim zajmom treba provesti tako da teret mora biti raspoređen ravnomjerno

→ 2 načela za ispunjenje tih zahtjeva:

3) naknada za korištenje javnim dobrima

4) ravnomjerna raspodjela među generacijama

5. Konjunkturalno političko načelo

Javni zajam se može koristiti za ostvarivanje ciljeva anticiklične konjunkturalne politike države tako da se smanji zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom.

6. Bankrot Države

O bankrotu države govori se kada država-dužnik zajmodavcu ne može ili ne želi podmiriti svoju obvezu djelomično ili u cijelosti u ugovorenoj visini i u ugovorenom roku

- kad država vraća na ime otplate zajma nominalno, a ne realno isti iznos pozajmljenih sredstava

Bankrot države u užem smislu - država-zajmoprimac ne udovoljava svojim obvezama iz ugovora iz zajma prema vjerovnicima

- može biti:

1. otvoreni bankrot ili repudijacija

-država-zajmoprimac javno izjavi da odbija ispuniti djelomično ili u cijelosti svoju ugovornu obvezu,

- kada država vraća glavnica, ali odustaje od isplate kamata sve dok ne uspije prikupiti

sredstva (odloženom ili mrtvom zajmu)

2. prikriveni bankrot

- država privremeno obustavi vraćanje zajma (moratorij) i izvrši prisilnu konverziju zajma
- odustane od klauzule o osiguranju realne vrijednosti zajma
- država služi dodatnom emisijom novca

Bankrot države u širem smislu

1. država-zajmoprimac prisilno pretvori jedan ili više kratkoročnih dugova u jedan dug
2. kad zbog inflacije padne realna vrijednost zajma, a država zajmodavcu vrati nominalno isti iznos, koji je dobila na ime zajma, ali je zbog inflacije njegova vrijednost smanjena

7. Konsolidacija javnog zajma

- financijske operacije kojima država-zajmoprimac naknadno mijenja određene uvjete utvrđene pri zaključenju ugovora o zajmu

Konsolidacija zajma - financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu, kojima su bili predviđeni različiti uvjeti, jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima

7.a Konverzija javnog zajma

Konverzija zajma - financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se: najčešće smanjenjem kamatne stope i promjenom visine zajma (glavnice)
- Primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (pari-konverzija)
- Sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (etapna konverzija)

Konverzija može biti: - prisilna, dobrovoljna, opcijiska, fakultativna.

a) PRISILNA KONVERZIJA

- akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)
- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države
- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

b) DOBROVOLJNA KONVERZIJA

- utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

c) OPCISKA KONVERZIJA

- ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica

d) FAKULTATIVNA KONVERZIJA

- ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

8. Konvalidacija

Konvalidacija znači ojačati, osnažiti, a odnosi se na naknadno osnaženje nevaljanoga pravnog posla.

Konvalidacija je dakle naknadno osnaženje nevrijedećeg, odnosno ništetnog pravnog posla koji nastupa s kasnijim uklanjanjem nedostataka koji su ga činili nevrijedećim. Osim toga, također nastupa i protekom određenog vremena. Onaj će pravni posao za čiju se valjanost zahtijeva pisani oblik, a da nije zaključen u tom obliku, konvalidirati ukoliko su ga stranke obavile u cijelosti ili u pretežitom dijelu.

JAVNA DOBRA

1. Javna dobra

Financijska aktivnost suvremene države u okviru nabave, upravljanja i korištenja sredstava za financiranje javnih potreba ima funkciju stavljanja na raspolaganje javnih dobara i usluga (*klasična funkcija državne financijske aktivnosti*)

1. privatna dobra,
2. čista javna dobra,
3. nesavršena javna dobra,
4. mješovita dobra
5. meritorna dobra

2. Privatna dobra

Privatna dobra služe zadovoljavanju potreba pojedinca

→ tržište može uspješno djelovati tamo gdje se mogu primijeniti načelo isključivanja i načelo rivaliteta

→ načelo isključivanja znači da osobe koje nisu spremne platiti za potrošnju privatnih dobara su isključene od njihovog korištenja

→ konkurentnost (rivalitet) znači da se koristi od upotrebe jednog dobra ograničavaju na pojedinca te kad to dobro koristi pojedinac, ne može ga koristiti nitko drugi

3. Meritorna dobra

MERITORNA → dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značaja) = npr. obvezno socijalno osiguranje

4. Čista javna dobra

U nekim situacijama tržište zbog naravi svojeg djelovanja ne može djelovati učinkovito u zadovoljavanju nekih potreba. To se prije svega odnosi na razne usluge države u području obrane, sudstva, zdravstva, što pripada u tipična čista javna dobra.

Čista javna dobra obilježena su dvjema bitnim karakteristikama:

A.) načelom neiskljućivanja – čisto javno dobro koriste svi, a uključivanje novog korisnika ne umanjuje korištenje tog javnog dobra postojećim korisnicima (zrak)

B.) Načelom nekonkurentnosti u potrošnji

5. Nesavršena javna dobra

Nesavršena javna dobra su praktično najvažnija javna dobra kojima se neposredno pružaju dobra i usluge od strane javnog sektora.

Njih karakterizira **načelo neiskljućivanja i nekonkurentski karakter u potrošnji**

Međutim, dok je kod čistih javnih dobara mogućnosti njihovog korištenja jednaka za sve građane, to načelo ne vrijedi za nesavršena javna dobra.

Mogućnost korištenja nesavršenih javnih dobara ograničena je zbog:

- **geografskog položaja** nekog javnog dobra (mogućnost korištenja ulice ovisit će o njenoj blizini pojedincu)

- zbog **komplementarnosti** određenog javnog dobra s privatnim dobrima (mogućnost korištenja ulice može ovisiti o tome ima li određena osoba auto ili ne)

JAVNI RASHODI

1. Transferni rashodi

Transferni - oni kojima se s računa javnog instrumenta financiranja prenose sredstva u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak takve upotrebe javnih izdataka u pravilu nije stvaranje novog dohotka. Transferi samo povećavaju dohodak pojedinca kojem su upućeni.

Transferni izdaci se mogu svrstati u tri skupine:

1. socijalni – rashodi za mirovine, invalidnine, pomoć nezaposlenima, socijalna skrb ...
2. ekonomski – rashodi kojima država utječe na gospodarski život i ekonomske tokove (subvencije, dotacije...)
3. financijski – rashodi kojima se obavlja otplata javnog duga

2. Javni rashodi

Javni rashodi su rashodi javnopravnih tijela što ih ona moraju učiniti kako bi ostvarila zadaće iz svoje nadležnosti.

U financijskoj teoriji tri su kriterija za definiranje javnih rashoda:

1. kriterij instrumenata financiranja

- javni rashodi su svi oni izdaci koji se financiraju putem proračuna, fondova i javnih poduzeća

2. kriterij instrumenata javnih prihoda

- javni rashodi su svi oni izdaci koji se financiraju iz sredstava prikupljenim instrumentima javnih prihoda

3. kriterij funkcije od općeg i zajedničkog interesa

- javni rashodi su izdaci države i drugih javnopravnih tijela koja obavljaju određene društvene funkcije od općeg i zajedničkog interesa

- poduzimanje mjera javnog sektora u suvremenim državama motivirano je ostvarenjem:

1. alokacijskih ciljeva - financijske mjere javnog sektora kojima se obavlja raspodjela ukupnih resursa na sektor privatnih i javnih dobara

- 2. redistribucijskih ciljeva** – raspodjela dobara npr. transferi siromašnima
- 3. stabilizacijskih ciljeva** – utjecaj javnog sektora na stopu zaposlenosti, stabilnost cijena i stope gospodarskog rasta

JAVNI IZDACI

1. Državni proračun

Državni proračun je instrument financiranja javnih potreba

- javni akt, te orijentacija za buduće razdoblje, te je brojčano izražen program aktivnosti države i mjera

→ procjena (plan) prihoda i primitaka te iznos izdataka države za 1 fiskalnu godinu

→ proračunsko pravo je dio financijskog prava

1. subjektivno proračunsko pravo – skup propisa koji reguliraju materiju o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i regulira njegovo izvršenje

2. objektivno proračunsko pravo – propisi kojima je regulirana materija vezana uz sastavljanje, donošenje, izvršenje i kontrolu proračuna

2. Aneksi i autonomni proračun

aneksi-njima se predviđaju rashodi i prihodi državnih poduzeća iz javnosti službe (pošte, radija, tv, željeznica)

autonomni-plan prihoda i rashoda pojedinih javnih ustanova koje dok obavljaju svoju djelatnost stvaraju određene prihode.

3. Načela državnog proračuna

1. klasična

2. suvremena

1. KLASIČNA:

1. formalnostatička = odnose se na sadržaj i oblik proračuna

2. materijalnodinamička = odnose se na sastavljanje i izvršenje proračuna

à formalnostatička:

a. načelo jedinstva

b. načelo potpunosti

c. načelo preglednosti

à materijalnodinamička:

a. načelo javnosti

b. načelo prethodnog odobrenja

c. načelo periodičnosti

d. načelo ravnoteže

e. načelo specijalizacije

f. načelo točnosti

4. Načelo specijalizacije proračuna

Načelo specijalizacije obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

-Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

1. Kvantitativna specijalizacija znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u iznosu koji je predviđen u proračunu.

2. Kvalitativna specijalizacija - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom utvrđenih javnih izdataka kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

3. Vremenska specijalizacija - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo unutar vremena za koje je proračun donesen

5. Načelo prethodnog odobrenja

Načelo prethodnog odobrenja zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju temeljnim jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

6. 5 faza izvršenja proračuna

1. otvaranje kredita – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke izdataka

2. angažiranje kredita – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice

3. utvrđivanje duga – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga

4. izdavanje naloga za isplatu – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu

5. likvidacija duga i isplata - računopolagač izvršava isplatu

7. Zaključni račun proračuna

Zaključni račun proračuna = posljednji korak proračunskog ciklusa, sadrži podatke o stvarno ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim izdacima i to je akt kojim se utvrđuje kako je proračun ostvaren.

Izrada može biti temeljena na *načelu proračunske* ili *načelu računske godine*.

à načelo proračunske godine

- u zaključni račun ulaze ostvareni prihodi i izvršeni izdaci u razdoblju od 1.1. do 31.12. proračunske godine

Ānačelo računске godine

- u zaključni račun ulaze svi prihodi i svi izdaci koji se odnose na tu godinu, bez obzira jesu li ostvareni u toj godini

8. Upravna kontrola proračuna (tko provodi upravnu kontrolu)

Upravna kontrola obavlja se sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju javnim prihodima nižeg, podređenog tijela; može biti *prethodna* ili *naknadna*

- najviše tijelo upravne proračunske kontrole je ministarstvo financija koje u svom sastavu ima posebnu službu za proračunsku kontrolu

-s jedne strane, financijska policija (inspektori porezne uprave) obavlja trajni nadzor nad ispravnošću obračuna, a s druge strane, proračunski inspektori obavljaju kontrolu nad zakonitošću raspolaganja i uporabe proračunskih sredstva

9. Koja tijela sudjeluju u donošenju proračuna, na čiju inicijativu?

Inicijativa : ministra financija

Sudjeluju ; Ministar financija, ministarstvo financija proračunski korisnici, Vlada i predstavničko tijelo

Koraci u donošenju:

1. (Na inicijativu) Ministar financija poziva proračunske korisnike da mu dostave podatke o sredstvima koja će im biti potrebna u idućoj godini.

2. proračunski korisnici zatim izrađuju prijedlog proračuna i dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu

3. ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna te izrađeni nacrt dostavlja vladi koja nakon što izrađuje prijedlog proračuna i upućuje ga predstavničkom tijelu.

4. dio proračunskog ciklusa odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja.

5. izvršenje proračuna = administrativnotehnički postupak

6. zaključni račun proračuna = posljednji korak proračunskog ciklusa; sadrži podatke o stvarno ostvarenim prihodima i rashodima

10. Izrada i donošenje proračuna

Izrada državnog proračuna je postupak kojim se određuje vrijeme i nadležnost pojedinih tijela u pripremi proračunskog prijedloga od pokretanja inicijative za njegovu razradu do vremena njegovog dostavljanja zakonodavnom tijelu na raspravu.

Postupak izrade i donošenja proračuna se naziva **proračunski ciklus** i odvija se u 3 koraka

1. (Na inicijativu) Ministar financija poziva proračunske korisnike da mu dostave podatke o sredstvima koja će im biti potrebna u idućoj godini.

2. proračunski korisnici zatim izrađuju prijedlog proračuna i dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu

3. ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna te izrađeni nacrt dostavlja vladi koja nakon što izrađuje prijedlog proračuna i upućuje ga predstavničkom tijelu.

Donošenje proračuna

4. KORAK: donošenje proračuna = dio proračunskog ciklusa koji se odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja

- Postupak donošenja proračuna započinje raspravom u odborima i povjerenstvima predstavničkog tijela o prijedlogu.
- prijedlog proračuna je predmet rasprave na zasjedanju predstavničkog tijela = proračunska debata
- pristupa se glasovanju o proračunu, proračun se donosi u obliku zakona

11. Kontrola proračuna

Kontrola trošenja proračunskih sredstava

→ postupci i mjere koje imaju zadatak osigurati da se proračunski izdaci izvršavaju sukladno zakonskim propisima te da se izvršavanje proračuna temelji na načelima zdrave financijske politike, odnosno na načelima svrsishodnosti i ekonomičnosti.

- > proračunska kontrola u *užem smislu* - kontrola nad izvršenjem proračuna
- > proračunska kontrola u *širem smislu* - nadzor nad cjelokupnim financijskim poslovanjem političko-teritorijalne zajednice, odnosno nad cjelokupnim proračunskim ciklusom

Oblici proračunske kontrole:

→ prema *vremenu* kada se provodi proračunska kontrola:

1. prethodna ili preventivna kontrola = kad nadležni organ utvrdi da je raspolaganje proračunskim sredstvima zasnovano na propisima, odobrava se isplata na teret proračuna
2. naknadna ili aposteriorna kontrola = obavlja se nakon što su proračunska sredstva utrošena; ne sprječava nezakonito raspolaganje proračunskim sredstvima, ali se utvrđuju nepravilnosti te se nadoknađuje šteta

→ prema *odnosu između tijela* za proračunsku kontrolu i *korisnika* proračunskih sredstava:

1. eksterna ili vanjska kontrola = kontrolu obavlja tijelo izvan korisnika proračunskih sredstava
2. interna ili unutarnja kontrola = kontrolu obavlja tijelo unutar korisnika proračunskih sredstava

→ prema *sadržaju*:

1. kontrola zakonitosti = odgovara na pitanje je li prikupljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima zasnovano na pravnim propisima
2. kontrola svrsishodnosti (racionalnosti) = odgovara na pitanje jesu li se korisnici proračuna prilikom trošenja ponašali racionalno i štedljivo

→ s obzirom na *tijela* koja obavljaju proračunsku kontrolu:

1. upravna kontrola = obavlja se sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju javnim prihodima nižeg, podređenog tijela; može biti *prethodna* ili *naknadna*
2. računsko-sudska (institucionalna) kontrola = vanjski neovisni oblik kontrole trošenja proračunskih sredstava koji provode od izvršne vlasti neovisne i samostalne institucije te za svoj rad odgovaraju izravno predstavničkom tijelu --- naknadno se ispituju dokumenti, isprave, evidencije
3. politička (parlamentarna) kontrola = proračunsku kontrolu provodi predstavničko tijelo nad vladom kako bi se utvrdilo izvršava li ona uredno zadatke koji su joj proračunom dani i mora li zbog toga snositi političku odgovornost

12. Proračunski i izvanproračunski fondovi FONDOVI

Fondovi su posebni instrumenti financiranja javnih potreba po kojem se prikupljena sredstva s

naslova javnopravnih prihoda upotrebljavaju za financiranje unaprijed utvrđenih izdataka.

Može se reći da su to specijalizirani proračuni. U pravilu, **nemaju trajnu funkciju** i kad ispune zadatak, prestaju s radom.

Mogu se klasificirati prema tome:

- tko ih osniva
- imaju li svojstvo pravne osobe
- načinu korištenja sredstava (vraćaju li se ili ne)

à Proračunski fondovi = osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba iz nadležnosti države, a sredstva za te fondove osiguravaju se iz proračuna; njihovo poslovanje je u izravnoj nadležnosti državnog organa

à Izvanproračunski fondovi = osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba izvan neposredne nadležnosti državnih organa te imaju svoje vlastite prihode, imaju svojstvo pravne osobe i organe upravljanja

Najistaknutije prednosti fondovskog nad proračunskim financiranjem su:

- a. namjena fonda je točno određena kao i prioritet javne potrebe koja se iz njega financira
- b. neutrošena sredstva iz jedne godine prenose se u drugu, dok se kod proračuna ona gase ako nisu utrošena u toj godini

12. a. Kako izvanproračunski fondovi ostvaruju prihode

U RH danas postoje 3 izvanproračunski fonda (zavoda), odnosno socijalna sustava koji se financiraju putem obveznih doprinosa:

- 1) Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja
- 2) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- 3) Hrvatski zavod za zapošljavanje

+ obvezna mirovinska društva koja se financiraju obveznim doprinosom na temelju kapitalizirane štednje

- osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba izvan neposredne nadležnosti državnih organa - imaju svoje vlastite prihode
- imaju svojstvo pravne osobe i organe upravljanja

13. Razlika između državnog proračuna i financijskog plana

Financijski plan je dokument kojim su utvrđene osnovne smjernice djelovanja vlade u području javnih prihoda i javnih izdataka, a koje su utemeljene na očekivanim gospodarskim kretanjima te iz proizašlog financijskog kapaciteta.

- orijentacijski instrument koji služi kao nadopuna proračunu i u kojem se za više godina (u pravilu pet) sagledavaju prihodi i izdaci javnog sektora te iz njega ne proizlaze za vladu nikakve striktno obveze

14. Postupak trošenja planiranih proračunskih izdataka

1. otvaranje kredita – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke

izdataka

2. angažiranje kredita – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice

3. utvrđivanje duga – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga

4. izdavanje naloga za isplatu – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu

5. likvidacija duga i isplata - računopolagač izvršava isplatu

15. Tko provodi proračunsku kontrolu trošenja proračunskih sredstava

1. Kod upravne kontrole proračunsku kontrolu provodi ministarstvo financija koje u svom sastavu ima posebnu službu za proračunsku kontrolu

- s jedne strane, financijska policija (inspektori porezne uprave) obavlja trajni nadzor nad ispravnošću obračuna, razreza i naplate državnih prihoda s druge strane, proračunski inspektori obavljaju kontrola nad zakonitošću raspolaganja i uporabe proračunskih sredstava

2. Kod računsko-sudske (institucionalna) kontrole radi se o vanjskom neovisnom obliku kontrole trošenja proračunskih sredstava koji provode od izvršne vlasti neovisne i samostalne institucije te za svoj rad odgovaraju izravno predstavničkom tijelu

3. Kod političke (parlamentarna) kontrole proračunsku kontrolu provodi predstavničko tijelo nad vladom kako bi se utvrdilo izvršava li ona uredno zadatke koji su joj proračunom dani i mora li zbog toga snositi političku odgovornost.

16. Razlike između subvencija i dotacija

Subvencije- državna pomoć poduzetnicima ili fizičkim osobama (proizvođačima ili potrošačima) za koju država ne prima nikakvu protunaknadu

- Proizvođač koji je primio subvenciju snižava svoje troškove proizvodnje i povećava svoju konkurentnost, potrošač koji je primio subvenciju povećava svoj raspoloživi dohodak.

Dotacije - najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu kako bi se ujednačili fiskalni odnosi među tijelima iste razine vlasti

- daju se onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet

- *fiskalni kapacitet* – mjera sposobnosti prikupljanja prihoda i financiranja izdataka na razini lokalnih jedinica

17. Meduproračunski transferi

Meduproračunski transferi su izravna doznačavanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica. Ovi se transferi nazivaju i potporama (dotacijama).

1. Vertikalni i horizontalni meduproračunski transferi

Vertikalni meduproračunski transferi su oni koji se vrše između teritorijalnih jedinica različite razine.

Horizontalni meduproračunski transferi su oni koji se vrše između jedinica iste razine

2. Opći i namjenski meduproračunski transferi

Potpore koje se uplaćuju proračunima teritorijalnih jedinica mogu biti određene po namjeni ili

takvo određenje može izostati. Namjenske potpore u pravilu su vertikalne, jer njihovu namjenu određuje doznačitelj potpore, dakle, u pravilu središnja vlast. Što se tiče horizontalnih transfera teško je pretpostaviti da bi teritorijalne jedinice istog ranga mogle jedna drugoj određivati namjenu trošenja danih potpora.

18. Proračunske rezerve

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

- Sredstva za proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50% od proračunskih prihoda. Visina proračunske rezerve utvrđuje se svake godine zakonom odnosno odlukom o izvršenju proračuna.

- Sredstva stalne proračunske rezerve političko-teritorijalne zajednice koriste se:

1. za podmirivanje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje nisu sredstva osigurana u proračunu

2. za pozajmice proračuna ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno

Sredstva stalne proračunske rezerve koriste se bespovratno.

19. Proračunski virman i balans proračuna

Virman

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka treba planirane proračunske izdatke za pojedine namjene rasporediti drukčije.

- Zapravo se radi o tome da se smanjuju proračunska sredstva jednom, a povećavaju za isti iznos sredstava nekom drugom korisniku (dopuna ili proračunski virman).

- Za ispostavljanje virmena u državnom proračunu nadležna je Vlada RH, a za virmaniranje u proračunima jedinica lokalne samouprave, nadležna su njihova poglavarstva.

Balans

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda i javnih izdataka.

- Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi političko-teritorijalne zajednice ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna.

Izmjena ili rebalans proračuna obavlja se po istom postupku koji je propisan za donošenje proračuna.

20. Sličnosti zaključnog s državnim proračunom

Zaključni obračun ima mnogo sličnosti sa samim proračunom. Te sličnosti dolaze do izražaja:

- 1) u istom postupku izrade i donošenja
- 2) u primjeni iste klasifikacije za javne prihode i za javne izdatke
- 3) kod podjele zaključnog računa na opći i posebni dio
- 4) u načinu objavljivanja zaključnog računa proračuna

21. Što je državna riznica

Državna riznica je sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese (pripremu proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo, upravljanje novčanim sredstvima i javnim dugom).

- Državna riznica u RH ustanovljena je kao zasebna organizacijska jedinica Ministarstva financija.

22. Funkcije državne riznice

Državna riznica u suvremenim uvjetima ima tri značajne funkcije:

1. blagajničku funkciju (koncentracija svih proračunskih prihoda, te namirenje svih javnih izdataka)
2. bankarsku funkciju (osiguranje sredstava i u onim slučajevima kada javni prihodi ne dosežu javne izdatke, kao i plasmani sredstava ako su prihodi proračuna u određenim razdobljima veći od javnih izdataka)
3. funkciju novčanog i financijskog nadzora radi uravnoteženja sveukupnih izdataka i politike kreiranja novca

23. Municipalne obveznice

Municipalne obveznice su dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine ili druge lokalne jedinice.

-Njihova je namjena prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su škole, bolnice, ceste, kanalizacija, ali i financiranje drugih projekata koji imaju karakter javnih dobara.

24. Primici i rashodi proračuna EU

Prihodi proračuna Europske unije

1. Uvozne carine

- carine i ostala davanja koja se ubiru na temelju Zajedničke carinske tarife pri uvozu proizvoda izvan EU

2. Poljoprivredne pristojbe

- carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda i davanja za šećer i glukozu koja se ubiru pri trgovini sa zemljama izvan EU

3. Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost

- prihodi za svaku zemlju se utvrđuju primjenom jedinstvene stope na harmoniziranu poreznu osnovicu koja se utvrđuje prema određenim pravilima EU (osnovica ne smije prijeći 50% BDP-a država članica)

4. Prihodi na osnovi bruto nacionalnog proizvoda (BNP) zemalja članica

- određena stopa se primjenjuje na razliku između BNP-a svake zemlje članice i harmonizirane osnovice PDV-a

5. Ostali izvori prihoda

-porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, prihodi od kazni i drugi prihodi

Rashodi proračuna Europske unije

1. Održivi razvoj
 - a) konkurentnost za rast i zaposlenost – istraživanje, inovacije, obrazovanje
 - b) kohezija za rast i zaposlenost – smanjenje razlika među članicama EU
2. Upravljanje i zaštita prirodnih resursa – najveći dio rashoda predviđen za poljoprivredu
3. Građanstvo, sloboda, sigurnost i pravda
4. EU kao globalni partner – pokrivanje rashoda koji se odnose na vanjske aktivnosti EU i na predpristupne programe pomoći budućim državama članicama
5. Administracija – troškovi institucija EU (osim Komisije), rashodi za mirovine zaposlenika u institucijama EU i za određene europske škole
6. Kompenzacija za nove članice – nadoknada deficita proračuna u prvim godinama članstva

25. Načela Proračuna EU (načela EU)

Načela proračuna Europske unije

A) načelo godišnje periodičnosti proračuna

- proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.

B) načelo proračunske ravnoteže

- nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit prenosi se u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod

C) načelo jedinstva – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta

D) načelo univerzalnosti – svi prihodi su nenamjenski i proračun je – *bruto proračun*

E) načelo specifikacije

- sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom

F) načelo jedinice obračuna – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti *euro*

G) načelo proračunske točnosti

- u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu

H) načelo transparentnosti – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama

I) Načelo razumnog financijskog upravljanja

- proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti

26. Zaduživanje jedinica lokalne samouprave

ZAKONODAVNI OKVIR:

[Zakon o proračunu](#)

[Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne \(regionalne\) samouprave](#)

Jedinice lokalne i područne samouprave moгу sklapati kreditne poslove s inozemstvom.

Oni su pritom ograničeni:

1. svrhom radi koje se zadužuju – zaduživati se mogu samo radi financiranja programa i projekata obnove i razvitka
2. odobrenjem Vlade RH
3. visinom duga – visina duga može iznositi najviše 10% proračunskih rashoda izvršenih u

prethodnoj godini, uz suglasnost Ministarstva financija (ukupne godišnje obveze mogu iznositi najviše 20%)
- dužni su pribaviti odgovarajuća jamstva i osiguranja

JLPRS može se zaduživati:

- 1) uzimanjem kredita
- 2) uzimanjem zajmova
- 3) izdavanjem vrijednosnih papira

Dugoročno zaduživanje moguće je samo za investiciju, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine - Razred 4 računskog plana proračuna (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila).

Ukupna **godišnja obveza** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz pretpriklapnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja **energetske učinkovitosti**.

26. Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna je 5 korak proračunskom ciklusu te predstavlja administrativnotehnički postupak koji obuhvaća:

1. naplatu planiranih proračunskih prihoda
2. utrošak sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno
3. staviti na raspolaganje sredstva korisnicima ili nosiocima

5 faza izvršenja proračuna :

1. otvaranje kredita – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke izdataka
 2. angažiranje kredita – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice
 3. utvrđivanje duga – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga
 4. izdavanje naloga za isplatu – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu
 5. likvidacija duga i isplata - računopolagač izvršava isplatu
- Naredbodavatelj za izvršenje državnog proračuna u cjelini je ministar financija, a naredbodavatelj za izvršenje proračuna JLPRS je nositelj izvršne vlasti (župan, gradonačelnik, načelnik) ili osoba ovlaštena za poslove proračuna u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave.

27. Javno privatno partnerstvo - 2 vrste?

JPP je pojam koji se odnosi na sve oblike suradnje između javne vlasti i privatnog sektora s ciljem osiguranjem sredstava, izgradnje, obnove, upravljanja ili održavanja infrastrukture ili pružanja javnih usluga.

1. Ugovorno- temelji se na ugovoru, pisani oblik, određeno vrijeme, upisuje u javni registar koji vodi Agencija za javno privatno partnerstvo

2. Statusno - zasniva na članskom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu koje je nositelj provedbe cijelog projekta

- ugovor o ortaštvu

28. Prednosti i nedostaci JPP-a

Prednosti JPP-a :

- ubrzanje izgradnje infrastrukture
- smanjenje troškova ukupnog vijeka projekta
- bolja podjela rizika
- bolji poticaji izvedbe
- poboljšanje kvalitete usluga
- stvaranje dodatnih prihoda
- proširenje javnog upravljanja

Nedostaci JPP:

Postoje mišljenja da je država bolji vlasnik u situacijama:

- kad bi smanjivanje troškova moglo uzrokovati smanjivanje kvalitete usluga
- kad je mogućnost primjene inovacije relativno nevažno
- kad je konkurencija mala i kad je izvor kupaca nemoguć

29. Europska povelja o lokalnoj samoupravi

Europske povelje o lokalnoj samoupravi, koju je ratificirala i RH, navedena su u 8 točaka načela i instituti na kojima se mora temeljiti sustav financiranja javnih potreba lokalnih jedinica u zemljama potpisnicama Povelje. Ta načela su:

1. lokalne će jedinice imati pravo na odgovarajuće svoje prihode kojima će slobodno raspolagati
2. prihodi lokalnih jedinica moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom
3. najmanji dio prihoda lokalnih jedinica mora proizlaziti iz lokalnih poreza i naknada
4. sustavi financiranja prihoda lokalnih jedinica moraju biti dovoljno raznoliki i evolutivni kako bi mogli slijediti promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih ovlasti
5. zaštita financijski slabijih jedinica traži prihvaćanje odgovarajućih postupaka ili mjera financijskog ujednačavanja zbog ispravljanja učinaka nejednake diobe mogućih izvora i financiranja odnosno financijskog opterećenja što ga moraju podnositi
6. od lokalnih će se jedinica, tražiti mišljenje o tome kako će im se dodjeljivati preraspoređeni izvori financiranja
7. koliko je to moguće subvencije lokalnim jedinicama neće biti namijenjene financiranju specifičnih projekata
8. kako bi se financirali njihovi troškovi investiranja, lokalne jedinice moraju imati pristup nacionalnom tržištu kapitala

30. Koje poreze može uvesti jedinica lokalne samouprave

Županijski porezi su:

- a) porez na nasljedstva i darove
- b) porez na cestovna motorna vozila
- c) porez na plovila
- d) porez na automate za zabavne igre

31. Privremeno financiranje proračunskih rashoda

-Ako Sabor RH, odnosno predstavničko tijelo JLS ne donese proračun prije početka fiskalne godine za koju se donosi proračun, uvodi se privremeno financiranje.

-Odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke lokalnog značenja predstavničko tijelo JLS

-Privremeno financiranje javnih izdataka obavlja se razmjerno sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše do ¼ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu.

-Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

-Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva 3 mjeseca proračunske godine. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze.

32. Nadoknada učinka prelijevanja

Nižim razinama vlasti mogu biti povjereni, od strane viših jedinica, neki zadaci čije izvršenje dovodi do pozitivnih učinaka i za druge teritorijalne jedinice.

U teoriji se ova pojava naziva prelijevanjem jer troškovi izvršenja takvih zadataka terete jednu jedinicu, a koristi imaju i druge.

Središnja vlast može kao nadoknadu za ovaj trošak dodijeliti određeni iznos na ime potpore jedinicama koje su obavile određeni posao.

Potpore su namjenske jer su vezane uz činjenicu stvarno obavljenog povjerenog posla.

32. a Opći Proračun

Opći proračun je središnji proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

33. Proračunske dvanaestine

Da bi se razdoblje privremenog financiranja ograničilo, u mnogim zemljama je predviđeno da financiranje na osnovi proračuna iz prethodne godine može trajati samo određeno vrijeme i da se u tom vremenu može utrošiti samo određeni iznos.

Najčešće se taj iznos utvrđuje u formi proračunskih dvanaestina tako da se sredstva iz proračuna prošle godine podijele sa 12.

Ako je privremeno financiranje ograničeno na 3 mjeseca, onda se pri primjeni proračunski dvanaestina može upotrijebiti samo ¼ sredstva iz prošle godine, tj. 3 dvanaestine.

34. Ovlaštene osobe za izvršavanje proračuna: (Koja tijela sudjeluju u izvršenju proračuna)

Proračunski naredbodavac – osoba koja je ovlaštena za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu; ne smije nikad biti u funkciji izvršitelja isplate

Računopolađač – obavlja isplate iz proračuna; prije isplate obavlja kontrolu dokumentacije na temelju koje treba obaviti isplatu

Rukovoditelj imovine – osoba koja neposredno rukuje imovinom kojom se koriste proračunski korisnici; brine o ulazu i izlazu javne imovine i o tome vodi evidenciju

35. Korisničke naknade

Korisnička naknada je plaćanje za učinjenu uslugu ili za korištenje komunalnih dobara ili objekata koji nisu industrijske prirode (npr. usluge električne energije, plina, vodovoda, odvodnje, sakupljanja otpada, itd.)

Vrste korisničkih naknada (Pristojbe, Cijene korištenja komunalnih dobara i objekata, komunalne naknade i posebni porezi na temelju ostvarene konkretne koristi)

1. Pristojbe = naplaćuju niže razine vlasti za izdavanje različitih dokumenata i dozvola (npr. dokumenti potrebni za sklapanje braka ili dozvola za upravljanje motornim vozilima) ili za pružanje određenih usluga (npr. registriranje, umnožavanje). Naplaćuju se individualiziranim subjektima koji traže određenu dozvolu ili uslugu i predstavljaju cijenu za rad tijela niže razine vlasti.

2. Cijene korištenja komunalnih dobara i objekata = niže razine vlasti naplaćuju kao naknadu za korištenje komunalnih dobara subjektima koji se kao korisnici mogu individualizirati što se tiče učinjenog troška (npr. cijene električne energije, plina, vodoopskrbe) ili cijenu za korištenje objekata koji su u vlasništvu decentraliziranih jedinica (npr. sportskih objekata) od strane individualiziranih subjekata.

3. Komunalne naknade = izvor prihoda kojim se osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih djelatnosti kod koji ne postoji mogućnost realne individualizacije njihovih troškova na korisnike (npr. održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja ili javne rasvjete).

4. Posebni porezi na temelju ostvarene konkretne koristi = njihovi obveznici su osobe za koje se pretpostavlja da upravo one imaju određenu konkretnu korist od realizacije određenog projekta neke teritorijalne jedinice (npr. izgradnja nekog infrastrukturnog objekta koji uzrokuje porast vrijednost nekretnine određene osobe). Najčešće se javlja kao imovinski porez.

Pitanje cijene korisničkih naknada

Javni prihod svrstani pod naziv 'korisničke naknade' su naknade za **konkretnu pojedinačnu uslugu** i u tom se smislu razlikuju od poreza koji su u pravilu nedestinirani prihodi.

Korisničke naknade bi trebale održavati puni trošak usluge, uključujući proizvodnju, održavanje i distribuciju, konkretizirano to znači da visina korisničkih naknada treba biti određena graničnim troškovima i razinom potražnje. Još je konkretnije prisutan stav da bi javna komunalna trgovačka društva naplatom cijene svojih usluga trebale ostvariti određeni višak prihoda nad rashodima kako lokalna jedinica manjak prihoda ne bi morala pokrivati iz proračunskih sredstava. Nerealno niske cijene komunalnih usluga stimuliraju neracionalnu

potrošnju.

Ekonomski najopravdanija metoda kalkulacije cijena – na osnovi graničnih troškova, gotovo se nigdje ne primjenjuje.

Metode kalkulacije koje se primjenjuju mogu se podijeliti u dvije skupine:

- kalkulacije na osnovi računovodstvenih troškova (naplata po varijabilnim troškovima, naplata djelomičnog pokrića troškova, naplata u visini punih troškova)
- kalkulacije koje nemaju veze s troškovima (naknada uobičajene naknade, naknada u ovisnosti o potražnji)

36. Financijsko izravnavanje

Suvremene države karakterizira postojanje najmanje dvije, a često i više razina teritorijalnog organiziranja.

Danas je usvojen stav da je postojanje više razina teritorijalnog organiziranja imperativ općeg državnog ustrojstva jer je takva organizacija potrebna da bi država na zadovoljavajući način odgovorila zahtjevu za zadovoljenjem različitih potreba koje se javljaju u suvremenim društvima.

Jedan od najvažnijih problema vezanih uz koncepciju postojanja različitih razina teritorijalnog organiziranja je pitanje uređenja njihovih međusobnih financijskih odnosa. Način financiranja i iznosi novčanih sredstava, s jedne strane, određuju način i stupanj zadovoljenja javnih potreba u pojedinim teritorijalnim jedinicama, a s druge strane, determiniraju ukupnost odnosa među njima.

37. DRŽAVNA RIZNICA (TREZOR)

Državna riznica je sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese (pripremu proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo, upravljanje novčanim sredstvima i javnim dugom).

Državna riznica u suvremenim uvjetima ima tri značajne funkcije:

1. blagajničku funkciju (koncentracija svih proračunskih prihoda, te namirenje svih javnih izdataka)
2. bankarsku funkciju (osiguranje sredstava i u onim slučajevima kada javni prihodi ne dosežu javne izdatke, kao i plasmani sredstava ako su prihodi proračuna u određenim razdobljima veći od javnih izdataka)
3. funkciju novčanog i financijskog nadzora radi uravnoteženja sveukupnih izdataka i politike kreiranja novca

Državna riznica u RH ustanovljena je kao zasebna organizacijska jedinica Ministarstva financija.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

1. razlika između komunalnih naknada i komunalnih doprinosa

→ **Komunalna naknada** – njome se financira obavljanje komunalnih djelatnosti kod kojih

nije moguća individualizacija potrošnje (javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje groblja, javnih površina, nerazvrstanih cesta)

- obveznici plaćanja su vlasnici odnosno korisnici
- visina komunalne naknade ovisi o lokaciji i vrsti nekretnine
- namjenski proračunski prihod

→ Komunalni doprinos – novčana javna davanja koja se plaćaju za rađenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu

- komunalni je doprinos prihod jedinica lokalne samouprave

2. javna poduzeća

Javnim poduzećima obično se smatraju poduzeća kod kojih javna vlast posjeduje sve ili većinu dionica (više od 50%) ili je vlasnikom neke druge vrste trajnog kapitala poduzeća.

U tim slučajevima javna vlast vrši kontrolu nad svim bitnim aspektima poslovanja poduzeća.

Javna poduzeća se obično formiraju zbog tržišnih neuspjeha.

Ovaj oblik financiranja javnih potreba pretežito se danas koristi u oblasti krupne gospodarske te komunalne (urbane) infrastrukture.

FISKALNI INSTRUMENTI

1. Nominalno i realno oporezivanje imovine

a) Realni porez na imovinu: za realne je poreze na imovinu porezna osnovica imovina, tako da se prilikom oporezivanja zahvaća u samu supstanciju imovine poreznog obveznika. Takav se način oporezivanja primjenjuje samo u izvanrednim okolnostima

b) Nominalni porez na imovinu: i kod nominalnih je poreza porezna osnovica imovina, ali se porez na koji je obvezan, porezni obveznik plaća iz prihoda od imovine, odnosno iz dohotka.

- Upravo je i samo takvo oporezivanje prihvatljivo i može se zastupati u normalnim, uobičajenim okolnostima tj. u suvremenim poreznim sustavima.

2. Sustavi raspodjele poreznih ovlaštenja

1. Sustav odvajanja (separacije)

Temeljne karakteristike ovog sustava:

a) svaka teritorijalna jedinica, bez obzira na razinu vlasti koju predstavlja, ima ovlaštenja za uvođenje određenih poreza i reguliranje njihovih elemenata

b) porezni prihodi jedinicama koje uvode poreze i reguliraju njihove elemente pripadaju u punom iznosu prikupljenom na njihovim područjima

2. Sustav prevlasti (dominacije)

Temeljna karakteristika ovog sustav je prevlast određene razine vlasti u reguliranju poreza i raspolaganju poreznim prihodima, gledano s aspekta problematike financiranja različitih razina vlasti.

To je sustav u kojem je pravo reguliranja materije o porezima i pravo na prihode od poreza dano samo teritorijalnim jedinicama, ili jedinici jedne razine, dok se drugim teritorijalnim jedinicama iz ukupnog prihoda ostvarenog porezima doznačuje određeni iznos.

Dominantnu ulogu može imati viša ili niža razina vlasti, pa ona dodjeljuje sredstva za financiranje ovlaštenja finansijski podređenim razinama.

Nijedan od ta dva sustava ne nalazi primjenu u čistom obliku.

3. Mješoviti sustavi

Stvarno postojeće sustave karakterizira prisutnost oba izložena modela pa se mogu svrstati u skupinu mješovitih sustava. Mješovite sustave je teško sistematizirati jer svaka država primjenjuje svoj sustav koji nikada nije istovjetan s drugima. Svi su suvremeni sustavi financiranja decentraliziranih razina u relevantnim državama u većoj ili manjoj mjeri slični jer svi kombiniraju elemente sustava odvajanja i sustava dominacije.

3. Učinak prelijevanja – prelijevanja

(a) Nižim razinama vlasti mogu biti povjereni, od strane viših jedinica, neki zadaci čije izvršenje dovodi do pozitivnih učinaka i za druge teritorijalne jedinice. U teoriji se ova pojava naziva **prelijevanjem** jer troškovi izvršenja takvih zadataka terete jednu jedinicu, a koristi imaju i druge. Središnja vlast može kao nadoknadu za ovaj trošak dodijeliti određeni iznos na ime potpore jedinicama koje su obavile određeni posao. Potpore su namjenske jer su vezane uz činjenicu stvarno obavljenog povjerenog posla.

(b) Središnja vlast može smatrati potrebnim da niže teritorijalne jedinice zadovolje neke potrebe na višoj razini nego što su to same te jedinice spremne financirati. Da bi potaknula zadovoljenje tih potreba, središnja vlast može nižim razinama doznati određena sredstva koja su strogo namjenska - vezana uz zadovoljavanje točno određenih potreba.

Tereza – 3. kolokvij

68. Načela proračuna (str. 701.)

Načela državnog proračuna su pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka. Proračunska načela usmjerena su osobito na parlamentarnu kontrolu prema egzekutivi.

Danas se govori o: 1. klasičnim i 2. suvremenim proračunskim načelima.

Klasična proračunska načela mogu se podijeliti na

1. **formalno – statička proračunska načela** (odnose se na sadržaj i oblik proračuna):

1. **načelo jedinstva** – zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi države trebaju biti sadržani u jednom proračunu. Bit ovog načela je da se sve vrste državnih proračuna tretiraju kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba.
2. **načelo potpunosti** – nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i rashoda i to u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim onih koja su im dodijeljena iz proračuna. Ovo načelo dolazi do izražaja u formalnom smislu (podrazumijeva da se u državni proračun unesu svi javni prihodi i izdaci, odnosno da se ne uključuju oni prihodi i izdaci koji mu ne pripadaju) i materijalnom smislu (znači da javni prihodi i izdaci u proračunu mogu biti prikazani na dva načina – u neto iznosu i bruto iznosu).
3. **načelo preglednosti** – pravilo koje zahtijeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i izdataka. To razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno, a svrha mu je lako uočljiva preglednost i kontrola.

2. **dinamičkomaterijalna proračunska načela** (odnose se na sastavljanje i izvršenje proračuna):

1. **načelo točnosti** (realnosti) – zahtjev prema kojem prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države moraju biti što je moguće točnije utvrđeni. To znači da u proračunski plan treba unositi iznose prihoda i rashoda koji su pouzdani. Pri tome se primjenjuju različite metode: 1. automatska metoda koja pri prognoziraju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz prethodne godine, 2. metoda povećanja u odnosu na prethodnu godinu, te 3. metoda direktne procjene za svaku godinu.
2. **načelo prethodnog odobrenja** – zahtjev prema kojem proračun mora biti donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi. To je ustavnopravna zapovijed koja određuje odnos između zakonodavne i izvršne vlasti.
3. **načelo specijalizacije** – zahtjev koji obvezuje izvršna tijela da proračunska sredstva mogu trošiti samo: 1. u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija), 2. za točno utvrđene svrhe (kvalitativna specijalizacija) i 3. unutar određenog vremena (vremenska specijalizacija)
4. **načelo javnosti** – zahtjev prema kojem rasprave o proračunu u parlamentu trebaju biti javne te sam proračun i svi prateći dokumenti moraju biti objavljeni i stavljeni na uvid najširoj javnosti.
5. **načelo ravnoteže** – načelo koje je dugo vremena smatrano temeljnim načelom proračuna. Prema njemu, jedan od najvažnijih financijskopoličkih zadataka državnog financiranja jest u tome da vlada ne dopušta da ono u kružnom toku novca nacionalnog gospodarstva postane izvorom narušavanja ravnoteže.
6. **načelo periodičnosti** – zahtjev koji nalaže parlamentu da se proračun donese za točno određeno razdoblje.

2. **suvremena proračunska načela**

j) Načelo jedinstva - M

à zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina.

Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

k) Načelo potpunosti

à nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i

prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **moгу biti iskazani** na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja.

Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

l) Načelo preglednosti

à zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda

- razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno
- **svrha**: preglednost i kontrola

Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima.

Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama** i **podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju:

- a) prema pojedinim namjenama (realno načelo)
- b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

m) Načelo točnosti (realnosti)

à zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne pričuve te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

- **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*
- **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*
- **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

n) Načelo prethodnog odobrenja

à zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

O) Načelo ravnoteže

à zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode
Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

p) Načelo specijalizacije - M

à obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

q) Načelo javnosti

à zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti
Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

r) Načelo periodičnost

à zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomsko financijskih i političkih razloga

Načela u RH:

1. načelo jedinstva i točnosti proračuna – iskazivanje svih proračunskih prihoda i primitaka kao rashoda i izdataka po bruto-načelu
2. načelo jedne godine – proračun se donosi za proračunsku godinu koja je istovjetna kao i kalendarska godina
3. načelo uravnoteženosti – proračunski prihodi i primitci moraju pokrivati ukupne rashode i izdatke
4. načelo obračunske jedinice - proračunsko načelo kojim se utvrđuje da se opći proračun EU-a planira i izvršava u eurima te da se računi iskazuju u eurima

5. načelo univerzalnosti – propisuje se kako prihodi i primitci služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka
6. načelo specifikacije - primitci i prihodi moraju biti raspoređeni u skladu s ekonomskom klasifikacijom, a rashodi i izdatci moraju biti raspoređeni prema svim proračunskim klasifikacijama
7. načelo dobrog financijskog upravljanja – nalaže korisnicima ekonomično poslovanje
8. načelo transparentnosti – mogućnost pristupa proračunskim informacijama

69. Godišnji obračun proračuna (HFS. 344.)

Zaključni (godišnji) obračun proračuna je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun. Zaključni obračun daje mogućnost predstavničkom tijelu da razmotri cjelokupni rad upravnih organa, te ispita u kojoj su mjeri pojedini organi izvršavali zadatke koji su im povjereni.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu iskazuju predviđene i ostvarene prihode i izdatke, razlike ostvarenih prihoda i izdataka, te ostvarene (eventaulne) viškove prihoda.

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje organ uprave nadležan za proračun, šalje ga Vladi, a Vlada izrađuje prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna. Zaključni račun državnog proračuna donosi Hrvatski sabor.

70. 4 sličnosti godišnjeg obračuna s proračunom (HFS. 344.)

- a. isti postupak izrade i donošenja
- b. primjena iste klasifikacije i za javne prihode i za javne izdatke
- c. podjeli zaključnog računa proračuna na opći i posebni dio
- d. način objavljivanja zaključnog računa proračuna (u Narodnim Novinama)

71. Ciklični proračun (str. 709.)

Teorija cikličnog proračuna zasniva se na shvaćanju da se načelo proračunske ravnoteže treba ostvariti u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine. Prema toj teoriji, inzistiranje na proračunskoj ravnoteži u svakoj fazi gospodarskog ciklusa (i u fazi recesije) znatno otežava uspostavljanje narušene ravnoteže u gospodarskom razvoju.

72. Izrada proračuna (str. 709., HFS. 336.)

Osnove za izradu državnog proračuna temelje se na potrebama gospodarskog razvoja,

makroekonomskoj stabilnosti, te politici i propisima koje donose Vlada, Sabor i ministar financija.

Inicijativu za izradu proračuna pokreće izvršna vlast: za državni proračun Vlada, za jedinice lokalne samouprave njihova donosi ga predstavnički tijelo jedinice. No, iako inicijativu za izradu pokreće Vlada, najveći dio posla ima Ministarstvo financija, koje je obvezano: 1. izraditi izvješće o gospodarskoj i fiskalnoj politici za sljedeću godinu, 2. izraditi smjernice i ciljeve fiskalne politike, izraditi procjenu o glavnim vrstama prihoda i izdataka za sljedeću godinu, 3. na temelju uputa Vlade izraditi i uputiti proračunski prijedlog proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga proračuna.

Postupak za izradu sastoji se iz dvije faze:

- a. izrade i utvrđivanja nacrt proračuna
u ovoj se fazi izrađuje proračunski kalendar. Polazišne i pripreme i izrade proračuna sadržani u tzv. pripremnim dokumentima – Nacionalni program reformi, Program konvergencije, Smjernice ekonomske i fiskalne politike. Smjernice se donose za trogodišnje razdoblje te obvezno sadrže ciljeve ekonomske politike za 3 god i makroekonomski i fiskalni okvir RH
- b. utvrđivanja prijedloga proračuna – utvrđuje ga Vlada i podnosi Saboru na donošenje do 15.11. tekuće godine i time završava prva faza ciklusa

73. Stalna proračunska sredstva

Osnovica poreza na dobit/dohodak jest dobit/dohodak kojeg porezni obveznik ostvari u zemlji i inozemstvu

74. Kontrola proračuna i vrste (713., HFS. 349.)

Kontrola trošenja proračunskih sredstava su postupci i mjere koji imaju zadatak osigurati da se proračunski izdaci izvršavaju sukladno zakonskim propisima.

Proračunska kontrola u užem smislu podrazumijeva kontrolu nad izvršenjem proračuna. Ta kontrola obuhvaća kontrolu ostvarivanja javnih prihoda u iznosima i po propisima koji su doneseni.

Proračunska kontrola u širem smislu podrazumijeva nadzor nad cjelokupnim financijskim poslovanjem političko-teritorijalne zajednice, odnosno nad cjelokupnim proračunskim tijekom, od faze izrade do faze izvršenja proračuna.

Podjela:

S obzirom na organe koji obavljaju kontrolu:

1. upravna kontrola – obavlja ju ministarstvo financija. oblik kontrole koja se u pravilu obavlja sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju javnim prihodima nižeg tijela. Upravna kontrola je interni oblik proračunske kontrole, a može biti prethodna i naknadna. Najvažnije i najviše tijelo upravne kontrole je ministarstvo financija, u čije sastavu se u pravilu nalazi posebna služba za proračunsku kontrolu. Taj organ obavlja stalni nadzor nad ispravnošću obračuna, razreza i naplate državnih prihoda i prihoda lokalnih jedinica, te obavlja kontrolu nad zakonitošću raspolaganja i upotrebe proračunskih sredstava.
2. računsko-sudska (*institucionalna*) kontrola – vanjski neovisni oblik kontrole upotrebe sredstava proračuna. U pravilu ga provode od uprave i izvršne vlasti neovisne i samostalne institucije koje za rad izravno odgovaraju predstavničkom tijelu. U pravilu se naknadno ispituju dokumenti, isprave, evidencije, radi utvrđenja iskazuje li izvješće istinit finansijski položaj. Tijelo koje obavlja kontrolu po završetku svoj izvještaj predaje predstavničkom tijelu.
3. politička kontrola –

prethodni politički nadzor- provodi predstavničko tijelo prikikom proračunske debate.

Naknadni politički nadzor – predstavničko tijelo provodi prilikom rasprave i izlaganja polugod/godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Prema vremenu obavljanja kontrole:

1. prethodna ili preventivna
2. naknadna ili aposteriorna

Prema odnosu tijela koje je nadležno za provjeru:

1. eksterna ili vanjska
2. interna ili unutarnja

Prema sadržaju:

1. kontrola zakonitosti
2. kontrola svrsishodnosti

75. Što se utvrđuje proračunskim nadzorom

Utvrđuje se:

1. Koriste li se proračunska sredstva zakonito, svrhovito i pravodobno

2. Poduzimaju li se mjere radi zaustavljanja nepravilnosti i prijevara (npr zloraba proračunskih sredstava)
3. Prikupljaju li se vjerodostojni podatci
4. Ima još ali mise ne da pisati, hvala

Subjekti nadzora su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog porračuna, lok i reg samouprave, trgovačka društva itd...

Nadzor se u pravilu provodi za tekuću fiskalnu godinu

Ovlaštene osobe su inspektori proračunskog nadzora. Na početku dužni su se predstaviti službenom iskaznicom – iskazuje identitet i ovlasti- izložiti predmet i okvirni vremenaki plan nadzora

Prethodni politički nadzor predstavničko tijelo provodi prilikom proračunske debate sukladno načelu prethodnog odobrenja

Naknadni politički nadzor predstavničko tijelo provodi prilikom rasprave godišnjeg izvještaja / obavlja prilikom raspravljanja o radu i godišnjem izvješću državnog ureda za reviziju

Upravna kontrola – obavlja ju ministarstvo financija. Naknadna upravna kontrola provodi se putem instituta proračunskog nadzora.

Prethodna – provodi se prije korištenja i isplata sredstva iz proračuna

Naknadna – provodi se putem instituta proračunskog nadzora

76. Državni proračun

Državni proračun – akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci, a utvrđuju rashodi i izdatci države za jednu godinu

Proračun ima snagu zakona

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela

Opći dio – čine dva računa ; a: račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode razvrstane prema ekonomskoj klasifikaciji; b: račun financiranja prikazuje način financiranja proračunskog manjka ili korištenje proračunskog viška

77. Razlika između nacrtu i prijedloga proračuna (str. 709.)

Nacrt proračuna izrađuje ministarstvo financija, odnosno ministarstvo zaduženo za proračun. Ono razmatra prikupljene zahtjeve za proračunskim sredstvima svih korisnika, analizira ih, mijenja stavke kako bi uravnotežilo plan prihoda i izdataka. Izrađeni nacrt dostavlja Vladi.

Pošto se upozna s nacrtom i primjedbama koje su na njega stavili pojedini korisnici priračuna, Vlada razmatra nacrt proračuna u cjelini, te izrađuje prijedlog proračuna koji upućuje predstavničkom tijelu.

78. Rebalans proračuna (HFS., 343.)

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. U Zakonu o proračunu točno se definiraju slučajevi kada mora doći do izmjena. To se u pravilu, radi u tijeku proračunske kada se zbog nastanka novih obaveza za proračun, povećavaju proračunski izdaci ili se smanjuju primici, tada Vlada na prijedlog Ministarstva financija najduže na rok od 45 dana uvodi obustavu izvršenja pojedinih rashoda. Ako se i nakon poduzimanja ovih mjera ne uspostavi proračunska ravnoteža, obavezno se pristupa izmjeni odnosno dopuni proračuna.

Izmjena ili rebalans obavlja se po istom postupku koji je propisan i za donošenje proračuna.

79. Razlika rebalansa i proračunskog virmiranja (HFS. 343.)

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna.

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka planirane izdatke treba rasporediti drukčije. U tom slučaju radi se zapravo o tome da se smanje proračunska sredstva jednom, a za isti iznos se povećavaju nekom drugom korisniku. U ovom slučaju ne radi se o izmjeni odnosno rebalansu proračuna, nego o njegovoj dopuni ili proračunskom virmiranju. Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada, a za virmiranje u jedinicama lokalne samouprave njihova poglavarstva.

80. Razlika između računopologača i naredbodavca proračuna (HFS. 342.)

Naredbodavatelj za izvršenje državnog proračuna u cjelini je ministar financija, a lokalnih jedinica samouprave nositelj izvršne vlasti (župan, gradonačelnik, načelnik). Naredbodavac, odnosno čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za a) preuzimanje obveza, b) verifikaciju obveza, c) izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te d) izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Računopologač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom.

81. Načelo proračunske specijalizacije (str. 706.)

Zahtjev koji obvezuje izvršna tijela da proračunska sredstva mogu trošiti samo:

- a. u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija – odstupanje od kvantitativne specijalizacije dovelo bi u pitanje ostvarivanje kontrole parlamenta nad vladom. Smatra se da je kvantitativna specijalizacija proračuna očuvana ako je za podmirenje određenog javnog izdatka utrošeno manje od proračunom predviđenog iznosa, ali uz uvjet da eventualna ušteda nije bitno utjecala na kvalitetu zadovoljavanja potreba koja se iz tog izvora financira),
- b. za točno utvrđene svrhe (kvalitativna specijalizacija – na taj način parlament obvezuje vladu na njenu zakonsku vezanost za sadržaj proračuna i u političkom i u financijskom smislu) i
- c. unutar određenog vremena (vremenska specijalizacija – odstupanje od vremenske specijalizacije znatno bi otežavalo provođenje parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću)

82. Kako se provodi u praksi načelo prethodnog odobrenja(što se događa kad proračun nije donesen na vrijeme->privremeno financiranje->proračunske dvanaestine), kako je uređeno u RH (str. 718.)

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja nastupa kad proračun nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

U praksi se najčešće koriste sljedeće metode privremenog financiranja:

- a. metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg proračuna
- b. metoda akontacije tako da akontacije parlament odobrava u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna.

Vrijeme trajanja privremenog financiranja ograničeno je propisima u mnogim zemljama i ono u pravilu traje prva 3 mjeseca nove kalendarske godine.

U RH: odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke jedinica lokalne samouprave njegovo predstavničko tijelo.

Prema odredbama Zakona o proračunu, privremeno financiranje javnih izdataka može trajati najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Privremeno financiranje obavlja se s razmjernim sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše to $\frac{1}{4}$ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu. Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

83. Proračunske izmjene (HFS. 342.)

Proračun se tijekom godine može izmijeniti ili dopuniti.

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. U Zakonu o proračunu točno se definiraju slučajevi kada mora doći do izmjena. To se u pravilu, radi u tijeku proračunske kada se zbog nastanka novih obaveza za proračun, povećavaju proračunski izdaci ili se smanjuju primici, tada Vlada na prijedlog Ministarstva financija najduže na rok od 45 dana uvodi obustavu izvršenja pojedinih rashoda. Ako se i nakon poduzimanja ovih mjera ne uspostavi proračunska ravnoteža, obavezno se pristupa izmjeni odnosno dopuni proračuna.

Izmjena ili rebalans obavlja se po istom postupku koji je propisan i za donošenje proračuna

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka planirane izdatke treba rasporediti drukčije. U tom slučaju radi se zapravo o tome da se smanje proračunska sredstva jednom, a za isti iznos se povećavaju nekom drugom korisniku. U ovom slučaju ne radi se o izmjeni odnosno rebalansu proračuna, nego o njegovoj dopuni ili proračunskom virmiranju. Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada, a za virmiranje u jedinicama lokalne samouprave njihova poglavarstva.

84. Proračunske stalne rezerve (HFS. 344.)

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine koje su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća.

Budući da se sredstva rezervi koriste u određenim vremenskim razmacima kada to potrebe nalažu i na taj se način iscrpljuju, potrebno ih je stalno obnavljati. Obično je propisima regulirano 1) kolika će biti visina proračunskih stalnih rezervi, 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu, 3) rok do kojeg se mora dostići utvrđena visina, 4) glavne svrhe korištenja stalnih proračunskih rezervi.

Sredstva stalnih proračunskih rezervi koriste se za:

- i. podmirenje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje sredstva nisu osigurana u proračunu
- ii. pozajmice proračunu ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno
- iii. mogu služiti i za pozajmice proračunima jedinica lokalne samouprave ako se njihovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno.

Sredstva se mogu koristiti:

- i. uz obvezu vraćanja
- ii. bespovratno

pod kakvim će uvjetima biti korištena ovisi prije svega o njihovoj namjeni. U obliku kredita obično se daju pozajmice proračunu u slučaju neravnomjernog pritjecanja njegovih prihoda. Ta sredstva se moraju vratiti stalnoj proračunskoj rezervi najkasnije do kraja godine u kojoj su dana.

Korištenje sredstava iz stalnih rezervi iz državnog proračuna u nadležnosti je predsjednika Vlade i ministra financija, dok je ostatak u nadležnosti Vlade RH.

Prema odredbama Zakona o proračunu, sredstva za stalne proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50 % od proračunskih prihoda. Visina sredstava nije određena Zakonom nego se utvrđuje svake godine odlukom o izvršenju proračuna.

85. Dokument koji se donosi nakon izvršenja proračuna (HFS. 344)

Zaključni (godišnji) obračun proračuna je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun. Zaključni obračun daje mogućnost predstavničkom tijelu da razmotri cjelokupni rad upravnih organa, te ispita u kojoj su mjeri pojedini organi izvršavali zadatke koji su im povjereni.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu iskazuju predviđene i ostvarene prihode i izdatke, razlike ostvarenih prihoda i izdataka, te ostvarene (eventualne) viškove prihoda.

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje organ uprave nadležan za proračun, šalje ga Vladi, a

Vlada izrađuje prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna. Zaključni račun državnog proračuna donosi Hrvatski sabor.

86. Faze izvršenja proračuna (str. 711.)

Izvršenje proračuna je administrativnotehnički postupak koji obuhvaća: 1. naplatu planiranih proračunskih sredstava i 2. utrošak proračunskih sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno.

Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih sredstava propisan je u pravilu složen postupak trošenja proračunskih sredstava. Postupak se odvija putem sljedećih faza:

- a. otvaranje kredita – stavlja na raspolaganje korisnicima proračuna za njih planirane proračunske stavke izdataka što čini državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima
- b. angažiranje kredita – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit, što ima za posljedicu isplatu novca iz državne riznice.
- c. utvrđivanje duga
- d. izdavanje naloga za isplatu – izdaje ga naredbodavac nakon utvrđenog duga
- e. likvidacija duga i isplata – naredbodavac šalje nalog za isplatu računopolagaču koji isplatu izvršava

izvršavanje proračuna u RH

proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i preuzetim obvezama OSIM otpлата glavnica i kamata državnog duga te doprinosa RH proračunu EU – tzv. Otvoreni krediti

IZNIMNO – tijekom proračunske godine proračunska sredstva smiju se preraspodijeliti po stavkama a; kod proračunskih korisnika ili među proračunskim korisnicima i b; kod izv. prorač korisnika. U obje situacije do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje

Preraspodjela se ne može obavljati između proračunskih računa

Državni proračun i proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave imaju jedan račun za sav plaćanja

Raspoloživim sredstvima na proračunskom računu upravlja ministar financija odnosno načelnik/gradonačelnik/župan

Državna riznica – obavlja poslove u vezi s pripremom i izvršavanjem proračuna; upravljanjem gotovinom i javnim dugom; državnim računovodstvom

87. Podjela proračunskog prava (str. 699.)

Proračunsko pravo je onaj dio financijskog prava koji regulira pitanje o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje ili skup pravila koji se odnose na dokumente koji predviđaju i utvrđuju javne prihode i rashode

Proračunsko pravo dijeli se na:

- a. subjektivno proračunsko pravo – skup pravnih propisa kojima je regulirano pitanje o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje. Može biti apsolutno (pravo predstavničkog tijela da samostalno i u cijelosti odlučuje o sastavljanju, donošenju i izvršenju, kao i o kontroli trošenja proračunskih sredstava) i relativno (ograničeno pravo predstavničkog tijela da odlučuje o pitanjima proračuna)
- b. objektivno proračunsko pravo – obuhvaća niz pravila tehničke prirode vezana uz sastavljanje, donošenje i izvršenje proračuna, kao i proračunsku kontrolu.

88. Razlika između klasičnih proračuna i proračuna EU (str. 722.)

1. prihodna i rashodna strana proračuna EU razlikuju se od proračuna nacionalnih država
2. proračun europske unije je relativno malen u odnosu na veličinu gospodarstva koje pokriva
3. strože je i čvršće reguliran, iz čega proizlazi činjenica da je strogo uravnotežen
4. iz njega je izuzeto zaduživanje, ali i posuđivanje sredstava korisnicima proračuna

89. funkcionalni pristup oporezivanju

90. funkcionalna i institucionalna usklađenost prema Šestoj smjernici

91. Uvjeti za podjelu dotacija – namjenske i nenamjenske (str 721., HFS 319.)

Dotacije su najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu. Središnja država nastoji dotacijama ujednačiti uvjete financiranja javnih potreba na razini lokalnih jedinica.

Namjenske (uvjetovane) dotacije uvijek se daju za određenu svrhu, i one mogu biti:

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)

2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja
3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine.

Nenamjenske (neuvjetovane ili opće) su proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju.

Dotacije se u pravilu daju onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet.

1. tko može podnijeti žalbu, tko su ovlaštenici na podizanje žalbe

žalba je redoviti, devolutivan i suspenzivan pravni lijek
žalbu na porezni akt može podnijeti svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama odlučivano u prvostupanjskom poreznom postupku i svaka osoba koja za to ima pravni interes tj. svaki na pravu utemeljen interes.

2. primjer sudionika u žalbenom postupku (porezni jamac) i primjer za osobe koje porezno tijelo pozove da sudjeluju u postupku *

sudionici su: žalitelj i osoba pozvana da sudjeluje u postupku (porezni jamac)
porezno tijelo po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva poreznog obveznika uključit će u postupak one osobe čiji bi pravni interes mogao biti pogođen odlukom poreznog tijela, a prije svega osobe koje jamče za njegov dug (od poreznog obveznika). Te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postaviti vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva.

3. u kojem roku se žalba podnosi i tko odlučuje u povodu žalbe

žalba se podnosi u roku od 30 dana od primitka poreznog akta.
Ako se žalba podnosi u situacijama šutnje administracije onda je rok najviše godinu dana od dana isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

O povodu žalbe odlučuje samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

4. kako se podnosi žalba u poreznom postupku, rokovi, kome, način

žalba se podnosi nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu, a predaje se neposredno ili preporučenom poštom i izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom poreznom tijelu, podnosi se u roku od 30 dana od primitka poreznog akta,

5. ovlasti prvostupanjskog tijela u postupku žalbe

prvostupanjsko tijelo ispitat će da li je žalba dopuštena i da li je podnesena od ovlaštene osobe i da li je podnesena u roku.

Ako je nedopuštena/podnesena od neovlaštene osobe/ nije podnesena u roku – prvostupanjsko tijelo će žalbu odbaciti (do odbacivanja žalbe dolazi u situacijama nepostojanja zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje). Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku rješenja. Protiv takvog rješenja može također bit podnesena žalba (rok je 30 dana od dana dostave rješenja)

Prvostupanjski sud može donijeti samo odluku u korist žalitelja. Ono ne može odbit žalbu tj. odlučivati o osnovanosti žalbe na štetu žalitelja!

6. u kojim slučajevima prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu

kada je žalba nedopuštena/podnesena od neovlaštene osobe/ nije podnesena u roku

7. ovlasti drugostupanskog tijela u postupku žalbe

drugostupanjsko tijelo će najprije ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za nastavak postupka po žalbi ilitiga ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe

ako žalba ne udovoljava jedna od uvjeta – tijelo odbacuje žalbu rješenjem

u suprotnom tijelo ispituje zakonitosti i ocjenjuje svrhovitost u granicama zahtjeva iz žalbe ali pri tome nije vezano žalbenim razlozima

8. kada drugostupanjsko tijelo ima pravo rješavati izvan granica žalbenog zahtjeva

9. izmjena poreznog rješenja – reformatio in melius i peius

reformatio in melius – donošenje novog rješenja koje je povoljnije za žalitelja

reformatio in peius - donošenje novog rješenja koje je nepovoljnije za žalitelja (načelno zabranjeno?)

10. suspenzivno djelovanje žalbe

to znači da žalba odgađa rješenje. Žalba ima suspenzivni učinak (odgađa izvršavanje rješenja - OSIM kod kratkoročnih postupka i kod neposrednog rješavanja)

11. ima li žalba u poreznom postupku suspenzivni učinak?

Ima. Žalba je redoviti pravni lijek, devolutivan, suspanzivan.

Redovit je jer odgađa pravne učinke rješenja sve dok stranci ne bude dostavljeno rješenje o žalbi

Devolutivan je jer o osnovanosti žalbe rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt koji je pobijan pravnim lijekom

Suspenzivan je jer odgađa izvršenje rješenja

12. pretpostavke za ovrhu

da je porezni dug poreznog obveznika dospio

I kada su poduzete sve mjere koje se mogu poduzeti radi osiguranja naplate odnosno plaćanja duga

13. oblici provođenja ovrhe

ovrhu provodi mjesno nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza može se provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave tijela lokalne i reg. Samouprave. Tada je za pravni temelj ovrhe dogovoreno tijelo koje je podnijelo zamolbu

14. načela kod ovrhe

načelo zabrane prekomjernosti – obvezuje porezna tijela primijeniti u ovršnom postupku samo one radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga

načelo zaštite dostojanstva ovršenika – dostojanstvo ovršenika štiti se zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu

izuzima se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

15. odgoda ovrhe – uvjeti i rokovi

na prijedlog ovršenika ako provedba ovrhe nanosi nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu ili ako učini vjerojatnim da bi se spriječilo nasilje, ovrha se može u potpunosti ili djelomice odgoditi;

1. ako je proziv odluke na temelju koje je određena ovrha izjavljen pravni lijek
2. ako je podnesena tužba za poništaj presude izabranog suda na temelju koje je određena ovrha
3. ako je podnesen prijedlog za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donesena odluka na temelju koje je određena ovrha

- ili prijedlog za ponavljanje postupka
4. ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništavosti
 5. ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja na kojim je potvrđena ovršnost isprave odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je rješenje doneseno
 6. ako je ovršenik ili sudionik u postupku zahtjeva otklanjanje nepravilnosti pri provedbi ovrhe
 7. ima do točke 11. u zakonu jebe mi se više, hvala

odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja – odgoda do najviše 6 mj

odgoda na prijedlog treće osobe – odgoda traje do završetka postupka po tom lijeku

odgoda na temelju suglasnosti stranaka – vrijeme za koje se odgoda može odredit sud

16. načela po kojima se provodi ovrha

načelo zabrane prekomjernosti – obvezuje porezna tijela primijeniti u ovršnom postupku samo one radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga

načelo zaštite dostojanstva ovršenika – dostojanstvo ovršenika štiti se zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu

izuzima se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

17. načelo zaštite dostojanstva ovršenika

ima uporište u Ustavu, dostojanstvo ovršenika se štiti zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu i izuzimaju se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

pokretnine koje se ne mogu plijeniti su osobni predmeti i pokretnine vezane za obavljanje gospodarske djelatnosti (npr. stoka strojevi radno oruđe, sjeme i hrana za stoku, knjige znanstvene radove...)

od tražbina izuzete su i one tražbine propisane u OZ-u (primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade za tjelesna oštećenja, doplatci za dječje stipendije ...)

18. pravni temelj provođenja ovrhe

Pravni temelj ovrhe čine ovršna i vjerodostojna isprava

19. pretpostavke za provođenje ovrhe, koje prigovore može istaknuti porezni obveznik, kojem tijelu i u kojim rokovima

pretpostavka za provođenje ovrhe jest da je porezni dug dospio. Protiv rješenja ovrši, porezni obveznik može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana dostave rješenja. Uloženi prigovor ima suspenzivni učinak do donošenja rješenja o prigovoru protiv kojeg se također može uložiti žalba (u roku od 8 dana od dana dostave rješenja)-ona nema suspenzivni učinak.

20. obustava ovrhe

obustava ovrhe je prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti, obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika iz slj. Razloga;

1. ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena
2. ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
3. ako nema osnove za nastavak postupka u situaciji da je predmet ovrhe ovršenikova tražbina
4. ako porezno tijelo sukladno Zakonu o stečaju potrošača sklopi izvansudski sporazum, sudsku nagodbu na pripremnom ročištu odnosno ako se otvori stečaj potrošača
5. ako se otvori stečajni postupak
6. ako se odgodi izvršenje rješenja

21. ovrha – načini prodaje zaplijenjenih stvari i tko ne smije sudjelovati

zaplijenjeni predmeti ovrhe mogu biti prodani na burzi ili javnom prodajom na burzi mogu se prodati zaplijenjeni vlasnički i vjerovnički vrijednosni papiri

javnom prodajom mogu se prodati tražbine na temelju udjela u kapitalu i pokretnine. Javna prodaja mora se oglasiti, a ako je procijenjena vrijednost veća od 500tis onda se objavljuje u dnevnom tisku. U javnoj prodaji ne smiju sudjelovati ovršenik i osobe zaposlene u poreznim tijelima

22. postupak kad je objekt ovrhe tražbina zaposlenika prema poslodavcu

porezno tijelo naložit će poslodavcu (ovršenikovu dužniku) da u roku od 8 dana isplati plaću zaposleniku (ovršeniku) u korist propisanih uplatnih računa

ako poslodavac u roku od 8 dana od primitka rješenja ne ospori tražbinu, a pri isplati plaće ne izvrši nalog poreznog tijela, porezno će tijelo donijeti rješenje o pljenidbi njegovih novčanih sredstava u iznosu dospjelih tražbina zaposlenika (ovršenika).

Novčane trežbine ovršenika (zaposlenika) mogu se plijeniti i ako nisu dospjele

23. upravni spor – rokovi, čime se pokreće, koje odluke donosi, što sve može sa primljenom tužbom, što donosi rješenjem a što presudom

Čime se pokreće- protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba

nadležnom sudu (ilitiga upravni spor pokreće se tužbom). Podnesena tužba ne odgađa izvršenje rješenja.

Rokovi – tužba se podnosi sudu u roku od 30 dana od dostave pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje

Ako pojedinačna odluka nije dostavljena stranici na propisan način, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od kada je stranka saznala ili je mogla saznati za odluku, najkasnije 5 god nakon dostave odluke

Ako odluka pogrešno sadrži da uputu da tužba nije dopuštena, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana saznanja o mogućnosti tužbe

Tužbom se može zahtijevati:

- i. poništavanje ili oglašavanje ništavom pojedinačne odluke
- ii. donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku
- iii. postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti
- iv. oglašavanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze iz upravnog ugovora

Po primitku tužbe, sud ispituje nadležnost za postupanje po tužbi, urednost tužbe i postojanje pretpostavki za vođenje spora

Rješenjem će sud obustaviti spor kada tužitelj umre ili prestane postojati; ako tužitelj povuče tužbu, postupi po tužbenom zahtjevu ili odustane od obnove postupka

Presudom sud odlučuje o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja

Presuda se donosi i objavljuje u ima RH

Tužbeni zahtjev sud može odbit ili usvojiti

Odbija se presudom ako je tužbeni zahtjev neosnovan

Usvaja se ako je pojedinačna odluka javnopravnog tijela nezakonita, poništava se pobijena odluka i sud sam rješava stvar

24. inspeksijski nadzor

Porezni nadzor je poseban oblik inspeksijskog nadzora. (*Razlika između inspeksijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspeksijskom nadzoru vrijede kraći postupci za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.*)

Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba

25. karakteristike inspekcijskog nadzora i postupak

- i. inspekcijski nadzor (porezni nadzor) provode samo osobe ovlaštene za provedbu nadzora
- ii. postupak nadzora pokreće se po službenoj dužnosti
- iii. nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom rješenja
- iv. nadzor ima karakter uviđanja (tzv. nadzor „na mjestu“)
- v. teret dokazivanja u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

26. načela inspekcijskog nadzora

Načela objektivnosti i proporcionalnosti

1) *načelo objektivnosti* – zahtjeva obavljanje poreznog nadzora **jednakom pozornošću** u pogledu **svih činjenica** (kako onih na štetu poreznog obveznika, tako i onih u njegovu korist)

2) *načelo proporcionalnosti* – znači da se porezna tijela trebaju usmjeriti na **bitne činjenice** te **trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru**

27. kako započinje postupak inspekcijskog nadzora? (nalogom)

Postupak se odvija u 4 faze

1. pripremna faza – prikupljanje podataka i informacija o poreznom obvezniku i najava poreznog nadzora (u RH je zakonska obveza najaviti nadzor), inspektori dužni predstaviti se službenom iskaznicom
2. faza poreznog nadzora – porezni se nadzor uobičajeno provodi u sjedištu poreznog obveznika i na ostalim mjestima na kojima porezni obveznik obavlja djelatnost i poslove u vezi s predmetom nadzora
3. faza konačne ocjene i nalaza – provodi se zaključni razgovor, ono ima preventivno značenje, a glavni je cilj raspravljjanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključka u poreznom nadzoru i njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze ne provodi se: ako nisu utvrđene nepravilnosti ili ako porezni obveznik odbija ili izbjegava(slučaj nadzora fiskalizacije i igara na sreću)
4. faza upoznavanja poreznog obveznika – po provedenom nadzoru porezna tijela sastavljaju zapisnik i obavještavaju poreznog

28. nalog za inspekcijski nadzor se dostavlja u kojim rokovima

obavijest o poreznom nadzoru dostavlja se najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora

Obavijest o početku poreznog nadzora je porezni akt.

Mogućnost i predaje obavijesti poreznom obvezniku neposredno prije početka poreznog nadzora, samo iznimno i to ako bi poštivanje propisanog roka izgubilo svrhu nadzora

29. koje prigovore, kada može istaknuti porezni obveznik kod inspekcijskog nadzora i koji su rokovi za dostavu tih prigovora

porezni obveznik ima pravo podnijeti prigovor na zapisnik o nadzoru u roku ne kraćem od 5 dana niti duljem od 20 dana od dana primitka zapisnika. Rok za podnošenje prigovora određuje inspektor ovisno o okolnostima.

Porezna tijela mogu prigovor:

- ii. ne usvojiti pri čemu su dužna navesti razloge u obrazloženju poreznog rješenja
- iii. sastaviti dopunski zapisnik ako su iznesene nove činjenice ili dokazni materijali

Na temelju činjenica utvrđenih zapisnikom i dopunskim zapisnikom porezna tijela donose porezno rješenje

Rješenje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za prigovor odnosno od dana uručenja zapisnika – time se okončava posljednja faza poreznog nadzora

Na rješenje o poreznom nadzoru porezni obveznik ima pravo podnijeti žalbu.

30. kada se može provesti inspekcijski nadzor bez naloga

Porezni nadzor se može provesti bez obavijesti o poreznom nadzoru ako bi davanje obavijest bilo u suprotnosti sa svrhom poreznog nadzora.

Posebni status

Poseban status znači da se u razdoblju njegova trajanja ne provodi porezni nadzor Poreznom se obvezniku može odobriti tzv. poseban status ako ispunjava sljedeće uvjete:

- i. ako su mu za zadnje 3 godine izdana revizorska mišljenja bez rezerve
- ii. ako ima poseban status unutarnje kontrole
- iii. ako se protiv članova uprave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se progon vrši po službenoj dužnosti

- iv. ako se iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava može očekivati da će porezni obveznik ispunjavati porezne obveze iz posebnog statusa
- v. ako će se obvezati da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici

31. mijenjanje i poništavanje poreznog rješenja u vezi s upravnim sporom – uvjeti

Porezno tijelo ne može poništiti, ukinuti ili izmijeniti porezno rješenje na štetu poreznog obveznika zbog toga što je Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio da je propis na kojem se zasnivalo dotadašnje utvrđivanje poreza neustavan ili nezakonit.

32. poništavanje i ukidanje poreznog akta po pravu nadzora – rokovi – kada je rok od 5 godina, a kada od 1 godine (OVO VIŠE NE POSTOJI!!!)

Novo: (ZUP) GLAVA V. PONIŠTAVANJE I UKIDANJE RJEŠENJE

ii. poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

nezakonito rješenje može se poništiti i nakon žalbenog roka: a. ako ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje doneseno bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela

b. ako je u istoj stvari već doneseno pravomoćno rješenje kojime je ta upravna stvar drugačije riješena

iii. ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti a, ako je to dopušteno zakonom

b, ako rješenje sadržava pridržaj ukidanja, a stanka nije ispunila obvezu iz rješenja ili je nije ispunila u zakonskom roku

c, ako je to potrebno zbog otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje zadiralo u stečena prava, u kojem slučaju stanka ima pravo na nadoknadu stvarne štete

Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo i donosi se po službenoj dužnosti

33. razlika između poništenja i ukidanja u poreznom nadzoru

ukidanje ima učinak da se akt stavlja izvan snage na način da njegovo djelovanje nije moguće u buduće tj djeluje ex nunc

poništanjem stavlja se izvan snage akt odnosno sve pravne posljedice koje je taj akt ikada

proizveo od trenutka stupanja na snagu – ono djeluje unatrag tj. ex tunc

34. proglašenje poreznog akta ništavnim – povrede, rok

moguće je samo u izričito navedenim slučajevima;

1. ako je rješenje doneseno iz sudske nadležnosti
2. ako je doneseno o stvari o kojoj se ne može rješavati u upravnom postupku
3. ako njegovo izvršenje nije stvarno ili pravno moguće
4. ako se njegovim izvršavanjem čini kazneno djelo
5. ako je doneseno bez prethodnog zahtjeva stranke
6. ako sadržava nepravilnosti koja je po izričitoj zakonskoj odredbi razlog ništavosti rješenja

35. obnova postupka . razlog zašto se traži obnova (postojanje novih činjenica koje ranije nisu bile poznate), rokovi

Ovime se omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka proziv kojega nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovitog pravnog lijeka

Rokovi su ovisno o razlozima:

- i. 3 godine od dana dostave rješenja stranci – npr ako se saznaju nove činjenice, rješenje je donijela osoba koja nije ovlaštena
- ii. bezvremensko ograničenje –
 - a, rješenje je doneseno na temelju lažne isprave,
 - b, rješenje se temelji na presudi koja je pravomoćno ukinuta,
 - c, rješenje se temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud je kasnije odlučio u bitnim točkama drukčije

36. bankrot

O bankrotu države govori se:

1. kada država-dužnik zajmodavcu ne može ili ne želi podmiriti svoju obvezu djelomično ili u cijelosti u ugovorenoj visini i u ugovorenom roku
2. kad država vraća na ime otplate zajma nominalno, a ne realno isti iznos pozajmljenih sredstava

Bankrot države je nemogućnost ili odbijanje države da na vrijeme ili u cijelosti vrati glavnica i plati kamate

37. u kojem se roku može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje

- ako je porezni obveznik iz opravdanih razloga propustio obaviti neku radnju u zakonskom roku ili u roku koji je odredio porezno tijelo i zbog tog propuštanja trpi posljedice

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:
 - > u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (*objektivni rok*) ili
 - > od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (*subjektivni rok*)

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje porezno tijelo odlučuje zaključkom protiv kojega NIJE dopuštena žalba

Nakon isteka roka od 3 mjeseca od propuštenog roka porezni obveznik ne može podnijeti zahtjev za povrat prijašnje stanje

38. zastupnik po službenoj dužnosti

Porezno tijelo će po službenoj dužnosti postaviti zastupnika

- ii. poreznom obvezniku nepoznatog sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta
 - iii. nepoznatom vlasniku imovine koja je predmet poreznog postupka
- za zastupnika po službenoj dužnosti može se postaviti porezni savjetnik, odvjetnik ili druga osoba koja ima potrebno stručno znanje za obavljanje zastupanja

39. sustavi financijskog izravnjanja

Financijsko izravnjanje je ukupnost financijskih odnosa između središnje državne vlasti i nižih razina vlasti. Obuhvaća i prihodnu i proračunsku (rashodnu) stranu odnosa državne vlasti i nižih razina vlasti.

Vertikalno financijsko izravnjanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica različitih razina.

Horizontalno financijsko izravnjanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica istih razina.

40. financiranje lokalnih i područnih jedinica

Lokalne i regionalne samouprave imaju vlastite prihode kojima slobodno raspolažu i kojima moraju biti razmjerni njihovim ovlastima. Proračuni lokalnih i regionalnih jedinica imaju plan razvojnih programa koji sadrži razvojne ciljeve i prioritete lokalnih i regionalnih jedinica, a izrađuje se za trogodišnje razdoblje na temelju strateških razvojnih dokumenata lokalne i regionalne jedinice.

Planovi se dostavljaju nadležnom upravno tijelu.

Ako se proračun ne može donijeti na vrijeme, donosi se odluka o privremenom financiraju

41. oblici zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH

jedinice mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci,

dugoročno se mogu zadužiti

1. samo za investicije koje se financiraju iz njihovih proračuna
2. s potvrdama njihovih predstavničkih tijela uz suglasnost Vlade, na prijedlog Ministra financija

jedinica regionalne samouprave može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz suglasnost Vlade

42. na koje načine se lokalne jedinice mogu zaduživati (uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira)

Mogu se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira

43. skraćeni postupak

U skraćenom poreznom postupku porezna se stvar rješava:

- bez provedbe ispitnog postupka,
- bez davanja mogućnosti poreznom obvezniku izjašnjavanje o činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje porezne stvari i Porezno tijelo može riješiti stvar bez provedbe ispitnog postupka: 1. ako je porezni obveznik u poreznoj prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari, ili ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica ili činjenica koje su poreznom tijelu poznate, 2. ako se stanje stvari može utvrditi na temelju podataka iz službenih evidencija kojima porezno tijelo raspolaže ili ih je pribavilo od drugih nadležnih tijela, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava odnosno pravnih interesa.

Klemenčić - 3 KOLOKVIJ:

1. Opći porezni zakon (kad je generalis, a kad specialis)

Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

à **opći propis** (lex generalis)

à **posebni propis** (lex specialis) u odnosu prema Zakonu o općem upravnom postupku

2. Načela proračuna EU

- a) načelo godišnje periodičnosti proračuna – proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.
- b) načelo proračunske ravnoteže – nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit se prenosi u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) načelo jedinstva – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) načelo univerzalnosti – svi prihodi su nenamjesni i proračun je bruto proračun
- e) načelo specifikacije – sva sredstva moraju imati određenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) načelo jedinice obračuna – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti euro
- g) načelo proračunske točnosti – u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) načelo transparentnosti – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) načelo razumnog financijskog upravljanja – proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnost i učinkovitosti

3. Načelo čuvanja porezne tajne

čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka

4. Načelo potpunosti

nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun unesu svi javni prihodi i izdaci.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci mogu biti iskazani na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

5. Načelo sprječavanja zlouporabe pravne forme

Ako se prividnim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, tada je osnova za utvrđivanje porezne obveze prikriveni pravni posao. Kako porezna obveza ovisi o formi nekog pravnog posla, porezni obveznik može pravni posao koji doista misli sklopiti prikriti nekim drugim pravnim poslom koji za njega ima povoljnije porezne posljedice.

Porezna administracija ovlaštena je radi sprječavanja takve zlouporabe zanemariti takav pravni posao, odnosno smatrati ga sklopljenim u pravnoj formi koja je odraz stvarne namjere osobe koja je zainteresirana sklopiti taj pravni posao, tj. u formi prikrivenog pravnog posla.

6. Načelo specijalizacije

Načelo specijalizacije proračuna obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Specijalizacija:

- Kvantitativna – određen iznos(odstupanje bi dovelo u pitanje kontrolu parlamenta nad vladom)
- Kvalitativna – u određene svrhe (parlament obvezuje vladu na zakonsku vezanost za sadržaj proračuna)
- Vremenska – u utvrđenom vremenu

7. Ovršne isprave i zašto su važne

Rješenje o ovrsi doneseno na temelju ovršne isprave – može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od dana dostave rješenja; žalba ne odgađa izvršenje rješenja o ovrsi (nema suspenzivni učinak); žalbom se ne može pobijati zakonitost ovršne isprave

Rješenje o ovrsi doneseno na temelju vjerodostojne isprave – može se podnijeti samo prigovor (remonstrativni pravni lijek) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja; prigovor odgađa rješenje o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru (suspenzivni učinak); na rješenje o prigovoru dopušten je dopunski pravni lijek, odnosno podnošenje žalbe u roku od 8 dana, ali žalba ne odgađa izvršavanje rješenja o ovrsi

Na temelju vjerodostojne i ovršne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje koje mora sadržavati:

1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje
2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju
3. predmet ovrhe
4. način provođenja ovrhe
5. troškove ovrhe
6. uputu o pravnom lijeku

8. Načelo prethodnog odobrenja proračuna i što ako se isto naruši

zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

9. Načela ovršnog postupka

Načela ovrhe:

- **Zabrane prekomjernosti** (ovrha se provodi u opsegu koji je nužan za podmirenje duga u odnosu na dužnikovu cjelokupnu imovinu)
- **Poštivanja dostojanstva ovršenika** (poštivanje čovjekova ugleda, časti, ponosa, zasluga itd.)

Ovršni postupak je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Ovršni postupak uređen je Općim poreznim zakonom i Ovršnim zakonom (supsidijarno).

10. Načela poreznog postupka

- Načelo zabrane povratne primjene** – u postupku se primjenjuju oni propisi koji su na snazi u vrijeme nastanka činjenica
- Načelo zakonitosti** – porezno tijelo dužno je zakonito utvrđivati sva prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa
- Načelo traženja istine** – utvrđivanje svih činjenica koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke
- Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja obveze** – omogućen jednostavan pristup informacijama
- Načelo upotrebe jezika i pisma** – službeno hrvatski + latinično pismo (u nekim JLSP može biti uveden i drugi jezik + ćirilčno pismo)
- Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika** – mora mu biti omogućeno da u postupku zaštititi svoja prava i interese
- Načelo čuvanja porezne tajne** – čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka
- Načelo postupanja u dobroj vjeri** – svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom
- Načelo gospodarskog pristupa** – činjenice se utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti
- Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme** – ako se jednim poslom prikriva drugi pravni posao, kao osnova za utvrđivanje obveze uzet će se prikriveni posao

11. Zaduživanje jedinica lokalne samouprave

Zaduživanje je jedan od najvažnijih instrumenata financiranja kapitalnih, infrastrukturnih rashoda.

Normativnu osnovu zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH čine:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
- 3) Pravilnik o zaduživanju i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne)

12. Proračunske rezerve

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Proračunske stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisima je utvrđeno:

- 1) koliko će iznositi visina proračunskih stalnih rezervi
- 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu
- 3) rok do koga se mora dostići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi
- 4) glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi

13. Načelo jedinstva i koji institut predstavlja odstupanje od tog načela (fond jer su fondovi zapravo specijalni proračuni)

svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta

14. Načelo traženja istine

porezno tijelo je dužno **utvrđivati sve činjenice** koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke pri čemu je s jednakom pažnjom dužno utvrditi i one činjenice koje idu u prilog poreznog obveznika

- porezno tijelo određuje koje će radnje biti poduzete u postupku i u kojem opsegu
- porezno tijelo dužno je upozoriti sudionike porezno-pravnog postupka na njihova prava i obveze u postupku
- porezno tijelo **treba** porezne obveznike **poticati** na podnošenje poreznih prijava

15. Proračun EU

financijski instrument u kojem se iskazuju svi prihodi i rashodi EU

On je jedini centralizirani instrument provođenja fiskalne politike na razini EU, a svi ostali instrumenti fiskalnog sustava su decentralizirani te se harmoniziraju i koordiniraju putem raznih ugovora odnosno direktiva.

16. Što su osim poreza javna davanja (trošarine, carine...)

Javna davanja u smislu ovoga Zakona jesu porezi i druga javna davanja
Porezi su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom utvrđenih javnih izdataka; porezi se ne smatraju povremenim davanjima
drugim javnim davanjima smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata

i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela

17. Ovršne isprave i vjerodostojna isprava (što se donosi na temelju njih)

Ovršne isprave - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

> **Vjerodostojna isprava** - knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela

à na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi **rješenje o ovrši** koje mora sadržavati:

- 1) naznaku **ovršne** ili **vjerodostojne isprave** na temelju koje se ovrha određuje
- 2) visinu i vrstu **porezne obveze** i pripadajućih **kamata** koje se ovrhom naplaćuju
- 3) **predmet ovrhe**
- 4) **način provođenja ovrhe**
- 5) **troškove ovrhe**
- 6) **uputu o pravnom lijeku**

18. Privremeno financiranje

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa i

2. metoda akontacije tako da parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna.

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine.

19. Načelo čuvanja tajne (iznimke)

- porezno tijelo dužno je kao **poreznu tajnu** čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke kojima raspolaže u vezi s poreznim postupkom

- svrha je načela sačuvati privatnu i poslovnu sferu života poreznog obveznika

- načelo nije apsolutne naravi - postoje **izuzeci** pa tako porezna tajna nisu:

a) podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od **javnog interesa**)

b) podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja svoje ili tuđe obveze PDV-a (**prijevarne radnje se ne prikrivaju**)

20. Pozitivan sukob nadležnosti

porez utvrđuje ono **tijelo** koje je **prvo pokrenulo postupak**

No, porezno tijelo koje je pokrenulo postupak ustupit će predmet poreznom tijelu koje je prema novim

okolnostima postalo mjesno nadležno ako se time poreznom obvezniku **bitno olakšava** sudjelovanje u

poreznom postupku (tj. dolazi do **promjene mjesne nadležnosti**).

21. Bankrot države

O bankrotu države govori se:

> kada država-dužnik zajmodavcu **ne može ili ne želi podmiriti** svoju obvezu **djelomično** ili u **cijelosti** u ugovorenoj **visini** i u ugovorenom **roku**

> kad država **vraća** na ime otplate zajma **nominalno**, a **ne realno** isti iznos pozajmljenih sredstava

Oblici bankrota države odnosno mijenjanja ugovora o zajmu na štetu vjerovnika:

a) u odnosu na *kamatu zajma*

b) u odnosu na *glavnicu zajma*

c) u odnosu na *kamatu i glavnicu zajma*

→ **otvoreni bankrot ili repudijacija**

1. država-zajmoprimac javno **izjavi** da **odbija ispuniti** djelomično ili u cijelosti svoju ugovornu obvezu, odnosno izričito odbije priznati postojanje već zaključenog zajma (npr. dođe novi režim i odbija platiti dugove starog ko npr. sovjeti nisu htjeli platiti dug carske Rusije)
2. kada država **vraća glavnicu**, ali **odustaje od isplate kamata** sve dok ne uspije prikupiti sredstva za udovoljenje toj ugovornoj obvezi radi se o tzv. *odloženom* ili *mrtvom zajmu*

→ **prikriveni bankrot**

1. država privremeno **obustavi vraćanje zajma** (*moratorij*) i **izvrši prisilnu konverziju** zajma
2. **odustane od klauzule o osiguranju realne vrijednosti** zajma
3. kad se država za podmirenje svoje obveze služi **dodatnom emisijom novca**

22. Pravni temelj ovrhe (ovršne i vjerodostojen isprave)

Ovršna isprava je pravni temelj ovrhe, a to su kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene.

Ovršne isprave imaju:

- 1) rješenje o utvrđivanju poreza
- 2) obračunska prijava koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) nagodba sklopljena pred poreznim tijelom

23. Porezno pravni i porezno dužnički odnos (tko su sudionici)

Porezno-pravni odnos je privremeni pravno uređeni odnos usmjeren prema određenom poreznopravnom cilju koji s postizanjem svog cilja prestaje i gasi se. Čine ga formalni dio (obuhvaća prava i obveze na području poreznog postupka koja se odnose na oba njegova sudionika) i materijalni dio (obuhvaća odnose što se temelje na poreznodužničkim odnosima-objekt tih odnosa je novčana činidba).

Sudionici poreznopravnog odnosa su:

- 1) javnopravno tijelo
- 2) porezni obveznik (fizička osoba, pravne osobe)

Porezno dužnički odnos je dio poreznopravnog odnosa, a objekt mu je imovinskopravni zahtjev. Poreznodužnički odnos je uži pojam od poreznopravnog odnosa, te se poreznodužnički odnos sastoji samo od materijalnog dijela (samo novčani zahtjevi), dok se

poreznopravni odnos sastoji od dva dijela-formalnog i materijalnog. Prestaje isplatom, kompenzacijom, oprostom, zastarom, smrću poreznog dužnika, gubitkom prava na ispunjenje zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa

24. Posebni postupci ovrhe

Tijekom ovrhe mogu nastati činjenice koje predstavljaju osnovu za primjenu određenih postupaka:

1. OBUSTAVA OVRHE – prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika:

2. ODGODA OVRHE – vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastaviti će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za najdulje 6 mjeseci. Ovrha se odgađa na temelju pisanog i obrazloženog ovršenikovog prijedloga koji podnosi mjesno nadležnom tijelu. O odgodi ovrhe odlučuje čelnik tijela rješenjem.

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

25. Sudionici ovrhe

a) OVRHOVODITELJ

- osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine ili osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti

U ulozi ovrhovoditelja pojavljuje se i porezno tijelo koje provodi ovrhu.

Iznimno, ovrhu nad nekretninom provodi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela, a na prijedlog Državnog odvjetništva.

b) OVRŠENIK

- osoba protiv koje se tražbina ostvaruje

U poreznom postupku ovršenik je porezni obveznik ili njegov jamac od kojeg se naplaćuje porezni dug (obveza jamstva prestaje kada se porezni dug naplati u cijelosti).

26. Rješenje o ovrsi

Na temelju vjerodostojne i ovršne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje koje mora sadržavati:

1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje

2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju

3. predmet ovrhe
4. način provođenja ovrhe
5. troškove ovrhe

6. uputu o pravnom lijeku

27. Provedba ovrhe

Ovrha u poreznom postupku se provodi:

ako je porezni dug poreznog obveznika dospio

ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može ovrhu provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U tom slučaju za pravni temelj ovrhe odgovorno je tijelo koje je podnijelo zamolbu.

Ovršenik za porezni dug odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Provođenje ovrhe nad imovinom državne uprave nije dopušteno, osim ako je tijelo državne uprave dužnik poreznog obveznika. Troškove ovrhe snosi ovršenik.

Ako ima više ovršenika, oni su solidarni dužnici.

Najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a potom glavni porezni dug.

Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos? Sudionici? (str. 219.)

Radi se o odnosu između materijalnog i postupovnog prava

Porezno-pravni odnos- odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova prava i obveze (MATERIJALNO), jednostrano obvezujući odnos između poreznog obveznika i javne vlasti predstavljene poreznom administracijom i nastaje u povodu javnofinancijske obveze

Porezno-dužnički odnos- dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici ostvaruju svoja prava i obveze (POSTUPAK)

Sudionici porezno-pravnog odnosa i porezno-dužničkog odnosa: Porezno tijelo, porezni obveznik, porezni jamac (Samo su ovo sudionici, ovo nabranje ispod nisu)

Porezni obveznik u porezno postupku može imati ZASTUPNIKA (opunomoćenici- npr. odvjetnik na temelju punomoći; zakonski zastupnici- npr. roditelji na temelju propisa; dobrovoljni zastupnici- npr. fizičke i pravne osobe na temelju ugovora), POMAGATELJA

(nastupa uz nazočnost poreznog savjetnika i pomaže mu savjetima), POREZNOG SAVJETNIKA (obavlja poslove savjetovanja poreznog obveznika u poreznom postupku pred poreznim tijelima)

(nastupa uz nazočnost poreznog savjetnika i pomaže mu savjetima), POREZNOG SAVJETNIKA (obavlja poslove savjetovanja poreznog obveznika u poreznom postupku pred poreznim tijelima)

Porezno jamstvo? (str. 221.?)

Porezni jamac može odgovarati supsidijarno (u pravilu) i solidarno (ako je jamac platac, ako je sam utajio porez, ako je sudjelovao u utaji poreza, ispunjenjem obveze jednog solidarnog dužnika prestaje porezno-dužnički odnos svih)

Stvarna nadležnost i mjesna nadležnost? (str. 223.)

Stvarna nadležnost- razgraničenje između tijela, regulirano Zakonom o poreznoj upravi, Ministarstvo financija RH preko Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza te poslove u vezi s primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza koji su propisani odlukama predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i tijela jedinica lokalne samouprave

Mjesna nadležnost- određuje koje će teritorijalno određeno tijelo Porezne uprave, koje je s obzirom na svoj rang nadležno, biti ovlašteno i dužno odlučivati u konkretnom poreznom

predmetu; teritorijalna organizacija države (županije- područni uredi, općine i gradovi- ispostave područnih ureda); pozitivni sukob nadležnosti- porez utvrđuje ono tijelo koje je prvo pokrenulo postupak

Prvostupajnska tijela? (str. 230.)

Stvarno nadležna za utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju su tijela Porezne uprave- područni uredi i ispostave područnih ureda (donose prvostupajnska rješenja)

Što se donosi poreznim nadzorom? (str.234., 237.)

Inspektor provodi porezni nadzor i o izvršenom pregledu sastavlja zapisnik u koji će unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naredene mjere i radnje. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi zaključni razgovor koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao (osim ako tijekom nadzora nisu utvrđene nepravilnosti ili ako porezni obveznik razgovor izbjegava). Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku, on mora sadržavati naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta, ime i prezime/naziv poreznog obveznika, pravni i činjenični temelj, mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora, imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele, vrste poreza i razdoblje obuhvaćeno nadzorom, opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti.

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti prigovor i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

Porezna tijela prigovor poreznog obveznika mogu:

- a) ne usvojiti pri čemu su razloge dužni navesti u obrazloženju poreznog rješenja
- b) sastaviti dopunski zapisnik ako su prigovorom iznesene nove činjenice i materijalni dokazi koji iziskuju promjenu činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom ili promjenu prijašnjih pravnih ocjena (na njega nije dopušteno podnošenje prigovora)

Na temelju činjenica utvrđenih zapisnikom i dopunskim zapisnikom, porezna tijela donose porezno rješenje. Rješenje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika. Na rješenje poreznog nadzora porezni obveznik ima pravo podnijeti žalbu. Ako porezna tijela na temelju provedenog nadzora utvrde da nema osnove za promjenu porezne obveze o tome su dužna dostaviti obavijest poreznom obvezniku.

Skraćeni postupak? (str. 228.)

Mogućnost provedbe skraćenog postupka utemeljena je na načelu ekonomičnosti. Porezno tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno:

- 1) ako je porezni obveznik u poreznoj prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari; ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica; ako se to stanje može utvrditi na podlozi činjenica kojue su poreznom tijelu poznate
- 2) ako se stanje može utvrditi na temelju podataka iz službenih evidencija kojima porezno tijelo raspolaze, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava, odnosno pravnih interesa

Obilježja žalbe? Postupanje prvostupajnskog tijela? (str. 246./248.)

Žalba je REDOVITI (njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akta), DEVOLUTIVNI (o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijlo, a ne ono koje je donijelo akt) I SUSPENZIVNI (odgađa izvršenje rješenja) pravni lijek.

Žalba može biti podnesena:

1. protiv poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa
 2. protiv rješenja donesenog u prvostupanjskom poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
 3. u slučaju tzv. šutnje (porezne) administracije, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako u njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u propisanom roku (taj rok je najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave
- protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena tužba nadležnom sudu (Upravni sud RH), podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta

Žalbeni rok je 30 dana od dana primitka poreznog akta, te žalba odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi (iznimno, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u skraćenom postupku)

Žalba se:

- 1) podnosi nadležnom drugostupanjskom tijelu
- 2) predaje se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

- 1) prvostupanjsko tijelo je dužno izmijeniti svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka donijeti novo rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje načela ekonomičnosti)
- 2) novo doneseno rješenje je prvostupanjsko te podobno za podnošenje žalbe
- 3) prvostupanjsko tijelo primljenu žalbu dostavlja drugostupanjskom tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku (time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- 4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

Žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, ne može biti odbačena kao nepravodobna.

Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi (drugi dio pitanja):

1. ispituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 1) da li je žalba **dopuštena**
- 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu *odbaciti* (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje) Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja** > protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o **osnovanosti žalbe** (o *meritumu stvari*)

→ ☐ može donijeti samo odluku koja je u **korist žalitelja** i ne može odbiti žalbu Kad bi prvostupanjsko tijelo moglo odbiti žalbu, ono bi moglo spriječiti odlučivanje o žalbi od strane

višeg tijela.

- dakle, prvostupajnsko može:

a) **izmijeniti porezni akt** tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak 2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje 3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice** i **dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari 4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku 5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

b) **žalbu usvojiti** i novim poreznim aktom **zamijeniti** porezni akt kojim se žalba pobija:

1. a1) - **bez provođenja dopunskog postupka** 2. a2), a3), a4) , a5)– **uz provođenje dopunskog postupka**

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti **žalbu**. Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

→ ☐ ova ovlaštenja su ostvarenje *načela ekonomičnosti* - prvostupajnsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupajnskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupajnskog tijela

Ustroj porezne uprave? (str. 264./265.)

Porezna uprava je upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Ministarstvo financija je tijelo državne uprave u čijem je sastavu Porezna uprava radi obavljanja upravnih i drugih stručnih poslova iz njene nadležnosti.

Ustrojstvo Porezne uprave čine:

1) SREDIŠNJI UREDI- sjedište u Zagrebu

2) PODRUČNI UREDI- ima ih 20 na cijelom području RH

3) ISPOSTAVE PODRUČNIH UREDA

Ravnatelj- nalazi se na čelu Porezne uprave, ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda, pomažu mu pomoćnici ravnatelja, imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija (u skripti sam napisao da ga predlaže Zdravko Marić, a imenuje Vlada RH)

Pročelnik- upravlja radom područnog ureda

Voditelj ispostave- upravlja radom ispostave područnog ureda

Nedostaci javnih zajmova? Razlozi zaključivanja/uzimanja javnih zajmova?

Unutrašnji i vanjski zajam? (str. 270.)

Javni zajam je situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku) u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obvezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće, u pravilu je to naplatan pravni posao (kamate), ali može biti i besplatan. Javni zajam ulazi u javni dug

Razlozi zaključenja javnih zajmova su:

1) vremensko nepoklapanje između pritjecanja prihoda i dospjeća obveze države da podmiri određene rashode (npr. Hrvatska mora do 2022. otplatiti Pelješki most, a predviđeno je da bi normalnim putem to mogla sakupiti tek 2035.)

2) nemogućnost države da u uvjetima visokog poreznog opterećenja prikupi potrebna sredstva povećanjem poreznog tereta (previše velikih poreza, ako doda još poreza narod će poluditi)

3) izvanredne potrebe (obnova zagreba od potresa jer niko nije to očekivao)

4) povećanje funkcija države i povećanje zahtjeva za novčanim sredstvima koje se najlakše i najbrže mogu prikupiti zaključenjem ugovora o zajmu (više službi za čistoću, nove zdravstvene ustanove...)

5) zahtjev da se teret izvršenja određenih rashoda države prebaci na buduću generaciju koja će imati korist od trošenja sredstava kupljenih javnim zajmom (kad tata kaže da ću ja i moja djeca otplaćivati autocestu)

6) zemlje u razvoju u inozemstvu pribavljaju sredstva potrebna za gospodarski razvoj (npr. Liberija nemože od vlastitog naroda prikupiti ništa kroz porez, pa mora tražiti zajmove od drugih država)

NEDOSTATCI JAVNIH ZAJMOVA:

1) javni zajmovi ipak povećavaju teret poreznih obveznika jer se pozajmljena sredstva moraju kad tad vratiti, i još uz kamate, te se čak i moraju otplatiti rashodi vezani uz uvođenje zajma, prikupljanje sredstava i službu otplate zajma, sve skupa u prijevodu porezni obveznici plaćaju više nego da su sredstva išli ubrat oporezivanjem

2) nesocijalna mjera jer najširi krug građana otplaćuje zajam, a od zajma profitiraju najbogatiji koji su i dali zajam- korist od zajmova imaju bogatiji slojevi društva

3) formiraju se rentijeri- ljudi koji žive od kamata javnih zajmova i osobe koje špekuliraju obveznicama zajma

4) učinak istiskivanja- unutrašnjim javnim zajmovima izvlače se novčana sredstva i ruku gospodarskih subjekata kako bi se formirala kupovna snaga države, pa se država javlja kao konkurent privatnom sektoru

UNUTRAŠNJI I VANJSKI ZAJAM

- kriterij podjele- mjesto gdje je zajam zaključen i vrsta valute ili prebivalište (sjedište) zajmodavca

Unutrašnji zajmovi

a) Prednosti- manji utjecaj i prisila zajmodavca na državu, glavnica i isplaćene kamate zajma ostaju u zemlji pa ne dolazi do odljeva sredstava iz narodnog gospodarstva, povećava se interes javnosti na trošenje zajmom ubranih sredstava (utječe na racionalno gospodarenje), te se aktivira dio slobodnih sredstava koje bi inače samo ležale neiskorištene te je korisno i za zajmodavca i za društvo u cjelini

b) nedostaci- opet onaj učinak istiskivanja, povećavaju se kamatne stope

Vanjski zajmovi

a) Prednosti- sklapa se kad u zemlji nema dovoljno sredstava ili kad se vani može dobiti po povoljnijim uvjetima, omogućavaju ubrzano ostvarivanje određenih ciljeva državne politike koji inače nebi bili dostižni bez tog vanjskog zajma, koriste se za podmirenje neke obveze iz međunarodnih odnosa a koje nebi bilo moguće ispuniti jer je platna bilanca zajmoprimca pasivna, tim sredstvima se pokriva proračunski deficit te se tako utječe na stabilnost gospodarstva

b) Nedostaci - sredstva i kamate isplaćuju se u stranoj valuti (negativan utjecaj na platnu bilancu zemlje), pogoršanje tečaja, zajmodavac postavlja uvjete koji mogu dovesti gospodarstvo zemlje zajmoprimca u veliku ovisnost o gospodarstvu zemlje vjerovnika, pojava ekonomskog imperijalizma (npr. Kina)

Unutrašnji zajmovi pretežito dominiraju u visokorazvijenim zemljama, dok u zemljama u razvoju vanjski zajmovi dominiraju.

I unutarnjim i vanjski zajmovima zajedničko je da : povećavaju porezno opterećenje i negativno utječu na ravnomjernu raspodjelu poreznog opterećenja, mogu poticati inflaciju, te sredstva javnih zajmova služe za pokrivanje proračunskog deficita i tako utječe na stabilnost u gospodarstvu

Dobrovoljni, prisilni i patriotski javni zajam? (str. 273.)

DOBROVOLJNI ZAJMOVI- vjerovnici na osnovi svoje slobodne volje daju državi određenu

količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari u vlasništvo uz njezinu obvezu da im pozajmljena sredstva nakon ugovorenog roka vrati i plati odgovarajući iznos na ime kamata (VANJSKI ZAJMOVI SU ISKLJUCIVO DOBROVOLJNI)

PRISILNI ZAJMOVI- država utvrđuje osobe koje su dužne platiti zajam, kao i iznos koji zajmodavci moraju izdvojiti na ime zajma, najčešće ovisi o dohotku i dobiti te vrijednosti imovine vjerovnika, imaju karakteristike i zajma i poreza- POREZNI ZAJMOVI

PATRIOTSKI ZAJMOVI- motiv zajmodavca je svijest o zajedničkoj pripadnosti i međusobnoj povezanosti ljudi koji rade i žive u istoj državi, te želja da pomognu u rješavanju nekih problema od zajedničkog interesa, kamatna stopa je niža od kamatne stope na novčanom tržištu, znači isključivo u namjeri pomaganja bez namjere zarađivanja

Načelo pariteta? (str. 274.)

Zajmovi po paritetu, iznad pariteta i ispod pariteta- kriterij podjele je tečaj obveznice zajma
Paritet zajma označuje jednakost tečaja zajma s nominalnom vrijednošću obveznica, uglavnom na zajmu ispod pariteta se može zaraditi, a na zajmu iznad pariteta si u minusu.

Indirektna progresija? (str. 275.) (možda umjesto onog pitanja o indirektnoj progresiji)

Upis zajma posredovanjem banaka- kao zajmodavac javlja se banka ili grupa banaka (konzorcij banaka), država može zaključiti zajam s bankom/konzorcijem banaka na osnovi pismenog natječaja i tako se izabire kao vjerovnika ona banka s najboljim uvjetima, potom banke zadržavaju pravo da dio obveznica ili sve obveznice prodaju drugim zainteresiranim osobama i tako ostvaruju određenu dobit u visini razlike između cijene po kojoj su od države kupile obveznice zajma i njihove prodajne cijene. Banke se mogu javiti u ulozi: komisionara (banke prodaju obveznice osobama u svoje ime, ali za račun komitenta/države, te na razlici u cijenama ostvaruje određenu korist, a neprodane obveznice vraća državi); kao posrednik (prodaju obveznice u ime i u korist države, radi se o nalogu i država banci plaća za te poslove određenu naknadu). Prednostje da država odmah dolazi do potrebnih sredstava, a nedostatak su veći troškovi.

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave? (str. 289.)

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave je oblik javnog duga u RH. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski fondovi mogu sklapati kreditne poslove s inozemstvom, ali su oraničeni svrhom radi koje se zadužuju (samo projekti obnove i razvika), odobrenjem vlade RH, te visinom duga (visina duga može iznositi najviše 10% proračunskih rashoda izvršenih u prethodnoj godini, uz suglasnost Ministarstva financija). Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati:

- 1) uzimanjem kredita
- 2) uzimanjem zajmova
- 3) izdavanjem vrijednosnih papira (samo na temelju zakona)

Neka druga ograničenja:

- 1) jedinice se mogu dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njihovih proračuna;
- 2) a koje potvrde njihova predstavnička tijela uz suglasnost vlade, a na prijedlog ministra financija

Porezno jamstvo? (str. 290.)

Jedinica područne samouprave može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz suglasnost Vlade. Jedinica lokalne i područne samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu takve jedinice i ustanovi čiji je

ta jedinica osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Državni proračun- što je, načela proračuna (načelo jedinstva kod proračuna, načelo jedinstva i koji institut predstavlja odstupanje od tog načela- fond, načelo specijalizacije, načelo prethodnog odobrenja), privremeno financiranje- kod načela prethodnog odobrenja? (str. 298.)

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. Proračun je javni akt, on brojčano uspoređuje javne prihode i izdatke, on je također orijentacija za buduće razdoblje i ima plansko značenje, on mora biti kratkoročno uravnotežen i u skladu s financijskim planom, te na kraju, proračun je brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje.

Proračunsko pravo je dio financijskog prava koje regulira materiju o pravu Sabora da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje .

NAČELA DRŽAVNOG PRORAČUNA su pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka.

- razlikuju se: 1. **klasična** proračunska načela A) *formalnostatička* B) *materijalnodinamička* - ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna - odnose se na sastavljanje i izvršenje p. a) načelo jedinstva a) načelo točnosti b) načelo potpunosti b) načelo prethodnog odobrenja c) načelo preglednosti c) načelo specijalizacije d) načelo javnosti e) načelo ravnoteže f) načelo periodičnosti 2. **suвременa** proračunska načela

a) Načelo jedinstva - M

→□ zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina.

Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

b) Načelo potpunosti

→□ nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> **Formalni smisao** načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**. > **Materijalni smisao** načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **moгу biti iskazani** na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja. Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

c) Načelo preglednosti

→ □ zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda - razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno - **svrha**: preglednost i kontrola
Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima.

Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama** i **podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju: a) prema pojedinim namjenama (realno načelo) b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

d) Načelo točnosti (realnosti)

→ □ zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne pričuve te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

→ **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*

→ **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*

→ **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

e) Načelo prethodnog odobrenja

→ □ zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi. Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna. Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

f) Načelo ravnoteže

→ □ zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

g) Načelo specijalizacije - M

→ □ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena. Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu. * *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast. * *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za

koje je proračun donesen

h) Načelo javnosti

→□ zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti
Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

i) Načelo periodičnost

→□ zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomskofinancijskih i političkih razloga

Koraci proračunskog ciklusa? (str. 303.)

Izrada državnog proračuna je postupak kojim se određuje vrijeme i nadležnost pojedinih tijela u pripremi proračunskog prijedloga od pokretanja inicijative za njegovu razradu do vremena njegovog dostavljanja zakonodavnom tijelu na raspravu. Postupak izrade i donošenja proračuna u financijskog literaturi se naziva **proračunski ciklus** i odvija se u nekoliko koraka.

1. KORAK: inicijativa za izradu i donošenje proračuna = ministar financija poziva proračunske korisnike da mu dostave podatke o sredstvima koja će im biti potrebna u idućoj proračunskoj godini da bi mogli ostvariti zadatke iz svoje nadležnosti
2. KORAK: proračunski korisnici izrađuju prijedloge svojih proračuna prihoda i rashoda prema utvrđenoj metodologiji o izradi proračuna i dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu
3. KORAK: izrada nacrt i prijedloga proračuna = ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna tako da razmatra prikupljene zahtjeve za proračunskim sredstvima svih korisnika, analizira ih i mijenja kako bi uravnotežilo plan prihoda i izdataka te izrađeni nacrt dostavlja vladi koja nakon što razmotri nacrt u cjelini izrađuje prijedlog proračuna i upućuje ga predstavničkom tijelu

Donošenje proračuna

4. KORAK: donošenje proračuna = dio proračunskog ciklusa koji se odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja
Postupak donošenja proračuna započinje raspravom u odborima i povjerenstvima predstavničkog tijela o prijedlogu proračuna. Analiziraju se i kritički ocjenjuju pojedine stavke i prijedlog proračuna u cjelini. Vlada i proračunski korisnici mogu dati dopunska obrazloženja uz svoje zahtjeve. Nakon rasprave u odborima i povjerenstvima uz eventualnu dopunu, prijedlog proračuna je predmet rasprave na zasjedanju predstavničkog tijela (= proračunska debata). Rasprava o prijedlogu proračuna omogućuje zastupnicima da iznesu svoje primjedbe na politiku vlade i predlože nadopunu mjera kako bi se politika vlade što uspješnije ostvarila. Nakon saslušanja izvještaja predsjednika vlade i ministara o politici vlade te rasprave i prihvatanja izmjena u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju o proračunu. Proračun se donosi u obliku zakona i objavljuje se u službenom glasilu.
U pojedinim sustavima donosi se i financijski zakon koji je sastavni dio proračuna. On sadrži razna ovlaštenja vladi u izvršenju proračuna i vrijeme primjene tog zakona određeno je vremenom za koje je proračun donesen. Budući da se proračun za sljedeću godinu mora donijeti krajem prethodne, poslovi oko izrade i donošenja počinju oko 6 mjeseci prije početka godine za koju se proračun donosi. Ako nije donesen – nastupa privremeno financiranje

javnih potreba.

Izvršenje proračuna

5. KORAK: izvršenje proračuna = administrativnotehnički postupak koji obuhvaća: 1. naplatu planiranih proračunskih prihoda 2. utrošak sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno

Modaliteti prikupljanja proračunskih sredstava regulirani su posebnim propisima, a svrha njihovog trošenja i iznosi utvrđeni su samim proračunom.

Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih sredstava propisan je relativno složen postupak. Postupak trošenja proračunskih sredstava odvija se putem sljedećih faza:

→ **otvaranje kredita** – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke izdataka

→ **angažiranje kredita** – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice

→ **utvrđivanje duga** – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga

→ **izdavanje naloga za isplatu** – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu

→ **likvidacija duga i isplata** - računopolagač izvršava isplatu

Ovlaštene osobe za izvršavanje proračuna:

> **proračunski naredbodavac** = osoba koja je ovlaštena za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu; ne smije nikad biti u funkciji izvršitelja isplate

> **računopolagač** = obavlja isplate iz proračuna; prije isplate obavlja kontrolu dokumentacije na temelju koje treba obaviti isplatu

> **rukovoditelj imovine** = osoba koja neposredno rukuje imovinom kojom se koriste proračunski korisnici; brine o ulazu i izlazu javne imovine te o tome vodi evidenciju

Zaključni račun proračuna

6. KORAK: zaključni račun proračuna = posljednji korak proračunskog ciklusa; sadrži podatke o stvarno ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim izdacima; akt kojim se utvrđuje kako je proračun ostvaren Zaključni račun proračuna donosi se po istom postupku, u istom obliku, uz sudjelovanje istih tijela kao i kod izrade i donošenja proračuna. S formalnog stajališta, razlikuje se od proračuna jer ne sadrži samo podatke o planiranim, nego i podatke o zbilja ostvarenim proračunskim prihodima i rashodima.

Izrada zaključnog računa proračuna može biti temeljena na *načelu proračunske* ili *načelu računske godine*.

> **načelo proračunske godine** - u zaključni račun ulaze ostvareni prihodi i izvršeni izdaci u razdoblju od 1.1. do 31.12. proračunske godine (po ovoj metodi neće ući oni prihodi i izdaci koji se odnose na tu godinu, ali iz nekog razloga nisu naplaćeni tj. izvršeni)

> **načelo računske godine** - u zaključni račun ulaze svi prihodi i svi izdaci koji se odnose na tu godinu, bez obzira jesu li ostvareni u toj godini

Zaključnim računom proračuna se konstatiraju odstupanja od proračunskoplanskih podataka koja se iskazuju u obliku **proračunskog deficita** i **proračunskog suficita**.

Zaključni račun proračuna je važan instrument parlamentarne kontrole nad vladom. Njegovim usvajanjem parlament daje pozitivnu ocjenu o radu vlade.

Privremeno financiranje proračunskih rashoda? (str. 307.)

Mjera koja se primjenjuje kada proračun nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi. Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1) metoda proračunskih dvanaestina- polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa

2)metoda akontacije- parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine

Proračuna EU? (str. 309.)

Proračun EU je financijski instrument u kojem se iskazuju svi prihodi i rashodi EU, on je jedini centralizirani instrument provođenja fiskalne politike na razini EU, nastao 1965.

Merger Treatyem. On je relativno malen u odnosu na veličinu gospodarstva koju pokriva, strože je i čvršće reguliran, iz njega je izuzeto zaduživanje i posuđivanje sredstava korisnicima proračuna.

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave? (str. 326.- najbolje pročitati u skripti)

Zaduživanje je jedan od najvažnijih instrumenata financiranja kapitalnih, infrastrukturnih rashoda. Uređeno je Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju, te Pravilnikom o zaduživanju i davanju jamstava jedinica lokalne i područne samouprave. Koriste se i municipalne obveznice koje su nešto kao obveznice koje izdaju lokalne jedinice.

Proračunske stalne rezerve (zalihe)? (str. 335.)

Proračunske rezerve se koriste za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Rezerve se moraju stalno obnavljati, propisima je određeno kolika je njihova visina, visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu, rok do kojeg se mora postići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi i glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi. Sredstva za proračunske rezerve izdvajaju se u visini 0,50% od proračunskih prihoda. Visina rezerve utvrđuje se svake godine zakonom odnosno odlukom o izvršenju proračuna. Sredstva rezervi koriste se bespovratno. Korištenje sredstava rezervi iz državnog proračuna do određenog iznosa u nadležnosti je predsjednika vlade i ministra financija dok je preostali iznos u nadležnosti Vlade RH. Odobrenje za korištenje sredstava

proračunskih rezervi jedinica lokalne samouprave u nadležnosti je nositelja izvršne vlasti pojedine jedinice. Ministar financija je obavezan svaki mjesec izvijestiti Vladu RH, a nositelj izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave svoje poglavarstvo o korištenju sredstava proračunskih rezervi. Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno o trošenju sredstava proračunskih rezervi.

MIJATOVIĆ (SVA PITANJA I ODGOVORI 3.KOLOKVIJ)

NAČELA ZADUŽENJA DRŽAVE ?

1. Ravnomjerna raspodjela tereta zajma (daješ naknadu za javna dobra kada ih i koristiš, ravnomjerna raspodjela tereta zajma među generacijama)
2. Načelo rentabiliteta
3. Konjukturalno-političko načelo
4. Načelo preraspodjele dohotka i imovine
5. Načelo gospodarskog rasta

GRANICE ZADUŽENJA DRŽAVE?

Danas se više uopće ne postavlja pitanje treba li država javni zajam, već do koje granice se država može zadužiti, ta granica je jedna zona koju kad pređemo bi mogla imati loše posljedice. Kriteriji kojima se utvrđuje ta granica su: zaduženost u odnosu prema društvenom proizvodu, u odnosu na stanovnika, u odnosu na državnu imovinu, u odnosu na proračunske prihode, u odnosu na izvoz dobara i usluga, odnos zajmodavca prema dužniku i neželjena raspodjela dohotka i imovine

KONSOLIDACIJA I KONVERZIJA I ŠTO SE NJOME MJENJA?

KONSOLIDACIJA ZAJMA= financijska operacija kojom se više javnih zajmova sa različitim uvjetima pretvara u jedan zajam sa jedinstvenim uvjetima (razlog? Praktičnost, lakše za plaćanje)

KONVERZIJA ZAJMA=financijska operacija kojom se određeni elementi iz ugovora o zajmu mijenjaju i tako si država smanjuje teret javnog zajma (npr.smanji kamatne stope ili promjeni visinu glavnice) .

Bitno je naglasiti da postoji i prisilna i dobrovoljna konverzija. Prisilna = država mijenja bilo koji element javnog zajma , to je nedopustivo i smatra se djelomičnim bankrotom države, dobrovoljna = ovdje se obje strane sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

ŽALBA ?

Žalba je redoviti (sprečava konačnost akta) , devolutivni (o osnovanosti pravnog lijeka odlučuje više tijelo, a ne ono koje ga je donijelo) i suspenzivni (odgađa izvršenje rješenja) pravni lijek. Žalbu se može podnijeti protiv poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obavezama, protiv prvostupanjskog rješenja, u slučaju šutnje administracije (odluka nije donesena u propisanom roku, godina dana od isteka roka za podnošenje godišnje prijave) . Žalba se podnosi u ROKU 30 DANA od primitka poreznog akta.

Može se odustati od žalbe dok se čeka rješenje o žalbi. Žalba se podnosi nadležnom drugostupanjskom tijelu , a predaje se neposredno ili poštom prvostupanjskom tijelu.

POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM TIJELOM?

Žalba se predaje prvostupanjskom tijelu koje prvo utvrđuje sve formalne pretpostavke (je li žalba podnijela ovlaštena osoba, je li žalba dopuštena, je li podnesena u roku) , ako nešto od ovoga nije dobro, prvostupanjsko tijelo može odbaciti žalbu (ne može ju odbiti). Nadalje, prvostupanjsko tijelo može odlučiti o osnovanosti žalbe (meritumu stvari), ali samo u korist

žalitelja, dakle prvostupajnsko tijelo ne može odbiti žalbu. Na kraju svega prvostupajnsko tijelo može izmijeniti porezni akt ili može žalbu usvojiti i novim poreznim aktom zamijeniti porezni akt kojim se žalba pobija. Protiv rješenja prvostupajnskog tijela moguća je žalba.

POSTUPAK PRED DRUGOSTUPAJNSKIM TIJELOM?

Drugostupajnsko tijelo može žalbu odbiti, izmijeniti, poništiti porezni akt. Drugostupajnsko tijelo odlučuje o žalbi rješenjem i ima 2 mjeseca za to. Protiv rješenja drugostupajnskog tijela nije moguća žalba već samo može biti pokrenut upravni spor.

VRSTE DRŽAVNOG PRORAČUNA ?

Proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. Vrste proračuna su:

1. Financijski i ekonomski
2. Redoviti i izvanredni
3. Tekući i kapitalni
4. Bruto i neto
5. Stalni i promjenjivi
6. Naknadni
7. Aneksni
8. Proračun za nuždu
9. Administrativni
10. Ciklični proračun

NAČELO PRORAČUNSKE SPECIJALIZACIJE ?

Tijela izvršne vlasti proračunska sredstva mogu upotrebljavati samo u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija) u utvrđene svrhe (kvalitativna) i u utvrđenom vremenu (vremenska).

CIKLIČNI PRORAČUN ?

Postoji teorija cikličnog proračuna koja se zasniva na shvaćanju da načelo proračunske ravnoteže treba ostvarivati u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine.

NAČELO PRORAČUNSKOG JEDINSTVA?

Svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu. Spada u klasična proračunska načela tj. Formalnostistička

OVRHA, OPĆENITO O NJOJ I POSTUPCI U SVEZI S NJOM ?

Dio poreznopravnogodnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava. Pravni temelj ovrhe su vjerodostojne i ovršne isprave.

Načela ovrhe su NAČELO ZABRANE PREKOMJERNOSTI (može se zadirat u imovinu ovršenika

samo onoliko koliko je potrebno za namirit dug) i NAČELO ZAŠTITE DOSTOJANSTVA

OVRŠENIKA (otpisat će mu se dug ako bi se naplatom duga ugrozilo osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva, pljenidba sredstava za osnovne životne potrebe i npr obuća i odjeća nije moguće). Postupci u vezi s ovrhom su OBUSTAVA I

ODGODA OVRHE. OBUSTAVA OVRHE- prekida se ovršni postupak kada je ovrha postala NEMOGUĆA ili ju se iz drugih razloga ne može provesti (npr. Otpisan je porezni dug)

ODGODA OVRHE- pomaknut je vremenski rok otpočinjanja ovrhe (najdulje 6 MJ.)

POREZNOPRAVNI ODNOS ?

To je odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća prava i obveze... Sudionici u poreznopravnom odnosu su porezno tijelo, porezni obveznik i porezni jamac. Ujedno to je i jednostrano obvezujući odnos.

NAČELA DRŽAVNOG PRORAČUNA ?

Načela državnog proračuna dijele se na formalnostatička i materijalnodinamička. (klasična proračunska načela)

FORMALNOSTATIČKA NAČELA :

- **NAČELO JEDINSTVA** = svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

- **NAČELO POTPUNOSTI** = unos u proračun svih javnih izdataka i prihoda treba biti u punom

iznosu bez odbijanja i prebijanja

- **NAČELO PREGLEDNOSTI** = strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i

izdataka tako da proračun bude pregledan

MATERIJALNODINAMIČKA NAČELA :

- **NAČELO TOČNOSTI**= prihodi i rashodi u proračunu trebaju biti što točnije utvrđeni

- **NAČELO PRETHODNOG ODOBRENJA**= proračun treba biti donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi

- **NAČELO RAVNOTEŽE**= državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode

- **NAČELO SPECIJALIZACIJE** != tijela izvršne vlasti proračunska sredstva mogu trošiti samo u

utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija) unutar utvrđene svrhe (kvalitativna) i utvrđenog vremena (vremenska)

- **NAČELO JAVNOSTI** = rasprave o proračunu u parlamentu trebaju biti javne

- **NAČELO PERIODIČNOSTI**= parlament mora donijeti proračun za točno određeno razdoblje

POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE ?

Ako je porezni obveznik iz opravdanih razloga propustio

izvršiti neku radnju i zbog tog propuštanja trpi posljedicu, dopustit će se zahtjev za povrat u prijašnje stanje. Zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se 8 dana nakon što je saznao za propuštanje, dakle to je subjektivni rok. Nakon isteka od 3 mjeseca ne može više podnijeti zahtjev. O zahtjevu o povratu u prijašnje stanje porezno tijelo odlučuje ZAKLJUČKOM.

Protiv

toga nije dopuštena žalba.

ŠTO JE PRORAČUN PO PRAVNOJ PRIRODI ? Javni akt, zakon

MERITORNA DOBRA ? DOBRA ČIJU KORISNOST ILI ŠTETNOST GRAĐANI POGREŠNO

PROCJENJUJU, država će u određenim slučajevima kontrolirati i ispravljat preferencije građana, npr. Obvezno socijalno osiguranje mogao bi se neko pitati zašto država zadire u moj privatni život i tjera me na obvezno socijalno osiguranje ali to je tako i mora biti i uopće se ne uzima kao problem !!

INVESTICIJSKI I TRANSFERNI PRORAČUNSKI IZDACI (RASHODI) ?

INVESTICIJSKI -->; rashodi koji pridonose povećanju BDP-a TRANSFERNI--> rashodi koji povećaju dohodak pojedinca kojem su upućeni, a postoje SOCIJALNI (mirovine, invalidnine), EKONOMSKI (subvencije) i FINACIJSKI (otplata javnog duga)

OVHRHA NAD POKRETNINA I NEKRETNINAMA ? Nekretnine: Ovdje ovrhu provodi nadležan sud na zahtjev poreznih tijela i prijedlog državnog odvjetnika. Pokretnine:

Ovrhovoditelj sastavlja popis pokretnina – PLJENIDBENI POPIS. Te pokretnine on uzima, ali može ih i ostaviti ako to neće ugroziti ovrhu, ali na njima mora staviti neki pečat. Ako se

neke pokretnine nalaze kod treće osobe , ovrhovoditelj dolazi s rješenjem s nalogom za predaju stvari ovršeniku..

DOTACIJE I SUBVENCIJE? Dotacije: dopunsko financiranje lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu, mogu biti namjenske i nenamjenske.

Subvencije: državna pomoć poduzetnicima ili fizičkim osobama za koju država ne prima nikakvu protunaknadu (specifične i vrijednosne)

JAVNOPRIVATNO PARTNERSTVO ? Svaki oblik suradnje javne vlasti i privatnog sektora s ciljem osiguranja sredstava, izgradnje, obnove , upravljanja ili održavanje infrastrukture ili pružanja javnih usluga.

PRORAČUN EU? Financijski instrument u kojem se prikazuju svi prihodi i rashodi EU.

Poziva na načelima: strožije je reguliran od državnih proračuna, izuzeto je zaduživanje

1. NAČELO PRORAČUNSKE PERIODIČNOSTI
2. NAČELO JEDINSTVA
3. NAČELO RAVNOTEŽE
4. NAČELO TOČNOSTI
5. NAČELO SPECIFIKACIJE
6. NAČELO UNIVERZALNOSTI
7. NAČELO JEDINICE OBRAČUNA
8. NAČELO TRANSPARENTNOSTI
9. NAČELO RAZUMNOG FINACIJSKOG UPRAVLJANJA

INSPEKCIJSKI NADZOR/ POREZNI NADZOR ? Taj nadzor provode porezni inspektori, porezni revizori, državni službenici koji imaju ovlast za to ili druge stručno osposobljene osobe. Postupak se pokreće po službenoj dužnosti, ima karakter izvida, teret dokaza je na inspektoru, na kraju nadzora se donosi rješenje i provodi se kontrola izvršenja rješenja. Razlika inspekcijaskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu, kod inspekcijaskog nadzora su kraći postupci za žalbu , dok u poreznom vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

KLAUZULE KOD JAVNIH ZAJMOVA ? Štite ugovorne strane od promjena koje mogu nastati od dana

sklapanja ugovora do dana njegova ispunjenja. Osiguravaju da će zajmodavcu biti vraćena ne nominalno NEGO REALNA VRIJEDNOST POZAJMLJENIH STVARI. Postoje nekoliko vrsta

zaštitinih klauzula: ZLATNE KLAUZULE (vraća se u zlatnom novcu i zlatnim polugama) , VALUTNE KLAUZULE (vraća se u domaćoj ili stranoj valuti) ROBNE KLAUZULE koje se mogu

plaćati prema VRIJEDNOSTI ROBE ili u ROBAMA. Postoji još i INDEKSNA KLAUZULA (iznos

zaduženja se veže uz indeks cijene dobara i usluga u trenutku vraćanja zajma) i KLAUZULA KLIZNE SKALE (iznos zaduženja ovisi o promjeni cijene predmeta rada, radne snage)

PRIHODI EU ? UVOZNE CARINE, POLJOPRIVREDNE PRISTOJBE, PRIHODI NA OSNOVI PDV-A , PRIHODI NA OSNOVI BRUTO NACIONALNOG PROIZVODA

ZEMALJA ČLANICA, OSTALI IZVORI PRIHODA (prihodi od kamata, jamstva, kazni itd)

DO KOJE VISINE SE IZDVAJAJU SREDSTVA ZA REZERVE PRORAČUNA ? dO, 50 % od proračunskih prihoda

RAZLIKA ODBIJANJA I ODBACIVANJA ? ODBIJANJE – to može drugostupanjsko

tijelo, dakle odbiti se može kada se odlučuje o meritumu stvari, ODBACIT- to može prvostupajnsko tijelo kada odlučuje o formalnim pretpostavkama

MJESNA I STVARNA NADLEŽNOST POREZNIH TIJELA? Mjesna nadležnost ovisi o teritorijalnoj organizaciji države ,pa su tako za županije nadležni područni uredi, a za općine i gradove ispostave područnih ureda. Stvarna nadležnost uređena je Zakonom o Poreznoj upravi i poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza i primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obavlja ministarstvo financija RH preko porezne uprave, carinske uprave i financijske policije.

POREZNA TAJNA ? To je jedno od načela poreznog postupka. (sva načela):

1. NAČELO ZABRANE POVRATNE PRIMJENE PROPISA
2. NAČELO ZAKONITOSTI
3. NAČELO TRAŽENJA ISTINE
4. NAČELO ODREĐENOSTI I UGODNOSTI PODMIRENJA POREZNE OBVEZE
5. NAČELO JEZIKA I PISMA
6. NAČELO PRAVA NA OČITOVANJE POREZNOG OBVEZNIKA
7. NAČELO POREZN ČUVANJA TAJNE – nije apsolutno načelo , postoje iznimke, neće se čuvati podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a, niti podaci onog poreznog obveznika koji je dao lažne podatke (prijevarne radnje se ne prikrivaju)
8. NAČELO POSTUPANJA U DOBROJ VJERI
9. NAČELO GOSPODARSKOG PRISTUPA
10. NAČELO SPRIJEČAVANJA ZLOUPORABE PRAVNE FORME

KOJIM AKTOM ZAVRŠAVA POREZNI NADZOR ? Rješenjem (zaključni razgovor--> zapisnik--> dopunski zapisnik---> rješenje)

PRIVREMENO PRORAČUNSKO FINANCIRANJE ? Mjera koja se primjenjuje kada proračun nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi , postoje dvije metode: METODA PRORAČUNSKIH DVANAESTINA(polazi od proračuna posljednje godine) , METODA AKONTACIJE (parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita). Vrijeme privremenog proračunskog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva 3 mjeseca nove kalendarske godine.

STRUKTURA PRORAČUNSKIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ? Te jedinice stječu prihode iz vlastitih izvora , zajedničkih poreza, dotacija iz državnog i županijskog proračuna.

FINANCIJSKI PLAN ? To je dokument koji služi kao neka nadopuna proračunu , u njemu su utvrđene osnovne smjernice djelovanja vlade u području javnih prihoda i izdataka , u njemu se za više od 5 godina sagledavaju prihodi i izdaci javnog sektora te iz njega ne proizlazi nikakva strikna obveza za vladu.

UPRAVNI SPOR ? Oblik sudske kontrole nad upravom , pravna osnova mu je Zakon o Upravnim sporovima, upravne sporove rješavaju Upravni sudovi i Visoki Upravni sud RH. Mjesna nadležnost upravnog suda je prema mjestu prebivališta/ boravišta tužitelja. Predmeti upravnog spora su uglavnom ocjene zakonitosti... Stranke u upravnom sporu su tužitelj, tuženik i zainteresirana osoba. U upravnom sporu sud donosi presudu i rješenje.

REZERVE PRORAČUNA ? ŠTO SU ? KADA SE KORISTE I U KOJEM IZNOSU? Sredstva proračunskih rezervi koriste se za financiranje nepredvidivih i hitnih izdataka koji se

pojave tijekom proračunske godine , proračunske stalne rezerve moraju se stalno obnavljati , sredstva stalne proračunske rezerve koriste se bespovratno.

KONTROLA TROŠENJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ?

UVJETI ZA ZADUŽIVANJE LOKALNIH JEDINICA ?

TUŽBA U UPRAVNOM SPORU ? Rokovi objektivni i subjektivni ?

OBLICI JPP-a?

DO KADA MINISTAR DOSTAVLJA NACRT PRORAČUNA VLADI, A VLADA SABORU ?

NAČELO LIKVIDNOSTI ?

MEĐUNARODNI PRORAČUNSKI TRANSFERI U RH ?

TIJELA U ŽALBENOM POSTUPKU ?

FAZE IZVRŠENJA DRŽAVNOG PRORAČUNA ?

STRUKTURA PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA ?

FONDOVI ?

IZVANREDNA PRAVNA SREDSTVA ?

KOJA DOBRA POJEDINCU OSIGURAVA DRŽAVA , JAVNA DOBRA , RAZLIKA JAVNIH I PRIVATNIH I NAČEL , GRANIČNI TROŠKOVI ?

KAKO SE IZRADUJE DRŽAVNI PRORAČUN ?

JAVNI IZDATCI, KRITERIJ ZA NJIHOVO DEFINIRANJE ?

CILJEVI FISKALNE POLITIKE, REDISTRIBUCIJA ?

ALOKACIJSKI CILJ FISKALNE POLITIKE ?

FOND, RAZLIKA OD PRORAČUNA?

ŠTO ZNAČI IZVRŠITI PRORAČUN?

RAČUNSKO- SUDSKA KONTROLA PRORAČUNA?

REBALNS PRORAČUNA ?

IZVANREDNA PRAVNA SREDSTVA?